

100580901

HP/TP/CR

**L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX,
LE SEIZE JUIN**

**A LA ROCHE POSAY (Vienne), Résidence Victor Hugo, en l'Office
Notarial, ci-après nommé,**

**Maître Hervé PLAZANET, Notaire associé d'une Société Civile
Professionnelle titulaire d'un Office Notarial dont le siège est à LA ROCHE
POSAY (Vienne) soussigné.,**

**A RECU LA PRESENTE VENTE à la requête des parties ci-après
identifiées.**

Cet acte comprend deux parties pour répondre aux exigences de la
publicité foncière, néanmoins l'ensemble de l'acte et de ses annexes forme un
contrat indissociable et unique.

La première partie dite "partie normalisée" constitue le document
hypothécaire normalisé et contient toutes les énonciations nécessaires tant à la
publication au fichier immobilier qu'à la détermination de l'assiette et au contrôle du
calcul de tous impôts, droits et taxes.

La seconde partie dite "partie développée" comporte des informations,
dispositions et conventions sans incidence sur le fichier immobilier.

PARTIE NORMALISEE

IDENTIFICATION DES PARTIES

VENDEUR

La **COMMUNE DE LA ROCHE POSAY**, Autre collectivité territoriale,
personne morale de droit public située dans le département de la Vienne, dont
l'adresse est à LA ROCHE POSAY (86270), place de la République, identifiée au
SIREN sous le numéro 218 602 076.

ACQUEREUR

La Société dénommée **GLRP IMMOBILIER**, Société civile immobilière
dont le siège est à MUDAISSON (34130), zone Artisanale du Bosc Route de

Baillargues, identifiée au SIREN sous le numéro 907570162 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER.

QUOTITES ACQUISES

La société dénommée GLRP IMMOBILIER acquiert la pleine propriété.

PRESENCE - REPRESENTATION

- La COMMUNE DE LA ROCHE POSAY est représentée à l'acte par Monsieur Yannick TARTARIN, Maire de ladite commune, agissant en vertu d'une délibération du conseil municipal en date à LA ROCHE POSAY du 22 octobre 2021.

- La Société dénommée GLRP IMMOBILIER est représentée à l'acte par Monsieur GAURENNE Thierry, demeurant à SAINT PIERRE DELS FORCATS (66210) Route de la Fôret, 4 rue des Marmottes, gérant associé, ayant tous les pouvoirs à cet effet en vertu des statuts.

DECLARATIONS DES PARTIES SUR LEUR CAPACITE

Les parties attestent que rien ne peut limiter leur capacité pour l'exécution des engagements qu'elles prennent aux présentes, et l'**ACQUEREUR** déclare notamment :

- Qu'il n'est pas en état de cessation de paiement, de redressement ou liquidation judiciaire ou sous procédure de sauvegarde des entreprises,
- Qu'il n'est concerné par aucune demande en nullité ou dissolution,
- Que les éléments énoncés ci-dessus les concernant tels que : capital, siège, numéro d'immatriculation, dénomination, sont exacts.

DOCUMENTS RELATIFS A LA CAPACITE DES PARTIES

Les pièces suivantes ont été produites à l'appui des déclarations de l'**ACQUEREUR** sur sa capacité :

Concernant la société GLRP IMMOBILIER

- Extrait K bis.
- Compte rendu de l'interrogation du site bodacc.fr.
- Bulletin numéro 2 du casier judiciaire de tous les associés ne révélant aucune interdiction d'acquérir.

Ces documents ne révèlent aucun empêchement à la signature des présentes.

DELIBERATION MUNICIPALE

Le représentant de la commune est spécialement autorisé à réaliser la présente opération pour le compte de celle-ci aux termes d'une délibération motivée de son conseil municipal en date du 22 octobre 2021 visée par la préfecture le dont une ampliation est annexée.

La délibération a été prise sans avis de la direction de l'immobilier de l'Etat, la commune ayant une population ne dépassant pas les deux mille habitants, conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L 2241-1 du Code général des collectivités territoriales.

Cette délibération a été publiée sous forme d'affichage d'extraits du compte-rendu de la séance effectué dans la huitaine ainsi que l'article L 2121-25 du Code général des collectivités territoriales le prévoit.

Observation étant faite que le délai de deux mois prévu par l'article L 2131-6 du Code susvisé s'est écoulé sans que la commune ait reçu notification d'un

recours devant le tribunal administratif par le représentant de l'Etat dans le département pour acte contraire à la légalité, ainsi que son représentant le déclare.

INTERVENTION DU COMPTABLE PUBLIC

Aux présentes et à l'instant même est intervenu et a comparu :

Monsieur Jérôme LACOSTE comptable du centre des finances publiques de la Commune de LA ROCHE POSAY,

Aux termes d'une procuration sous signatures privées en date du 9 juin 2022 annexée, le comptable du centre des finances publiques a donné pouvoir, en application de l'article 16 du décret numéro 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, à Mademoiselle Tiffany PENAGUIN, clerc de l'office notarial à l'effet d'effectuer les vérifications nécessaires à la régularisation de la vente entre les parties susnommées, de reconnaître avoir reçu de l'**ACQUEREUR**, en moyen légaux de paiement, le montant du prix de vente et à cet effet donner, tel qu'il est indiqué ci-dessus, quittance pure et simple, avec désistement de tous droits de privilège, action résolutoire et autres.

TERMINOLOGIE

Le vocable employé au présent acte est le suivant :

- Le mot "**VENDEUR**" désigne la commune.
- Le mot "**ACQUEREUR**" désigne le ou les acquéreurs, présents ou représentés. En cas de pluralité d'acquéreurs, ils contracteront les obligations mises à leur charge aux termes des présentes solidairement entre eux, sans que cette solidarité soit nécessairement rappelée à chaque fois.
- Les mots "**LES PARTIES**" désignent ensemble le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR**.
- Les mots "**BIEN**" ou "**BIENS**" ou "**IMMEUBLE**" désigneront indifféremment les biens de nature immobilière objet des présentes.
- Les mots "**biens mobiliers**" ou "**meublier**", désigneront indifféremment, s'il en existe, les meubles et objets mobiliers se trouvant dans le ou les biens de nature immobilière et transmis avec ceux-ci.
- Le mot "annexe" désigne tout document annexé. Les annexes forment un tout indissociable avec l'acte et disposent du même caractère authentique. Il est précisé que les pièces mentionnées comme étant annexées sont des copies numérisées.

NATURE ET QUOTITE DES DROITS IMMOBILIERS

Le **VENDEUR** vend pour sa totalité en pleine propriété à l'**ACQUEREUR**, qui accepte, le **BIEN** dont la désignation suit.

IDENTIFICATION DU BIEN

DESIGNATION

A LA ROCHE-POSAY (VIENNE) 86270 Lieu-dit La tuillerie de Renoir,

Un bâtiment modulaire comprenant : une salle commune, une cuisine, deux bureaux, un local technique, deux sanitaires homme et femme, deux vestiaires homme et femme, une verrière,

Une terrasse, parking et espaces verts

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
AR	36	LA TUILLERIE DE RENOIR	00 ha 89 a 10 ca

Tel que le **BIEN** existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

Un extrait de plan cadastral est annexé.

ABSENCE DE MEUBLES ET OBJETS MOBILIERS

Les parties déclarent que la vente ne comprend ni meubles ni objets mobiliers.

USAGE DU BIEN

Le **VENDEUR** déclare que le **BIEN** est actuellement à usage de club house.

L'**ACQUEREUR** entend conserver cet usage.

EFFET RELATIF

Acquisition suivant acte reçu par Maître PLAZANET notaire à LA ROCHE POSAY le 4 mai 2011, publié au service de la publicité foncière de POITIERS 1 le 17 juin 2011, volume 2011P, numéro 1667.

CHARGES ET CONDITIONS LIEES AU CALCUL DE L'IMPOT

Les charges et conditions ne donnant pas lieu à taxation figurent en partie développée de l'acte.

Les frais de la vente et ceux qui en seront la suite et la conséquence sont à la charge exclusive de l'**ACQUEREUR** qui s'y oblige.

PROPRIETE JOUISSANCE

L'**ACQUEREUR** est propriétaire du **BIEN** à compter de ce jour.

Il en a la jouissance à compter du même jour par la prise de possession réelle, les parties déclarant que le **BIEN** est entièrement libre de location ou occupation et encombrements quelconques.

PRIX

La vente est conclue moyennant le prix de **QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR)**,

PAIEMENT DU PRIX

PARTIE PAYEE COMPTANT

La somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) formant partie du prix a été payée comptant ce jour, par la comptabilité du notaire, par l'**ACQUEREUR** au **VENDEUR** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE D'AUTANT

PARTIE PAYABLE A TERME

Quant au solde du prix soit la somme de TRENTE-NEUF MILLE EUROS (39.000,00 EUR), l'**ACQUEREUR** s'oblige à le payer au **VENDEUR** ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, au plus tard le 15 juillet 2027.

Le solde de prix ne sera productif d'aucun intérêt.

Cependant, en cas de non paiement à l'échéance, cette somme sera productive d'un intérêt au taux de neuf pour cent (9%) l'an à compter de la sommation de payer contenant mention de l'intention du **VENDEUR** de bénéficier de la présente clause, sans que cette clause vaille prorogation de délai ou novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du **VENDEUR** de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit.

Dans la suite de l'acte, les intérêts dont il est parlé s'entendent de ceux éventuellement dus en cas de non paiement à l'échéance.

Il demeure convenu entre les parties :

1) Que tous les paiements auront lieu au domicile du **VENDEUR** ou tout autre endroit indiqué par lui, en diverses échéances savoir :

- cinq mille euros (5.000,00 eur) au 31/10/2022
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2023
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2024
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2025
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2026
- Et le paiement de la dernière échéance du capital pour un montant de dix mille euros (10.000,00 eur) le 15/07/2027

2) Qu'ils ne pourront être valablement effectués que suivant les modes libératoires légaux.

3) Que l'**ACQUEREUR** pourra se libérer par anticipation.

4) Qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au **VENDEUR** sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.

Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le **VENDEUR** de son intention de profiter de la présente clause.

Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du **VENDEUR** à tous dommages et intérêts.

Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le **VENDEUR** aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles.

Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes de celles prévues aux articles ci-après.

5) Que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, en cas de non paiement d'une ou plusieurs années d'intérêts, les intérêts de chaque

année échue en produiront eux-mêmes de plein droit, après une mise en demeure, de nouveaux, au même taux, lesquels seront payables au même lieu et de la même manière que ceux qui les auront produits.

6) Qu'en cas de décès de **L'ACQUEREUR**, ou en cas de pluralité de l'un d'eux, avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers, représentants et ayants droit, et le survivant d'eux, pour effectuer ce paiement, ainsi que l'autorise l'article 1309 du Code civil, en sorte que chacun d'eux sera tenu personnellement, solidairement avec les autres, et hypothécairement de la totalité de la dette.

Et que si, dans ce cas, les significations prescrites par l'article 877 du Code civil, devenaient nécessaires, les frais en seraient supportés par ceux à qui elles seraient faites.

Enfin le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable si bon semble au **VENDEUR** dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- En cas d'inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent acte par **L'ACQUEREUR**.
- A défaut d'exécution des engagements pris par lui.
- En cas de vente totale ou partielle ou de mise en société des **BIENS** vendus, s'il faisait l'objet d'une saisie, ou s'il était remis en gage.
- Si le **BIEN** effectivement assuré cessait d'être assuré contre l'incendie.
- En cas de redressement, liquidation judiciaire ou procédure similaire de **L'ACQUEREUR**.
- Enfin s'il dépréciait la valeur des **BIENS** vendus de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d'entretien.

8) **L'ACQUEREUR** s'interdit formellement jusqu'au paiement intégral du prix, sauf autorisation expresse et par écrit du **VENDEUR** de le donner à bail ou d'en consentir une location quelconque et s'oblige à faire cesser immédiatement toute occupation sans titre qui viendrait à se produire.

Réserve d'hypothèque légale du vendeur

A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de la présente vente en principal, intérêts et accessoires, le **BIEN** sera affecté par hypothèque légale spéciale indépendamment de l'action résolutoire appartenant au **VENDEUR** qui est réservée.

En conséquence, inscription de cette hypothèque avec réserve de l'action résolutoire sera requise lors de la publication des présentes au profit du **VENDEUR** aux frais de **L'ACQUEREUR** qui consent à ce qu'il soit pris et renouvelé également à ses frais, toute inscription sur le **BIEN**.

Cette inscription est prise, de convention expresse, jusqu'au 15 juillet 2028.

ABSENCE DE CONDITION SUSPENSIVE LEGALE

La condition suspensive instaurée par l'article L 312-15 du Code de la consommation trouvant son application, la somme de TRENTE-NEUF MILLE EUROS (39.000,00 EUR) représentant le solde du prix de la vente, exigible le 15 juillet 2027, ainsi qu'il a été dit ci-dessus,

L'ACQUEREUR entend payer cette somme ultérieurement de ses derniers personnels.

Conformément aux dispositions de l'article L 312-17 du Code de la consommation, **L'ACQUEREUR** déclare que cette somme ne sera payée ni directement ni indirectement, ni même partiellement à l'aide d'un prêt.

De ce qui précède, il résulte que les dispositions des Articles L 312-1 à L 312-36 susvisés, ne sont pas applicables aux présentes.

PUBLICATION

L'acte sera publié au service de la publicité foncière de POITIERS 1.

DECLARATIONS FISCALES

IMPOTS SUR LES PLUS VALUES

Exonération de plus-values immobilières – Article 150 U I du Code général des impôts.

La présente mutation n'entre pas dans le champ d'application de la réglementation sur les plus-values immobilières, le **VENDEUR** n'étant ni une personne physique ni une personne morale de droit privé.

IMPOT SUR LA MUTATION

Le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** indiquent agir aux présentes en qualité d'assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 et 256 A du Code général des impôts.

Pour la perception des droits, les parties déclarent que la mutation n'entre pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le **BIEN** n'étant pas un immeuble neuf tel que défini par l'article 257 I 2 2° du Code général des impôts.

Le **VENDEUR** déclare ne pas vouloir opter pour la taxe sur la valeur ajoutée.

Par suite, l'**ACQUEREUR** est soumis au droit commun d'enregistrement prévu par l'article 1594D du Code général des impôts, à défaut de tout engagement.

L'assiette des droits est de QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR).

DROITS

				<u>Mt à payer</u>
<i>Taxe départementale</i>	x 4,50 %	=		1 800,00
40 000,00				
<i>Taxe communale</i>	x 1,20 %	=		480,00
40 000,00				
<i>Frais d'assiette</i>	x 2,37 %	=		43,00
1 800,00				
TOTAL				2 323,00

CONTRIBUTION DE SECURITE IMMOBILIERE

En fonction des dispositions de l'acte à publier au fichier immobilier, la contribution de sécurité immobilière représentant la taxe au profit de l'État telle que fixée par l'article 879 du Code général des impôts s'élève à la somme :

Type de contribution	Assiette (€)	Taux	Montant (€)
Contribution proportionnelle taux plein	40.000,00	0,10%	40,00

FIN DE PARTIE NORMALISÉE

PARTIE DEVELOPPEE

ASSURANCE INCENDIE

L'**ACQUEREUR** s'oblige à continuer et renouveler s'il y a lieu cette assurance jusqu'au paiement intégral du solde du prix de la présente vente, à en acquitter exactement jusqu'à et à leurs échéances, les primes et cotisations annuelles, et à justifier du tout au **VENDEUR** à toute réquisition.

Faute de quoi, le solde du prix de la présente vente ou ce qui en restera dû, deviendra immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au **VENDEUR**.

Notification des présentes avec opposition au paiement de l'indemnité sera faite à ladite compagnie, à la diligence du notaire soussigné, en vue d'assurer au **VENDEUR**, en cas de sinistre total ou partiel dudit **BIEN** avant le paiement intégral du solde du prix de la présente vente, le bénéfice des dispositions de l'article 37 de la Loi du 13 juillet 1930.

CONDITIONS ET DECLARATIONS GENERALES

GARANTIE CONTRE LE RISQUE D'EVICION

Le **VENDEUR** garantit l'**ACQUEREUR** contre le risque d'éviction conformément aux dispositions de l'article 1626 du Code civil.

A ce sujet le **VENDEUR** déclare :

- qu'il n'existe à ce jour aucune action ou litige en cours pouvant porter atteinte au droit de propriété,
- qu'il n'y a eu aucun empiètement sur le fonds voisin,
- que le **BIEN** ne fait l'objet d'aucune injonction de travaux,
- qu'il n'a conféré à personne d'autre que l'**ACQUEREUR** un droit quelconque sur le **BIEN** pouvant empêcher la vente,
- subroger l'**ACQUEREUR** dans tous ses droits et actions relatifs au **BIEN**.

GARANTIE DE JOUISSANCE

Le **VENDEUR** déclare :

- que les lieux étaient mise à disposition au profit de l'association GOLF CLUB du CONNETABLE moyennant un loyer annuel de 15.000€ pendant 15 ans à compter du 01/03/2012
- que par suite d'une délibération de la Commune de LA ROCHE POSAY en date du 3 décembre 2021 ladite convention a été annulée à partir du 31 décembre 2021

GARANTIE HYPOTHECAIRE

Le **VENDEUR** s'oblige, s'il existe un ou plusieurs créanciers hypothécaires inscrits, à régler l'intégralité des sommes pouvant leur être encore dues, à rapporter à ses frais les certificats de radiation des inscriptions, et à en justifier auprès de l'**ACQUEREUR**.

Un état hypothécaire délivré le 13 janvier 2022 et certifié à la date du 12 janvier 2022 ne révèle aucune inscription ni prénotation.

Cet état a été prorogé le 23 mai 2022.

Le **VENDEUR** déclare que la situation hypothécaire est identique à la date de ce jour et n'est susceptible d'aucun changement.

SERVITUDES

L'**ACQUEREUR** profite ou supporte les servitudes ou les droits de jouissance spéciale, s'il en existe.

Le **VENDEUR** déclare :

- ne pas avoir créé ou laissé créer de servitude ou de droit de jouissance spéciale qui ne seraient pas relatés aux présentes,
- qu'à sa connaissance, il n'existe pas d'autres servitudes ou droits de jouissance spéciale que celles ou ceux résultant, le cas échéant, de l'acte, de la situation naturelle et environnementale des lieux et de l'urbanisme.

ETAT DU BIEN

L'**ACQUEREUR** prend le **BIEN** dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le **VENDEUR** pour quelque cause que ce soit notamment en raison :

- des vices apparents,
- des vices cachés.

S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :

- si le **VENDEUR** a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, sauf si l'**ACQUEREUR** a également cette qualité,
- ou s'il est prouvé par l'**ACQUEREUR**, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du **VENDEUR**.

CONTENANCE

Le **VENDEUR** ne confère aucune garantie de contenance du terrain ni de superficie des constructions.

IMPOTS ET TAXES

Impôts locaux

Le **VENDEUR** déclare être à jour des mises en recouvrement des impôts locaux.

L'**ACQUEREUR** est redevable à compter de ce jour des impôts et contributions.

La taxe d'habitation, si elle est exigible, est due pour l'année entière par l'occupant au premier jour du mois de janvier.

La taxe foncière, ainsi que la taxe d'enlèvement des ordures ménagères si elle est due, sont réparties entre le **VENDEUR** et l'**ACQUEREUR** prorata temporis en fonction du temps pendant lequel chacun aura été propriétaire au cours de cette année.

Avantage fiscal lié à un engagement de location

Le **VENDEUR** déclare ne pas souscrire actuellement à l'un des régimes fiscaux lui permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.

CONTRATS DE DISTRIBUTION ET DE FOURNITURE

L'**ACQUEREUR** fait son affaire personnelle, dès son entrée en jouissance, de la continuation ou de la résiliation de tous contrats de distribution et de fourniture souscrits par le **VENDEUR**.

Les parties déclarent avoir été averties de la nécessité d'établir entre elles un relevé des compteurs faisant l'objet d'un comptage individuel.

Le **VENDEUR** déclare être à jour des factures mises en recouvrement liées à ses contrats de distribution et de fourniture.

ASSURANCE

L'**ACQUEREUR**, tout en étant informé de l'obligation immédiate de souscription, ne continuera pas les polices d'assurance actuelles garantissant le **BIEN** et confère à cet effet mandat au **VENDEUR**, qui accepte, de résilier les contrats lorsqu'il avertira son assureur de la réalisation des présentes.

CONTRAT D’AFFICHAGE

Le **VENDEUR** déclare qu'il n'a pas été conclu de contrat d'affichage.

FRAIS LIES A LA VENTE

L'**ACQUEREUR** devra payer tous les frais, droits et émoluments des présentes et ceux qui en seront la suite et la conséquence, notamment ceux d'une copie des présentes pour le vendeur, ainsi qu'éventuellement les frais de géomètre.

DISPOSITIONS RELATIVES A L'URBANISME

URBANISME

Enonciation des documents obtenus

Certificat d'urbanisme

Un certificat d'urbanisme demandé au titre de l'article L 410-1 du Code de l'urbanisme a été délivré le 17 janvier 2022 par le Maire de la Commune de LA ROCHE POSAY sous le numéro CU 86207 22 H3001.

Le contenu de ce certificat dont le détail a été intégralement porté à la connaissance des parties, ce qu'elles reconnaissent, est le suivant :

- Les dispositions d'urbanisme.
- Les servitudes d'utilité publique.
- Le droit de préemption.
- Le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables au terrain.
- La mention indiquant si le terrain est situé sur un site répertorié sur la carte des anciens sites industriels et activités de services mentionnée à l'article L. 125-6 du Code de l'environnement ou dans un ancien site industriel ou de service dont le service instructeur a connaissance.
- La mention indiquant si le terrain est situé sur un secteur d'information sur les sols prévu à l'article L. 125-6 du Code de l'environnement.

- La mention que le terrain peut être utilisé pour l'opération mentionnée dans la demande, ou si le terrain ne peut pas être utilisé pour l'opération envisagée, les raisons qui justifient cette impossibilité.
- Les avis et accords nécessaires.

Il est précisé que la durée de validité de ce certificat est de dix-huit mois. Par suite, les dispositions, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat, à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique, ont vocation à s'appliquer à tout permis obtenu à l'intérieur de cette durée de dix-huit mois.

ZONE N – REGLEMENTATION

L'immeuble se trouve en zone N.

Le principe est qu'en zone N peuvent seules être admises :

- les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et forestière (en ce compris les installations nécessaires à la transformation, au conditionnement et à la commercialisation des produits lorsque ces activités constituent le prolongement de l'acte de production), sous réserve de l'obtention des autorisations prescrites,
- les constructions et installations nécessaires à des équipements collectifs ou à des services publics, dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale ou forestière dans l'unité foncière où elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages,
- sous certaines conditions et dans certains secteurs, les constructions d'annexes aux logements existants.

Le changement de destination est en principe interdit, sauf sous la double condition suivante :

- le bâtiment doit être expressément visé par une liste spéciale du Plan local d'urbanisme ;
- le changement doit être compatible avec la vocation agricole ou naturelle de la zone et ne compromet par la qualité paysagère du site.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA PREEMPTION

DROIT DE PREEMPTION DE LA SAFER

L'immeuble est situé dans la zone de préemption de la SAFER NOUVELLE AQUITAINE.

Le notaire l'a informée des prix et conditions de la vente par envoi dématérialisé le 10 janvier 2022, dont un exemplaire est annexé.

La SAFER a laissé s'écouler le délai de deux mois sans manifester son intention d'exercer son droit de préemption, en conséquence son silence vaut renonciation à ce droit.

La vente sera notifiée à la SAFER dans les dix jours.

Le notaire soussigné a rappelé aux parties les dispositions des articles R 141-2-1 à R 141-2-4 du Code rural et de la pêche maritime et déclare que ces dispositions ont bien été respectées.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONSTRUCTION

ABSENCE D'OPERATION DE CONSTRUCTION OU DE RENOVATION DEPUIS DIX ANS

Le **VENDEUR** déclare qu'à sa connaissance :

- aucune construction ou rénovation n'a été effectuée dans les dix dernières années,
- aucun élément constitutif d'ouvrage ou équipement indissociable de l'ouvrage au sens de l'article 1792 du Code civil n'a été réalisé dans ce délai.

RAPPEL DE PERMIS DE CONSTRUIRE

Un permis de construire a été délivré le 27 avril 2011 par le Maire de la Commune de la ROCHE POSAY sous le numéro PC 086 207 11 N0006 pour la création d'un bâtiment communal de 162m².

Une copie de ce permis est annexée.

Aux termes des dispositions de l'article R 600-3 du Code de l'urbanisme, aucune action en vue de l'annulation d'un permis de construire (obtenu après le 1^{er} octobre 2018) n'est recevable à l'expiration d'un délai de six mois à compter de l'achèvement de la construction. La date de cet achèvement est celle de la réception de la déclaration d'achèvement.

Une déclaration d'ouverture de chantier a été déposée le 6 juin 2011 et une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux (DAACT) a été déposée le 20 décembre 2011.

RAPPEL DES ARTICLES 1792 ET SUIVANTS

Article 1792

Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.

Article 1792-1

Est réputé constructeur de l'ouvrage :

1° Tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ;

2° Toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire ;

3° Toute personne qui, bien qu'agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d'un locateur d'ouvrage.

Article 1792-2

La présomption de responsabilité établie par l'article 1792 s'étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. Un élément d'équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l'un des ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s'effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Article 1792-3

Les autres éléments d'équipement de l'ouvrage font l'objet d'une garantie de bon fonctionnement d'une durée minimale de deux ans à compter de sa réception.

Article 1792-4-1

Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.

DIAGNOSTICS

DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Pour l'information des parties a été dressé ci-après le tableau du dossier de diagnostics techniques tel que prévu par les articles L 271-4 à L 271-6 du Code de la construction et de l'habitation, qui regroupe les différents diagnostics techniques immobiliers obligatoires en cas de vente selon le type d'immeuble en cause, selon sa destination ou sa nature, bâti ou non bâti.

Objet	Bien concerné	Élément à contrôler	Validité
Plomb	Si immeuble d'habitation (permis de construire antérieur au 1er janvier 1949)	Peintures	Illimitée ou un an si constat positif
Amiante	Si immeuble (permis de construire antérieur au 1er juillet 1997)	Parois verticales intérieures, enduits, planchers, plafonds, faux-plafonds, conduits, canalisations, toiture, bardage, façade en plaques ou ardoises	Illimitée sauf si présence d'amiante détectée nouveau contrôle dans les 3 ans
Termites	Si immeuble situé dans une zone délimitée par le préfet	Immeuble bâti ou non mais constructible	6 mois
Gaz	Si immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans	Etat des appareils fixes et des tuyauteries	3 ans
Risques	Si immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques	Immeuble bâti ou non	6 mois
Performance énergétique	Si immeuble équipé d'une installation de chauffage	Consommation et émission de gaz à effet de serre	10 ans (si réalisé à compter du 1 ^{er} juillet 2021)
Electricité	Si immeuble d'habitation ayant une installation de plus de 15 ans	Installation intérieure : de l'appareil de commande aux bornes d'alimentation	3 ans
Assainissement	Si immeuble d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées	Contrôle de l'installation existante	3 ans
Mérules	Si immeuble bâti dans une zone prévue par l'article L 131-3 du Code de la construction	Immeuble bâti	6 mois

	et de l'habitation		
ERP	Immeuble situé dans une zone couverte par un plan de prévention des risques – Information relative à la pollution des sols	Immeuble bâti ou non	6 mois
Bruit	Si immeuble d'habitation ou professionnel et d'habitation dans une zone prévue par l'article L 112-6 du Code de l'urbanisme	Immeuble bâti	La durée du plan

Il est fait observer :

- que les diagnostics "plomb" "gaz" et "électricité" ne sont requis que pour les immeubles ou parties d'immeubles à usage d'habitation ;
- que le propriétaire des lieux, ou l'occupant s'il ne s'agit pas de la même personne, doit permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les endroits nécessaires au bon accomplissement de sa mission, à défaut le propriétaire des lieux pourra être considéré comme responsable des conséquences dommageables dues au non-respect de cette obligation ;
- qu'en l'absence de l'un de ces diagnostics en cours de validité au jour de la signature de l'acte authentique de vente, et dans la mesure où ils sont exigés par leurs réglementations particulières, le vendeur ne pourra s'exonérer de la garantie des vices cachés correspondante.

DIAGNOSTICS TECHNIQUES

Plomb

Le **VENDEUR** déclare que le **BIEN** n'est pas affecté à l'habitation, en conséquence il n'entre pas dans le champ d'application des dispositions des articles L 1334-5 et suivants du Code de la santé publique relatifs à la lutte contre la présence de plomb.

Amiante

L'article L 1334-13 premier alinéa du Code de la santé publique commande au **VENDEUR** de faire établir un état constatant la présence ou l'absence de matériaux ou produits de la construction contenant de l'amiante.

Cet état s'impose à tous les bâtiments dont le permis de construire a été délivré avant le 1^{er} juillet 1997.

L'immeuble a fait l'objet d'un permis de construire délivré postérieurement au 30 juin 1997 dont une copie est annexée, par suite, les dispositions susvisées n'ont pas vocation à s'appliquer aux présentes.

Termites

L'immeuble se trouve dans une zone délimitée par arrêté préfectoral en date du 14 octobre 2020 comme étant contaminée par les termites ou susceptible de l'être.

Un état relatif à la présence de termites délivré par le cabinet ALLODIAGNOSTIC si à POITIERS (86000) 17 rue Albin Haller suite à la visite de Monsieur Charly GEORGIADIS le 3 janvier 2022 est annexé.

Les conclusions sont les suivantes :

« Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites. »

Mérules

Les parties ont été informées des dégâts pouvant être occasionnés par la présence de mérules dans un bâtiment, la mérule étant un champignon qui se développe dans l'obscurité, en espace non ventilé et en présence de bois humide.

Le **BIEN** ne se trouve pas actuellement dans une zone de présence d'un risque de mérule délimitée par un arrêté préfectoral.

Le **VENDEUR** déclare ne pas avoir constaté l'existence de zones de condensation interne, de moisissures ou encore de présence d'effritements ou de déformation dans le bois ou l'existence de filaments blancs à l'aspect cotonneux, tous des éléments parmi les plus révélateurs de la potentialité de la présence de ce champignon.

Contrôle de l'installation de gaz

Conformément aux dispositions de l'article L 134-9 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure de gaz réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci.

Les parties déclarent que le **BIEN** ne possède pas d'installation intérieure de gaz.

Contrôle de l'installation intérieure d'électricité

Conformément aux dispositions de l'article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, la vente d'un bien immobilier à usage d'habitation comportant une installation intérieure d'électricité réalisée depuis plus de quinze ans doit être précédée d'un diagnostic de celle-ci.

Le **VENDEUR** déclare que le **BIEN** est affecté exclusivement à l'usage de Club House. Il n'y a pas lieu, conformément aux dispositions de l'article L 134-7 du Code de la construction et de l'habitation, de produire d'état de l'installation électrique.

Diagnostic de performance énergétique

Conformément aux dispositions des articles L 126-26 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, un diagnostic de performance énergétique doit être établi.

Ce diagnostic doit notamment permettre d'évaluer :

- Les caractéristiques du logement ainsi que le descriptif des équipements.
- Le descriptif des équipements de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement, et indication des conditions d'utilisation et de gestion.
- La valeur isolante du bien immobilier.
- La consommation d'énergie et l'émission de gaz à effet de serre.

L'étiquette mentionnée dans le rapport d'expertise n'est autre que le rapport de la quantité d'énergie primaire consommée du bien à vendre ou à louer sur la surface totale du logement. Il existe 7 classes d'énergie (A, B, C, D, E, F, G), de "A" (BIEN économe) à "G" (BIEN énergivore).

En outre, aux termes des dispositions de l'article L 126-28.1 du Code de la construction et de l'habitation, lorsque sont proposés à la vente des bâtiments ou parties de bâtiment à usage d'habitation ou mixtes qui comprennent un seul logement ou comportent plusieurs logements ne relevant pas de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, et qui appartiennent aux classes F ou G au sens de l'article L 173-1-1 dudit Code, un audit énergétique doit être réalisé par un professionnel répondant à des conditions de qualification définies par décret et est communiqué dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L 126-26, L. 126-28-1, L 126-32 et R 126-30 et suivants du même Code. L'audit doit notamment formuler un parcours de travaux dont la première étape permet d'atteindre au 1er janvier 2028 au minimum la classe E, une étape intermédiaire permettant d'atteindre la classe C et une étape finale permettant d'atteindre la classe B lorsque les caractéristiques du bâtiment ou le coût des travaux ne fait pas obstacle à l'atteinte de ce niveau de performance.

En l'état de la réglementation actuelle, et ce à compter du 1er janvier 2025, la location des logements d'habitation avec un DPE de classe G sera interdite comme étant des logements indécents. En 2028, cette interdiction s'étendra aux logements de classe F, et en 2034 aux logements de classe E. A partir du 24 août 2022 aucune révision, majoration ou réévaluation du loyer ne sera possible pour les logements d'habitation classés F ou G. (En Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte, pour être décent, le logement devra être compris : à compter du 1er janvier 2028 entre les classes A et F et à compter du 1er janvier 2031 entre les classes A et E).

L'attention de l'**ACQUEREUR** est attirée sur le fait :

- Qu'à compter du 1er janvier 2022, si la consommation énergétique primaire du **BIEN** est supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré (étiquette F) et par an, l'acte de vente ou le contrat de location devra mentionner l'obligation de réaliser des travaux permettant de rendre cette consommation énergétique primaire inférieure ou égale à 330 kilowattheures par mètre carré et par an avant le 1er janvier 2028 ;
- Puis, à compter du 1er janvier 2028, dans ces mêmes actes, sera mentionné, le cas échéant, le non-respect par le vendeur ou le bailleur de l'obligation de réaliser ces travaux ;
- Qu'à compter du 1er janvier 2025, si la consommation énergétique primaire du **BIEN** est supérieure à 450 kilowattheures par mètre carré et par an (étiquette G), le **BIEN** sera interdit à la location ;
- Qu'à compter du 1er janvier 2028, si la consommation énergétique primaire du **BIEN** est supérieure à 330 kilowattheures par mètre carré (étiquette F) et par an, le **BIEN** sera interdit à la location.
- Qu'à compter du 1er janvier 2034, si la consommation énergétique primaire du **BIEN** est supérieure à 230 kilowattheures par mètre carré (étiquette E) et par an, le **BIEN** sera interdit à la location.

Un diagnostic établi par le cabinet ALLODIAGNOSTIC si à POITIERS (86000) 17 rue Albin Haller suite à la visite de Monsieur Charly GEORGIADIS le 3 janvier 2022, est annexé.

Les conclusions sont les suivantes :

- **Consommation énergétique : D : 233 kWh/m².an**
- **Émissions de gaz à effet de serre : B : 6 kg éqCO2/m².an**
- **Numéro d'enregistrement ADEME : 2286T0005955Z**
- Recommandation et préconisation de travaux: page 19 et 20 dudit diagnostic

Le diagnostiqueur a fourni au rédacteur des présentes une copie de la certification "DPE sans mention" qu'il a obtenue, annexée, cette certification permettant d'établir un dossier de performance énergétique sur les seuls biens à usage d'habitation principale.

Zone de bruit - Plan d'exposition au bruit des aéroports

L'immeuble ne se trouve pas dans une zone de bruit définie par un plan d'exposition au bruit des aéroports, prévu par l'article L 112-6 du Code de l'urbanisme.

Radon

Le radon est un gaz radioactif d'origine naturelle qui représente le tiers de l'exposition moyenne de la population française aux rayonnements ionisants.

Il est issu de la désintégration de l'uranium et du radium présents dans la croûte terrestre.

Il est présent partout à la surface de la planète et provient surtout des sous-sols granitiques et volcaniques ainsi que de certains matériaux de construction.

Le radon peut s'accumuler dans les espaces clos, notamment dans les maisons. Les moyens pour diminuer les concentrations en radon dans les maisons sont simples :

- aérer et ventiler les bâtiments, les sous-sols et les vides sanitaires,
- améliorer l'étanchéité des murs et planchers.

L'activité volumique du radon (ou concentration de radon) à l'intérieur des habitations s'exprime en becquerel par mètre cube (Bq/m³).

L'article L 1333-22 du Code de la santé publique dispose que les propriétaires ou exploitants d'immeubles bâtis situés dans les zones à potentiel radon où l'exposition au radon est susceptible de porter atteinte à la santé sont tenus de mettre en œuvre les mesures nécessaires pour réduire cette exposition et préserver la santé des personnes.

Aux termes des dispositions de l'article R 1333-29 de ce Code le territoire national est divisé en trois zones à potentiel radon définies en fonction des flux d'exhalation du radon des sols :

- Zone 1 : zones à potentiel radon faible.
- Zone 2 : zones à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments.
- Zone 3 : zones à potentiel radon significatif.

L'article R 125-23 5° du Code de l'environnement dispose que l'obligation d'information s'impose dans les zones à potentiel radon de niveau 3.

La liste des communes réparties entre ces trois zones est fixée par un arrêté du 27 juin 2018.

La commune se trouvant en zone 1, l'obligation d'information n'est pas nécessaire.

DISPOSITIFS PARTICULIERS

Détecteur de fumée

L'article R 142-2 du Code de la construction et de l'habitation prescrit d'équiper chaque logement, qu'il se situe dans une habitation individuelle ou dans une habitation collective, d'au moins un détecteur de fumée muni du marquage CE et conforme à la norme européenne harmonisée NF EN 14604.

L'article R 142-3 du même Code précise que la responsabilité de l'installation de ce détecteur de fumée normalisé incombe par principe au propriétaire et la responsabilité de son entretien incombe à l'occupant du logement.

Le **BIEN** n'étant pas à usage d'habitation, il n'y a pas lieu d'appliquer les dispositions de cet article.

DIAGNOSTICS ENVIRONNEMENTAUX

Assainissement

Le **VENDEUR** déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L 1331-1 du Code de la santé publique.

Aux termes des dispositions des articles L 1331-4 et L 1331-6 de ce Code, les parties sont informées que l'entretien et le bon fonctionnement des ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique sont soumis au contrôle de la commune ou de la communauté de communes, qui peut procéder, sous astreinte et aux frais du propriétaire, aux travaux indispensables à ces effets.

Ces travaux sont à la charge du propriétaire de l'immeuble. Le service public compétent en matière d'assainissement collectif peut astreindre le propriétaire au versement d'une participation pour le financement de cet assainissement collectif (L 1331-7 du Code de la santé publique). Ce paiement a pour but de tenir compte de l'économie réalisée par eux en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation.

Il est ici précisé que tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau collectif nécessite préalablement une autorisation de la mairie ou du service compétent. À compter de quatre mois après la date de réception de cette demande d'autorisation, l'absence de réponse vaut refus. Toute acceptation de ce déversement peut être subordonnée à une participation à la charge de l'auteur du déversement (L 1331-10 du Code de la santé publique).

Etat des risques et pollutions

Un état des risques et pollutions délivré par le notaire soussigné le 16 juin 2022 fondé sur les informations mises à disposition par arrêté préfectoral est annexé.

A cet état sont annexés :

- la cartographie du ou des risques majeurs existants sur la commune avec localisation de l'immeuble concerné sur le plan cadastral.
- la liste des arrêtés de catastrophe naturelle de la commune.

Plan de prévention des risques naturels

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques naturels.

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un autre plan de prévention des risques naturels.

Plan de prévention des risques miniers

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques miniers.

Plan de prévention des risques technologiques

L'immeuble n'est pas situé dans le périmètre d'un plan de prévention des risques technologiques.

Sismicité

L'immeuble est situé dans une zone 2 - FAIBLE.

Radon

L'immeuble n'est pas situé dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3.

Aléa – Retrait gonflement des argiles

L'immeuble est concerné par la cartographie des zones exposées au phénomène de mouvement de terrain différentiel consécutif à la sécheresse et à la réhydratation des sols établie par les ministres chargés de la construction et de la prévention des risques naturels majeurs.

La carte d'exposition des formations argileuses au phénomène de mouvement de terrain différentiel identifie quatre catégories de zones :

- Les zones d'exposition forte, qui correspondent à des formations essentiellement argileuses, épaisses et continues, où les minéraux argileux gonflants sont largement majoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau très sensible au phénomène.
- Les zones d'exposition moyenne, qui correspondent à des formations argileuses minces ou discontinues, présentant un terme argileux non prédominant, où les minéraux argileux gonflants sont en proportion équilibrée et dont le comportement géotechnique indique un matériau moyennement sensible au phénomène.
- Les zones d'exposition faible, qui correspondent à des formations non argileuses mais contenant localement des passées ou des poches argileuses, où les minéraux argileux gonflants sont minoritaires et dont le comportement géotechnique indique un matériau peu ou pas sensible au phénomène, selon l'endroit où on le mesure.
- Les territoires qui ne sont pas classés dans l'une des trois zones précédentes sont des zones d'exposition résiduelle, où la présence de terrain argileux n'est, en l'état des connaissances, pas identifiée.

En l'espèce l'immeuble se trouve dans une zone fortement exposée.
Une copie de la cartographie est annexée.

SITUATION ENVIRONNEMENTALE

CONSULTATION DE BASES DE DONNEES ENVIRONNEMENTALES

Les bases de données suivantes ont été consultées :

- La base de données relative aux risques naturels et technologiques (GEORISQUES).

Une copie de ces consultations est annexée.

ORIGINE DE PROPRIETE

Le **BIEN** appartient à la Commune de LA ROCHE POSAY pour l'avoir acquis de :

La Société dénommée COMPAGNIE THERMALE HOTELIERE ET FINANCIERE-C.T.H.F., société par actions simplifiée à associé unique ou société par actions simplifiée unipersonnelle, au capital de 384000 EUR, dont le siège est à LA ROCHE-POSAY (86270), Avenue René Lavayer, identifiée au SIREN sous le numéro 552090383 et immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS.

Suivant acte reçu par Maître PLAZANET notaire à LA ROCHE POSAY, le 4 mai 2011.

Le prix a été consentie et acceptée à titre gratuit.

Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de POITIERS 1 le 17 juin 2011, volume 2011P, numéro 1667.

ORIGINE DE PROPRIETE ANTERIEURE

Le BIEN appartenait à la Société dénommée COMPAGNIE THERMALE HOTELIERE ET FINANCIERE-C.T.H.F., pour l'avoir acquis de :

- Mademoiselle Constance Antoinette Henriette GIVERNAUD,
- Monsieur Gérard Henri Gaston Marie ISAAC, et Madame Blanche Marie Françoise ESCOLLE, son épouse,
- Monsieur Fernand Marie BETOUX, et Madame Suzanne Auguste Odette BRIAND, son épouse,
- Monsieur Gaston Marie Edouard Albert BETOUX, et Madame Marguerite Léonie AUBIN,
- Mademoiselle Marcelle Denis GANIER

Suivant acte reçu par Maître DELILLE Notaire à DUN-LE-PASTEL, le 5 mars 1955.

Cette acquisition a eu lieu avec d'autres parcelles moyennant un prix payé comptant

Cet acte contient toutes les déclarations d'usage.

Une copie authentique dudit acte a été publiée au bureau des hypothèques de CHATELLERAULT, le 15 juillet 1955, volume 2321, numéro 13.

NEGOCIATION DIRECTE ENTRE LES PARTIES

Les parties déclarent que les conventions ont été négociées directement entre elles, sans le concours ni la participation d'un intermédiaire.

Si cette déclaration se révélait erronée, les éventuels honoraires de cet intermédiaire seraient à la charge des auteurs de la déclaration inexacte.

MODALITES DE DELIVRANCE DE LA COPIE AUTHENTIQUE

Le notaire rédacteur adressera, à l'attention de l'**ACQUEREUR**, une copie authentique, sur support papier ou sur support électronique, des présentes qu'ultérieurement, notamment en cas de demande expresse de ce dernier, de son mandataire, de son notaire, ou de son ayant droit.

Néanmoins, le notaire lui adressera, immédiatement après la signature des présentes, une copie scannée de l'acte si l'acte a été signé sur support papier, ou une copie de l'acte électronique s'il a été signé sous cette forme.

Cet envoi se fera par courriel à l'adresse ou aux adresses électronique(s) suivante(s) :

GLRP IMMOBILIER : aimg.gestion@gmail.com

L'**ACQUEREUR** donne son agrément à ces modalités de délivrance, sans que cet agrément vaille dispense pour le notaire de délivrer ultérieurement la copie authentique.

CONCLUSION DU CONTRAT

Les parties déclarent que les dispositions de ce contrat ont été, en respect des règles impératives de l'article 1104 du Code civil, négociées de bonne foi. Elles affirment qu'il reflète l'équilibre voulu par chacune d'elles.

DEVOIR D'INFORMATION RECIPROQUE

En application de l'article 1112-1 du Code civil qui impose aux parties un devoir précontractuel d'information, qui ne saurait toutefois porter sur le prix, le **VENDEUR** déclare avoir porté à la connaissance de l'**ACQUEREUR** l'ensemble des informations dont il dispose ayant un lien direct et nécessaire avec le contenu du présent contrat et dont l'importance pourrait être déterminante de son consentement.

Le **VENDEUR** reconnaît être informé qu'un manquement à ce devoir serait sanctionné par la mise en œuvre de sa responsabilité, avec possibilité d'annulation du contrat s'il a vicié le consentement de l'**ACQUEREUR**.

Pareillement, l'**ACQUEREUR** déclare avoir rempli les mêmes engagements, tout manquement pouvant être sanctionné comme indiqué ci-dessus.

Le devoir d'information est donc réciproque.

En outre, conformément aux dispositions de l'article 1602 du Code civil, le **VENDEUR** est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige, tout pacte obscur ou ambigu s'interprétant contre lui.

Les informations déterminantes données et reçues sont rapportées aux présentes, ainsi attesté par les parties.

CONVENTIONS ANTERIEURES

Les présentes entrant dans le champ d'application de l'article L 271-1 du Code de la construction et de l'habitation issu de la loi relative à la solidarité et au renouvellement urbain, les parties attestent que les conventions contenues dans le présent acte sont identiques à celles figurant dans l'avant-contrat.

Si toutefois des différences existaient les parties précisent qu'il ne s'agit alors que de points mineurs n'altérant pas les conditions essentielles et déterminantes de la vente telles qu'elles sont relatées dans l'avant contrat.

MEDIATION

Les parties sont informées qu'en cas de litige entre elles ou avec un tiers, elles pourront, préalablement à toute instance judiciaire, le soumettre à un médiateur qui sera désigné et missionné par le Centre de médiation notariale dont elles trouveront toutes les coordonnées et renseignements utiles sur le site : <https://www.mediation.notaires.fr>.

ELECTION DE DOMICILE

Les parties élisent domicile :

- en leur demeure ou siège respectif pour l'exécution des présentes et de leurs suites,
- en l'office notarial pour la publicité foncière, l'envoi des pièces et la correspondance s'y rapportant.

TITRES - CORRESPONDANCE ET RENVOI DES PIECES

Il ne sera remis aucun ancien titre de propriété à l'**ACQUEREUR** qui pourra se faire délivrer, à ses frais, ceux dont il pourrait avoir besoin, et sera subrogé dans tous les droits du **VENDEUR** à ce sujet.

En suite des présentes, la correspondance et le renvoi des pièces à l'**ACQUEREUR** devront s'effectuer à l'adresse suivante :

La correspondance auprès du **VENDEUR** s'effectuera à l'Hôtel de ville.

L' **ACQUEREUR** s'oblige à communiquer au notaire tout changement de domicile ou siège et ce par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

POUVOIRS - PUBLICITE FONCIERE

Pour l'accomplissement des formalités de publicité foncière ou réparer une erreur matérielle telle que l'omission d'une pièce annexe dont le contenu est relaté aux présentes, les parties agissant dans un intérêt commun donnent tous pouvoirs nécessaires à tout notaire ou à tout clerc de l'office notarial dénommé en tête des présentes, à l'effet de faire dresser et signer tous actes complémentaires ou rectificatifs pour mettre le présent acte en concordance avec tous les documents hypothécaires, cadastraux ou d'état civil.

AFFIRMATION DE SINCERITE

Les parties affirment, sous les peines édictées par l'article 1837 du Code général des impôts, que le présent acte exprime l'intégralité du prix.

Elles reconnaissent avoir été informées par le notaire soussigné des sanctions fiscales et des peines correctionnelles encourues en cas d'inexactitude de cette affirmation ainsi que des conséquences civiles édictées par l'article 1202 du Code civil.

Le notaire soussigné précise qu'à sa connaissance le présent acte n'est modifié ni contredit par aucune contre lettre contenant augmentation du prix.

DEMANDE DE RESTITUTION – AUTORISATION DE DESTRUCTION DES DOCUMENTS ET PIECES

Les originaux des documents et pièces remis par les parties au notaire leur seront restitués, si elles en font la demande expresse dans le délai d'un mois à compter des présentes.

A défaut, les parties autorisent l'office notarial à détruire ces documents et pièces, et notamment tout avant-contrat sous signature privée pouvant avoir été établi en vue de la conclusion du présent acte, considérant que celui-ci contient l'intégralité des conventions auxquelles elles ont entendu donner le caractère d'authenticité.

MENTION SUR LA PROTECTION DES DONNEES PERSONNELLES

L'Office notarial traite des données personnelles concernant les personnes mentionnées aux présentes, pour l'accomplissement des activités notariales, notamment de formalités d'actes.

Ce traitement est fondé sur le respect d'une obligation légale et l'exécution d'une mission relevant de l'exercice de l'autorité publique déléguée par l'Etat dont sont investis les notaires, officiers publics, conformément à l'ordonnance n°45-2590 du 2 novembre 1945.

Ces données seront susceptibles d'être transférées aux destinataires suivants :

- les administrations ou partenaires légalement habilités tels que la Direction Générale des Finances Publiques, ou, le cas échéant, le livre foncier, les instances notariales, les organismes du notariat, les fichiers centraux de la profession notariale (Fichier Central Des Dernières Volontés, Minutier Central Électronique des Notaires, registre du PACS, etc.),

- les offices notariaux participant ou concourant à l'acte,
- les établissements financiers concernés,
- les organismes de conseils spécialisés pour la gestion des activités notariales,
- le Conseil supérieur du notariat ou son délégataire, pour la production des statistiques permettant l'évaluation des biens immobiliers, en application du décret n° 2013-803 du 3 septembre 2013,
- les organismes publics ou privés pour des opérations de vérification dans le cadre de la recherche de personnalités politiquement exposées ou ayant fait l'objet de gel des avoirs ou sanctions, de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Ces vérifications font l'objet d'un transfert de données dans un pays situé hors de l'Union Européenne disposant d'une législation sur la protection des données reconnue comme équivalente par la Commission européenne.

La communication de ces données à ces destinataires peut être indispensable pour l'accomplissement des activités notariales.

Les documents permettant d'établir, d'enregistrer et de publier les actes sont conservés 30 ans à compter de la réalisation de l'ensemble des formalités. L'acte authentique et ses annexes sont conservés 75 ans et 100 ans lorsque l'acte porte sur des personnes mineures ou majeures protégées. Les vérifications liées aux personnalités politiquement exposées, au blanchiment des capitaux et au financement du terrorisme sont conservées 5 ans après la fin de la relation d'affaires.

Conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, les intéressés peuvent demander l'accès aux données les concernant. Le cas échéant, ils peuvent demander la rectification ou l'effacement de celles-ci, obtenir la limitation du traitement de ces données ou s'y opposer pour des raisons tenant à leur situation particulière. Ils peuvent également définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication de leurs données personnelles après leur décès.

L'Office notarial a désigné un Délégué à la protection des données que les intéressés peuvent contacter à l'adresse suivante : herve.plazanet@notaires.fr.

Si ces personnes estiment, après avoir contacté l'Office notarial, que leurs droits ne sont pas respectés, elles peuvent introduire une réclamation auprès d'une autorité européenne de contrôle, la Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés pour la France.

CERTIFICATION D'IDENTITE

Le notaire soussigné certifie que l'identité complète des parties dénommées dans le présent document telle qu'elle est indiquée en tête des présentes à la suite de leur nom ou dénomination lui a été régulièrement justifiée.

FORMALISME LIE AUX ANNEXES

Les annexes, s'il en existe, font partie intégrante de la minute.

Lorsque l'acte est établi sur support papier les pièces annexées à l'acte sont revêtues d'une mention constatant cette annexe et signée du notaire, sauf si les feuilles de l'acte et des annexes sont réunies par un procédé empêchant toute substitution ou addition.

Si l'acte est établi sur support électronique, la signature du notaire en fin d'acte vaut également pour ses annexes.

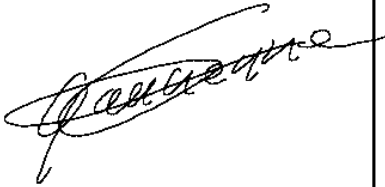
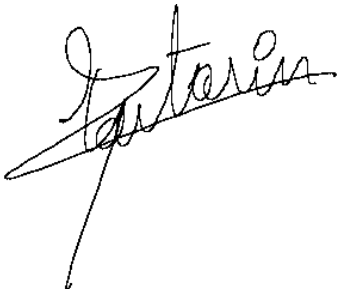
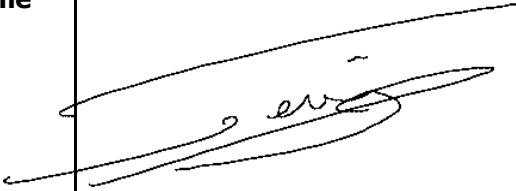
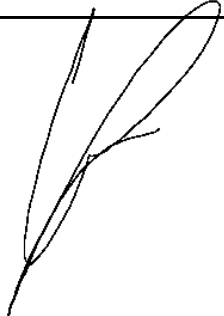
DONT ACTE sans renvoi

Généré en l'office notarial et visualisé sur support électronique aux lieu, jour, mois et an indiqués en entête du présent acte.

Et lecture faite, les parties ont certifié exactes les déclarations les concernant, avant d'apposer leur signature manuscrite sur tablette numérique.

Le comptable public a apposé sa signature manuscrite en même temps sur tablette numérique.

Le notaire, qui a recueilli l'image de leur signature, a lui-même apposé sa signature manuscrite, puis signé l'acte au moyen d'un procédé de signature électronique qualifié.

M. GAURENNE Thierry représentant de la société dénommée GLRP IMMOBILIER a signé à LA-ROCHE-POSAY le 16 juin 2022	
M. TARTARIN Yannick représentant de la COMMUNE DE LA ROCHE POSAY a signé à LA-ROCHE-POSAY le 16 juin 2022	
Melle PENAGUIN Tiffany représentant de M. LACOSTE Jérôme a signé à LA-ROCHE-POSAY le 16 juin 2022	
et le notaire Me PLAZANET HERVÉ a signé à LA-ROCHE-POSAY L'AN DEUX MILLE VINGT DEUX LE SEIZE JUIN	

**République Française
Département de la Vienne
Commune de la Roche-Posay**

**EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL**

**Conseil du vendredi 22 octobre 2021
Délibération n° 20211014**

Le vingt-deux octobre deux mille vingt et un à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de la Roche-Posay s'est réuni au lieu ordinaire de ses séances, sous la présidence de Monsieur Yannick TARTARIN, Maire, en session ordinaire.

Présents : M. Yannick TARTARIN, Mme Marie-Paule BOUVIER, Mme Audrey SAMPER, M. Alain BRUNET, M. Bertrand CUSSAGUET, M. Eric CRESPIEN, M. Jean-Claude BOBLIN, Mme Marie-Laurence ALEXANDRE, Mme Gaëlle DANTON, Mme Laetitia COLLINET, Mme Irène AUCORDONNIER, M. Philippe SECOUSSE, M. Nicolas SANCH, M. Romain BROUILLARD

Absents ayant donné pouvoir : M. Jacques TANGUY, à Mme Marie-Paule BOUVIER, Mme Nathalie RENAUD à Mme Gaëlle DANTON, Mme Marion DELARBRE à Mme Irène AUCORDONNIER, Mme Pascale MOREAU à M. Romain BROUILLARD,

Absent/excusé : M. John BOUDOUIN,

Secrétaire de séance : Mme Irène AUCORDONNIER

Personnes invitées :

Mme Aurélie BRIDIER, Directrice Générale des Services, Mme Brigitte GIREAULT, Assistante de direction en charge de l'assemblée municipale.

Nombre de Conseillers			Vote :		
En exercice : 19	Présents : 14	Votants : 18	Pour : 17	Contre : 0	Abstention : 1

VENTE DU CLUB HOUSE DU GOLF DE LA ROCHE-POSAY

VU la convention de mise à disposition du bâtiment Club House au profit de l'association « Golf de La Roche-Posay » par la Mairie de La Roche-Posay en date du 22 février 2012 ;

VU la délibération n° 20210908 du 24 septembre 2021 adoptant la location-vente du Club house du Golf de La Roche-Posay ;

VU la délibération n° 20211013 du 22 octobre 2021 abrogeant la délibération n° 20210908 du 24 septembre 2021 ;

CONSIDÉRANT la volonté de la commune de procéder à la vente du Club House du Golf de La Roche-Posay situé sur la parcelle cadastrée AR 36 à la SCI GLRP immobilier pour un montant total de 40 000 €,

CONSIDÉRANT la proposition d'échelonnement du versement de la somme totale de 40 000 € due par la SCI GLRP immobilier, soit

- 1 000 € à la signature
- 5 000 € au 31/10/2022
- 6 000€ au 31/10/2023
- 6 000 € au 31/10/2024
- 6 000 € au 31/10/2025
- 6 000 € au 31/10/2026
- 10 000 € au 15/07/2027

OUI l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

- VALIDE la vente de la parcelle AR 36, comprenant le club house du golf et le parking pour un montant total de 40 000 €,
- ADOPTE l'échéancier de versements tel que présenté ci-dessus,
- DIT que les frais d'actes notariés sont à la charge de la SCI GLRP immobilier,
- AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à cette vente.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme

En Mairie,

Le Maire



[Signature]
Yannick TARTARIN

Certifiée exécutoire
par le Maire de La Roche-Posay

Publié en Mairie, le



Extrait Kbis

EXTRAIT D'IMMATRICULATION PRINCIPALE AU REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES
à jour au 7 janvier 2022

IDENTIFICATION DE LA PERSONNE MORALE

<i>Immatriculation au RCS, numéro</i>	907 570 162 R.C.S. Montpellier
<i>Date d'immatriculation</i>	25/11/2021
<i>Dénomination ou raison sociale</i>	GLRP IMMOBILIER
<i>Forme juridique</i>	Société civile immobilière
<i>Capital social</i>	600,00 Euros
<i>Adresse du siège</i>	Zone Artisanale du Bosc Route de Baillargues 34130 Mudaison
<i>Activités principales</i>	ACQUISITION, PROPRIETE, CONSTRUCTION, MISE EN VALEUR, AMENAGEMENT, LA LOCATION DE TOUS BIENS ET DROITS IMMOBILIERS
<i>Durée de la personne morale</i>	Jusqu'au 25/11/2120

GESTION, DIRECTION, ADMINISTRATION, CONTROLE, ASSOCIES OU MEMBRES

Gérant - Associé

<i>Nom, prénoms</i>	GAURENNE Thierry, Claude, François
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 14/09/1964 à Montauban (82)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	Route de la Forêt 4 Rue des Marmottes 66210 Saint-Pierre-dels-Forcats

Associé

<i>Nom, prénoms</i>	BOUSIGE Marc
<i>Date et lieu de naissance</i>	Le 08/11/1959 à Nîmes (30)
<i>Nationalité</i>	Française
<i>Domicile personnel</i>	5 Impasse des Aubépines 30980 Langlade

RENSEIGNEMENTS RELATIFS A L'ACTIVITE ET A L'ETABLISSEMENT PRINCIPAL

<i>Adresse de l'établissement</i>	Zone Artisanale du Bosc Route de Baillargues 34130 Mudaison
<i>Activité(s) exercée(s)</i>	Acquisition, propriété, construction, mise en valeur, aménagement, la location de tous biens et droits immobiliers
<i>Date de commencement d'activité</i>	15/11/2021
<i>Origine du fonds ou de l'activité</i>	Création
<i>Mode d'exploitation</i>	Exploitation directe

Le Greffier



FIN DE L'EXTRAIT



mygrequi/2021 D 02131

SCP PLAZANET HERVE
SCP HERVE PLAZANET
18 BOULEVARD VICTOR HUGO
86270 LA ROCHE-POSAY

Nos références : mygrequi

CERTIFICAT EN MATIERE DE PROCEDURES COLLECTIVES

Le greffier soussigné certifie que les recherches faites sur le registre du commerce et des sociétés pour les personnes immatriculées à ce registre et sur le répertoire général des affaires de la juridiction, pour les personnes non immatriculées, relative à des procédures de :

- Règlement judiciaire et liquidation de biens (loi du 13 juillet 1967),
- Redressement et liquidation judiciaires (loi du 25 janvier 1985),
- Sauvegarde, redressement et liquidation judiciaires (loi du 26 juillet 2005),
- Sauvegarde, redressement, liquidation judiciaires et rétablissement professionnel (ordonnance du 12 mars 2014),

Concernant :

GLRP IMMOBILIER

ZA DU BOSC Route de Baillargues 34130 Mudaison

907 570 162

Ont donné pour résultat au : **06/01/2022**

- Néant

Sous réserve de :

- Toute procédure collective ayant pu être ouverte par une autre juridiction et qui n'aurait pas été portée à notre connaissance,
- Toute procédure ayant pu exister et ayant donné lieu à un jugement de clôture,
- Toute procédure collective ayant donné lieu à radiation des mentions relatives à la sauvegarde ou au redressement judiciaire, soit à l'initiative du débiteur (article R.626-20), soit d'office par applications des articles R.626-50, R.631-35, R.123-135 du code de commerce et 36-1 du décret n°84-406 du 30 mai 1984
- Toute radiation des mentions qui aurait été faite à d'autres registres ou répertoires que le registre du commerce et des sociétés et qui n'aurait pas été portée à notre connaissance.

Certificat délivré le 07/01/2022

Le greffier



IMPORTANT : Si votre demande concerne une société civile, une société d'exercice libéral, une activité agricole (personne physique ou morale), un professionnel libéral, un agent commercial, une association, vous devez également faire la demande auprès du tribunal judiciaire concerné.

MANDAT

Monsieur Jérôme LACOSTE, comptable du centre des finances publiques de la Commune de LA ROCHE POSAY, assignataire de l'acquéreur, constitue pour son mandataire en application de l'article 16 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, tout clerc ou collaborateur de l'Etude de Maître Hervé PLAZANET, notaire à LA ROCHE POSAY (86270), Résidence Victor Hugo.

Auquel il donne pouvoir d'agir, pour lui et en son nom, à l'effet de donner quittance du prix de vente du bien ci-après mentionné, après avoir accompli toute les vérifications nécessaires.

Concernant la vente par :

La **COMMUNE DE LA ROCHE POSAY**, Autre collectivité territoriale, personne morale de droit public située dans le département de la Vienne, dont l'adresse est à LA ROCHE POSAY (86270), Mairie, identifiée au SIREN sous le numéro 218 602 076.

DESIGNATION

A LA ROCHE-POSAY (VIENNE) 86270 Lieu-dit La tuillerie de Renoir,

Un bâtiment modulaire comprenant : une salle commune, une cuisine, deux bureaux, un local technique, deux sanitaires homme et femme, deux vestiaires homme et femme, une verrière,

Une terrasse, parking et espaces verts

Figurant ainsi au cadastre :

Section	N°	Lieudit	Surface
AR	36	LA TUILLERIE DE RENOIR	00 ha 89 a 10 ca

Tel que le **BIEN** existe, avec tous droits y attachés, sans aucune exception ni réserve.

La vente est conclue moyennant le prix de **QUARANTE MILLE EUROS (40.000,00 EUR)**,

PAIEMENT DU PRIX

PARTIE PAYEE COMPTANT

La somme de MILLE EUROS (1.000,00 EUR) formant partie du prix a été payée comptant ce jour, par la comptabilité du notaire, par l'**ACQUEREUR** au **VENDEUR** qui le reconnaît et lui en consent bonne et valable quittance.

DONT QUITTANCE D'AUTANT

PARTIE PAYABLE A TERME

Quant au solde du prix soit la somme de TRENTE-NEUF MILLE EUROS (39.000,00 EUR), l'**ACQUEREUR** s'oblige à le payer au **VENDEUR** ou pour lui à son mandataire, porteur de la copie exécutoire des présentes, ou à ses créanciers inscrits au profit desquels il est fait toutes délégations et indications de paiement nécessaires, au plus tard le 15 juillet 2027.

Le solde de prix ne sera productif d'aucun intérêt.

Cependant, en cas de non paiement à l'échéance, cette somme sera productive d'un intérêt au taux de neuf pour cent (9%) l'an à compter de la sommation de payer contenant mention de l'intention du **VENDEUR** de bénéficier de la présente clause, sans que cette clause vaille prorogation de délai ou

novation de droit, et sans préjudice des indemnités ci-après stipulées et du droit du **VENDEUR** de poursuivre le recouvrement de sa créance par tous moyens de droit.

Dans la suite de l'acte, les intérêts dont il est parlé s'entendent de ceux éventuellement dus en cas de non paiement à l'échéance.

Il demeure convenu entre les parties :

1) Que tous les paiements auront lieu au domicile du **VENDEUR** ou tout autre endroit indiqué par lui, en diverses échéances savoir :

- cinq mille euros (5.000,00 eur) au 31/10/2022
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2023
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2024
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2025
- six mille euros (6.000,00 eur) au 31/10/2026
- Et le paiement de la dernière échéance du capital pour un montant de dix mille euros (10.000,00 eur) le 15/07/2027

2) Qu'ils ne pourront être valablement effectués que suivant les modes libératoires légaux.

3) Que l'**ACQUEREUR** pourra se libérer par anticipation.

4) Qu'à défaut de paiement exact à son échéance d'un seul terme du principal ou des intérêts, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, les sommes qui resteront alors dues, deviendront immédiatement et de plein droit exigible si bon semble au **VENDEUR** sans qu'il soit besoin de remplir aucune autre formalité judiciaire, ni de faire prononcer en justice la déchéance du terme nonobstant toutes offres de paiement et consignations ultérieures.

Qu'au surplus, à défaut de paiement de tout ou partie du solde du prix dans les termes convenus, et un mois après un simple commandement de payer demeuré infructueux, la vente sera résolue de plein droit, conformément aux dispositions de l'article 1656 du Code civil, si le commandement contient déclaration formelle par le **VENDEUR** de son intention de profiter de la présente clause.

Cette résolution aura lieu sans préjudice du droit du **VENDEUR** à tous dommages et intérêts.

Si le commandement ne contient pas la déclaration prévue ci-dessus, la vente ne sera pas résolue mais le **VENDEUR** aura le droit à défaut de paiement dans les trente jours de ce commandement, à titre de stipulation de pénalité, à une indemnité de six pour cent des sommes exigibles.

Les indemnités résultant du présent article seront indépendantes de celles prévues aux articles ci-après.

5) Que, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil, en cas de non paiement d'une ou plusieurs années d'intérêts, les intérêts de chaque année échue en produiront eux-mêmes de plein droit, après une mise en demeure, de nouveaux, au même taux, lesquels seront payables au même lieu et de la même manière que ceux qui les auront produits.

6) Qu'en cas de décès de **L'ACQUEREUR**, ou en cas de pluralité de l'un d'eux, avant sa complète libération, il y aura solidarité et indivisibilité entre tous les héritiers, représentants et ayants droit, et le survivant d'eux, pour effectuer ce paiement, ainsi que l'autorise l'article 1309 du Code civil, en sorte que chacun d'eux sera tenu personnellement, solidairement avec les autres, et hypothécairement de la totalité de la dette.

Et que si, dans ce cas, les significations prescrites par l'article 877 du Code civil, devenaient nécessaires, les frais en seraient supportés par ceux à qui elles seraient faites.

Enfin le montant en principal, intérêts et accessoires des sommes dues deviendra exigible de plein droit et sans mise en demeure préalable si bon semble au **VENDEUR** dans l'un ou l'autre des cas suivants :

- En cas d'inexactitude d'une seule des déclarations faites au présent acte par l'ACQUEREUR.

- A défaut d'exécution des engagements pris par lui.

- En cas de vente totale ou partielle ou de mise en société des BIENS vendus, s'il faisait l'objet d'une saisie, ou s'il était remis en gage.

- Si le **BIEN** effectivement assuré cessait d'être assuré contre l'incendie.

- En cas de redressement, liquidation judiciaire ou procédure similaire de l'ACQUEREUR.

- Enfin s'il dépréciait la valeur des **BIENS** vendus de quelque manière que ce soit et notamment par changement de sa nature ou de sa destination ou par défaut d'entretien.

8) Si l'**ACQUEREUR** consentait des quittances ou cessions de loyers non échus, à moins qu'il ne s'agisse de loyers payés d'avance et imputables sur les trois ou six derniers mois de jouissance.

S'il consentait un nouveau bail pour une durée supérieure à six ans.

Réserve d'hypothèque légale du vendeur

A la sûreté et garantie du paiement du solde du prix de la présente vente en principal, intérêts et accessoires, le **BIEN** sera affecté par hypothèque légale spéciale indépendamment de l'action résolutoire appartenant au **VENDEUR** qui est réservée.

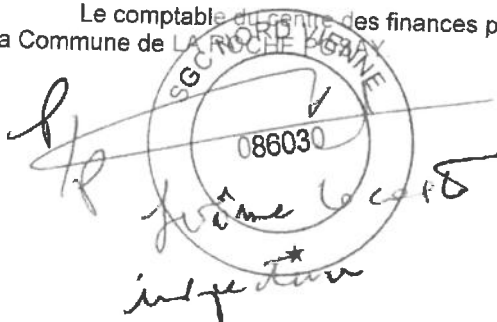
En conséquence, inscription de cette hypothèque avec réserve de l'action résolutoire sera requise lors de la publication des présentes au profit du **VENDEUR** aux frais de l'**ACQUEREUR** qui consent à ce qu'il soit pris et renouvelé également à ses frais, toute inscription sur le **BIEN**.

Cette inscription est prise, de convention expresse, jusqu'au 15 juillet 2028.

Fait à CHATELLERAULT,

Le 9/06/2022

Le comptable du centre des finances publiques de CHATELLERAULT pour la Commune de LA NORVILLE



République Française
Département de la Vienne
Commune de la Roche-Posay

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL MUNICIPAL

Conseil du vendredi 3 décembre 2021

Délibération n° 20211209

Le trois décembre deux mille vingt et un à vingt heures, le Conseil Municipal de la Commune de la Roche-Posay s'est réuni en salle inter-associations, Ilot Mairie, Jardin de René, sous la présidence de Monsieur Yannick TARTARIN, Maire, en session ordinaire tenant compte des mesures sanitaires.

Présents : M. Yannick TARTARIN, Mme Marie-Paule BOUVIER, M. Jacques TANGUY, Mme Audrey SAMPER, M. Alain BRUNET, M. Bertrand CUSSAGUET, M. Eric CRESPIEN, M. Jean-Claude BOBLIN, Mme Gaëlle DANTON, Mme Nathalie RENAUD, Mme Laetitia COLLINET, Mme Marion DELARBRE, Mme Irène AUCORDONNIER, M. Romain BROUILLARD.

Absents ayant donné pouvoir : Mme Marie-Laurence ALEXANDRE à Mme Marie-Paule BOUVIER, M. Nicolas SANCH à Mme Marion DELARBRE, M. Philippe SECOUSSE à M. Alain BRUNET, Mme Pascale MOREAU à M. Romain BROUILLARD.

Absent/excusé : M. John BOUDOUIN

Secrétaire de séance : Mme Marion DELARBRE

Personnes invitées : Mme Aurélie BRIDIER, Directrice Générale des Services, Mme Brigitte GIREAULT, Assistante de direction en charge de l'assemblée municipale, Mme Magali LEFEVRE, Assistante administrative.

Nombre de Conseillers			Vote :		
En exercice : 19	Présents : 14	Votants : 18	Pour : 18	Contre : 0	Abstention : 0

GOLF DE LA ROCHE-POSAY – ANNULATION DE LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION
DU BÂTIMENT CLUB HOUSE

VU le Code Général des Collectivités Territoriales ;

VU la délibération n° DEL121011 du 04 novembre 2011 autorisant le Maire à signer la convention de mise à disposition du bâtiment Club House au profit de l'association Golf Club du Connétable par la mairie

VU les avenants n° 1, 2, 3, 4 et 5 à la convention de mise à disposition du bâtiment Club House portant sur l'aménagement des versements du loyer annuel par l'association ;

VU la délibération n° 20211014 du Conseil Municipal du 22 octobre 2021 concernant la vente du Club House du Golf de la Roche Posay ;

CONSIDÉRANT la nécessité d'annuler la convention du 22 février 2012 de mise à disposition du bâtiment Club House à l'association suite à la vente de ce dernier,

OUI l'exposé de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l'unanimité,

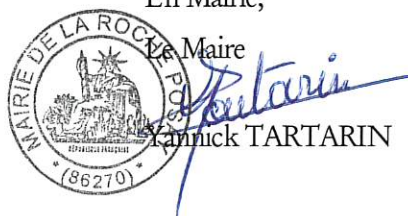
- **VALIDE** l'annulation de la convention de mise à disposition du bâtiment Club House du Golf de La Roche Posay à l'association de golf à compter du 31 décembre 2021.

Fait et délibéré les jours, mois et an susdits.
Au registre suivent les signatures

Pour copie conforme
En Mairie,

Certifiée exécutoire
par le Maire de La Roche-Posay

Publié en Mairie, le



Département :
VIENNE

Commune :
LA ROCHE POSAY

Section : AR
Feuille : 000 AR 01

Échelle d'origine : 1/2000
Échelle d'édition : 1/1250

Date d'édition : 07/01/2022
(fuseau horaire de Paris)

Coordonnées en projection : RGF93CC47
©2017 Ministère de l'Action et des
Comptes publics

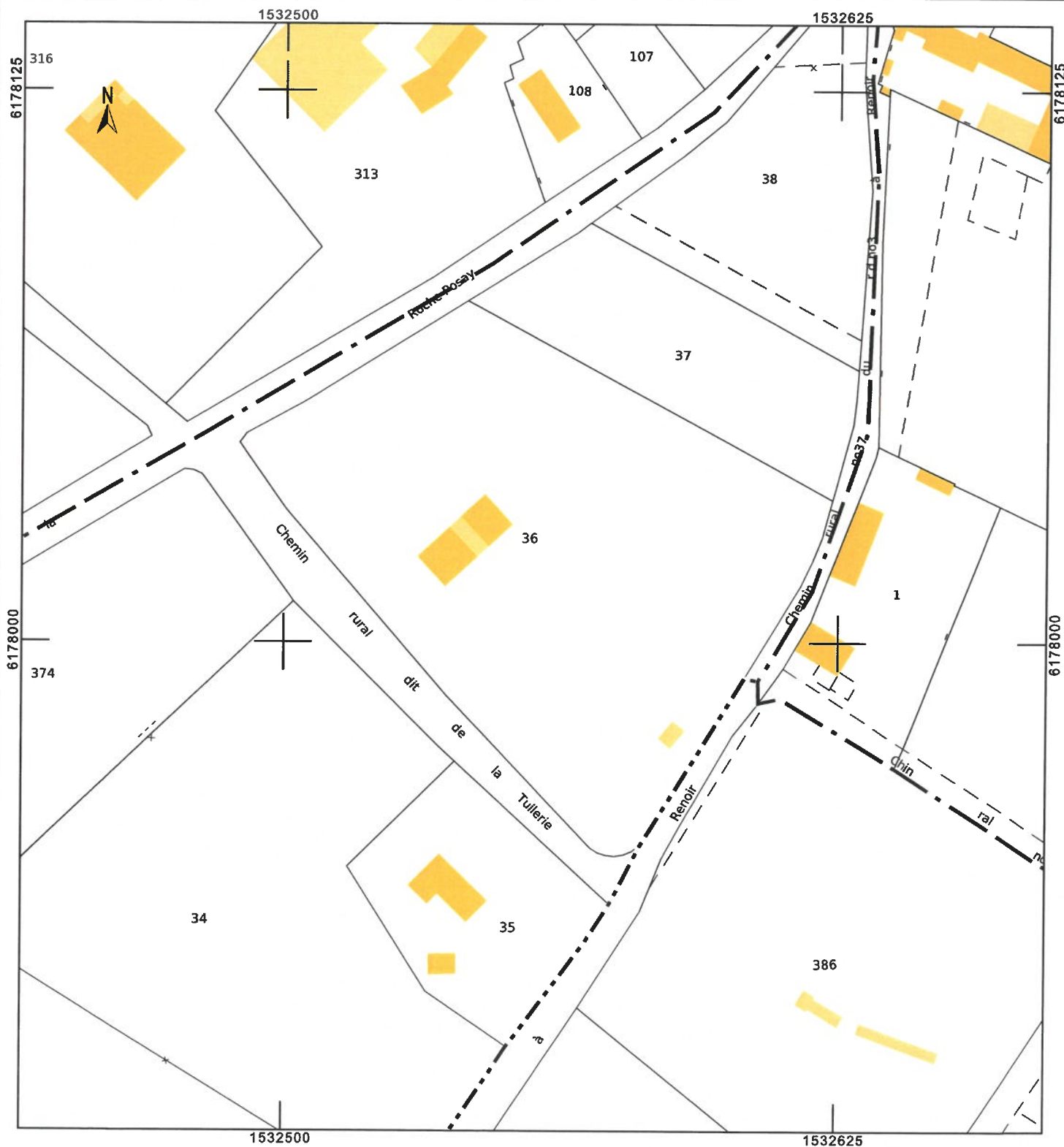
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES

EXTRAIT DU PLAN CADASTRAL

Le plan visualisé sur cet extrait est géré
par le centre des impôts foncier suivant :
Service Départemental des Impôts
Foncier
15, rue de Slovénie CS 60565 86021
86021 POITIERS Cedex
tél. 05 49 38 24 24 -fax
sdif.vienne@dgif.finances.gouv.fr

Cet extrait de plan vous est délivré par :

cadastre.gouv.fr



Direction générale des finances publiques

Cellule d'assistance du SPDC

Tél : 0809 400 190

(prix d'un appel local à partir d'un poste fixe)

du lundi au vendredi

de 8h00 à 18h00

Courriel : esi.orleans.ADspdc@dgfip.finances.gouv.fr



N° de dossier

Extrait cadastral modèle 1

conforme à la documentation cadastrale à la date du 07/01/2022
validité six mois à partir de cette date.

Extrait confectionné par l'office SCP Maître Jean-Jacques LACHARME et Maître Hervé PLAZANET

SF2200099756

DESIGNATION DES PROPRIETES										
Département : 086					Commune : 207 LA ROCHE POSAY					
Section	N° plan	PDL	N° du lot	Quote-part Adresse	Contenance cadastrale	Renvoi	Désignation nouvelle			
							N° de DA	Section	n° plan	Contenance
AR	0036			LA TUILERIE DE RENOIR	0ha89a10ca					

OBSERVATIONS DU SERVICE DE LA PUBLICITE FONCIERE

--

Décrets modifiés du 4 janvier 1955 art. 7 et 40 et du 14 octobre 1955 art. 21 et 30
Page 1 sur 1


**MINISTÈRE DES FINANCES
ET DES COMPTES PUBLICS**

**CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU BATIMENT
CLUB HOUSE AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION « GOLF CLUB du CONNETABLE »
PAR LA MAIRIE DE LA ROCHE POSAY**

CONVENTION



Entre les soussignés :

- La commune de La Roche Posay dont le siège est :

Place de la République, La Roche Posay

représentée par son Maire en exercice, Pascale MOREAU, autorisée aux fins des présentes par délibération n° DEL121011 du Conseil Municipal en date du 04/11/2011.

Ci-après dénommée : **Commune de La Roche Posay**, propriétaire
D'une part,

Et

- L'association du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** », association régie par la loi 1901 déclarée à la sous préfecture de CHATELLERAULT, le 2 février 2012 sous le numéro W.861.000036 dont l'avis de constitution a été publié au journal officiel du 8 février 1994, ayant son siège à

La Tuilerie de Renoir 86270 Roche-Posay,

représentée par M. Christian DELOFFRE, son président en exercice, autorisé aux fins des présentes par décision du conseil d'administration de la « **GOLF CLUB du CONNETABLE** »

Ci-après dénommée : « **GOLF CLUB du CONNETABLE** », exploitant
D'autre part.

Il est exposé et convenu ce qui suit :

Préambule

La Commune de La Roche-Posay engage des moyens techniques pour le bon fonctionnement de l'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** ».

Afin de contribuer à la réalisation des objectifs de la collectivité territoriale, la commune apporte à l'association sa participation sous forme de mise à disposition d'un bâtiment modulaire à vocation « Club House du Golf » aménagé sur une partie du terrain communal cadastré AR N° 36 au lieu-dit « La Tuilerie de Renoir » à La Roche Posay.

L'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** », a pour objet, de contribuer au développement, à la gestion et l'animation sportive du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » à La Roche Posay.

Ceci ayant été exposé, il est passé à la convention objet des présentes

Convention

Article 1er: mise à disposition des locaux

La Commune de La Roche Posay soutient le « **GOLF CLUB du CONNETABLER** » dans la poursuite de ses objectifs en mettant à la disposition de l'association un bâtiment modulaire aux fins de Club House, propriété de la commune de La Roche Posay, à l'adresse suivante : « la Tuilerie de Renoir » 86270 La Roche-Posay.

En contre partie, l'association du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » devra payer **un loyer annuel (année civile) de 15.000 € (quinze mille euros) pendant 15 ans à compter du 01/03/2012.**

Le versement du loyer sera versé par quart, à la fin de chaque trimestre civil, soit au 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année et sera à adresser à la :

- Trésorerie municipale de Pleumartin
27 Avenue Hargarten
86450 PLEUMARTIN

Article 2 : Désignation des locaux

En vue d'y faire fonctionner l'activité de l'association ouverte au public, la **Commune de La Roche-Posay** met à disposition de l'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » un bâtiment modulaire d'une superficie de 162,50 m² comprenant :

- 1 salle commune d'une superficie de 78,94 m²
- 1 cuisine d'une superficie de 8,12 m²
- 1 bureau n° 1 d'une superficie de 4,87 m²
- 1 bureau n° 2 d'une superficie de 8,81 m²
- 1 local technique d'une superficie de 4,23 m²
- 1 sanitaire homme d'une superficie de 3,48 m²
- 1 sanitaire femme d'une superficie de 3,48 m²
- 1 vestiaire homme d'une superficie de 17,26 m²



- 1 vestiaire femme d'une superficie de 21,03 m²
- 1 verrière d'une superficie de 12,5 m²
- Terrasse, parking et espaces verts d'une superficie de 3 150 m²

Article 3 : Etat des locaux

L'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » s'engage à maintenir l'intérieur des locaux en état.

(L'association prendra les locaux dans l'état où ils se trouveront lors de son entrée en jouissance, l'association déclarant les biens connaître pour les avoir vus et visités à sa convenance. (Un état des lieux d'entrée contradictoire a été ou sera dressé et sera annexé aux présentes).

Article 4 : Destination des locaux

Les locaux, objet de la présente convention, seront utilisés par l'association à usage exclusif pour la réalisation de son activité.

Article 5 : Entretien et réparation des locaux

L'Association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » locataire s'engage à assurer à ses frais le bon entretien général de l'ensemble des locaux, installations et matériel.

Il est cependant convenu que l'entretien de gros œuvre (murs, toitures,) est à la charge de la commune propriétaire. En cas d'insuffisance d'entretien, l'exploitant pourra être mis en demeure d'y remédier après lettre d'avertissement. A défaut d'entretien, la commune fera assurer, aux frais de l'exploitant, la remise en état des installations de la commune propriétaire.

La **Commune de La Roche-Posay** prend à sa charge les travaux qui incombent à tout propriétaire d'immeuble, toutes les protections contre l'incendie, ainsi que l'entretien de la pompe de relevage pour l'évacuation des eaux usées vers le réseau public.

Le référent sécurité est le président de l'association du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** »

Article 6 : Transformation et embellissement des locaux.

Toute modification devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la mairie. Elles deviendront, en cas de départ de l'association, la propriété de la collectivité locale sans indemnité. Aucun aménagement ne devra être réalisé devant les issues de secours.

Article 7 : Cession, sous-location.

La présente convention étant consentie « intuitu personae » et en considération des objectifs décrits ci-dessus, toute cession de droits en résultant est interdite.

De même l'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » s'interdit de sous-louer tout ou partie des locaux, objet de la présente convention et plus généralement d'en conférer la jouissance totale ou partielle à un tiers par quelque modalité juridique que ce soit.

La **Commune de La Roche-Posay** pourra utiliser les locaux du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » pour toute manifestation respectant les statuts et règlements de l'association, et sous réserve de la désignation d'un responsable chargé de la préparation et de l'organisation.

La Commune devra tenir compte du calendrier établi par le « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » et des dates de fermeture annuelles.

Article 8 : Espaces publics

1. Un parking pour les besoins de l'association du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » a été aménagé et comprend 38 places, dont 2 places réservées aux personnes handicapées.

L'entrée de ce parking doit se faire côté practice du golf. L'accès du haut (matérialisé par une chaîne) ainsi que l'allée et la plateforme de retournement seront strictement réservés aux véhicules de livraison et de secours et devront rester libres en permanence.

L'entretien de l'espace parking sera à la charge de l'association.

2. **Espaces verts**

L'aménagement paysager et l'entretien des espaces verts seront à la charge de l'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** »

Article 9 : Durée renouvellement.

La présente convention est conclue pour une durée 15 ans, à compter du 01/03/2012.

Elle fera l'objet d'un renouvellement par reconduction expresse, pour la même durée si, dans les trois mois précédant la date de reprise ou libération des locaux, aucun des cocontractants ne la dénonce.

Le montant du loyer fera l'objet d'une révision à l'issue de la présente convention.

La présente convention entrera en vigueur, une fois signée par les deux contractants, à la date de sa notification au Maire de la commune de La Roche-Posay.

Article 10 : Charges, Impôts, taxes.

La **Commune de La Roche-Posay** assume les charges de propriétaire telles qu'elles sont définies dans la législation en vigueur.

Les impôts et taxes de toute nature relatifs aux locaux visés par la présente convention seront supportés par la collectivité territoriale.

Les impôts et taxes relatifs à l'activité de l'association seront supportés par l'association (Taxes d'habitation).

Article 11 : Charges d'exploitation

L'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » supporte toutes les charges d'exploitation, y compris :

- Les redevances d'électricité, d'eau, d'assainissement, de téléphone et d'ordures ménagères.
- Les frais d'entretien de chauffage du local
- Le contrat et les frais d'entretien de la climatisation du local

Article 12 : Assurances.

La **Commune de La Roche-Posay** souscrit un contrat d'assurance garantissant les locaux (risques du propriétaire).

L'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » s'engage à souscrire toutes assurances pour ses Membres et pour toute personne, ainsi que pour le matériel et le mobilier, présents dans les lieux.

L'association du « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » devra souscrire auprès des compagnies d'assurance des contrats pour les risques d'incendie, d'explosion, de dommages



d'ordre électrique, de dégâts des eaux, etc. afférents aux bâtiments, ainsi que pour la responsabilité civile du propriétaire d'immeuble.

Un exemplaire de la police devra être présenté annuellement à la Commune en annexe de la présente convention.

Le concessionnaire (Association du Golf club du Connétable) est tenu, conformément à la loi, de contracter toute assurance couvrant les différents risques encourus du fait de l'exploitation des services, notamment :

- Le risque locatif et le recours des voisins en ce qui concerne l'occupation des lieux
- Le risque Responsabilité Civile Générale et le Risque Accidents en ce qui concerne l'exploitation proprement dite.

Les polices d'assurances devront comporter une renonciation formelle à tout recours contre la commune.

Le Maire ou son représentant, peut, à tout moment, demander toute justification concernant l'accomplissement des obligations ci-dessus.

Article 13 : responsabilité recours.

L'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » sera personnellement responsable vis-à-vis de la commune de La Roche-Posay et des tiers, des conséquences dommageables résultant des infractions aux clauses et conditions de la présente convention, de son fait ou de celui de ses membres ou de ses préposés.

L'association répondra des dégradations causées aux locaux mis à disposition pendant le temps qu'elle en aura la jouissance et commises tant par elle que par ses membres, préposés, et toute personne effectuant des travaux ou des interventions pour son compte sans autorisation préalable de la commune.

Article 14 : Obligations de l'association.

En contrepartie de la mise à disposition du local qui lui est consentie par la commune de La Roche-Posay, l'association « **GOLF CLUB du CONNETABLE** » s'engage expressément à :

- fournir à la fin de chaque année un compte rendu d'exécution de la réalisation des objectifs et actions prévus, ainsi qu'un compte-rendu de son assemblée générale et la liste des membres de son bureau.
- fournir son bilan comptable, son compte de résultat.
- fournir un budget prévisionnel pour l'exercice à venir.

Article 15 : Résiliation

En cas de non respect par l'une des parties de l'une des quelconques des obligations contenues dans la présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant l'envoi par l'autre partie d'une lettre recommandée avec accusé de réception contenant mise en demeure d'avoir à exécuter et restée sans effet.

La résiliation de la présente par la Commune et en dehors de toute faute de l'association ne donnera lieu à aucune indemnisation de cette dernière.

La présente convention sera résiliée de plein droit en cas de dissolution de l'association ou par la destruction des locaux par cas fortuit ou de force majeure.

Article 16 : Litiges

Tout litige qui résulterait de l'application de cette présente convention fera l'objet d'une tentative de conciliation par un expert désigné d'un commun accord.
A défaut de conciliation, les litiges seront soumis à la juridiction compétente.

Article 17 : Réquisition du bâtiment modulaire

Dans le cadre d'un déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (P.C.S.), le Maire ou son représentant pourra réquisitionner le bâtiment modulaire et ses abords sans que cela donne droit à indemnisation à l'association.

Article 18 : Election de domicile.

Pour l'exécution de la présente convention les parties font élection de domicile :

- Pour la commune à Place de la République, 86270 La Roche-Posay
- Pour l'association au lieu : La Tuilerie de Renoir, 86270 La Roche-Posay.

Fait à La Roche-Posay, le 22 FEV. 2012
En 4 exemplaires



Pour la Mairie de La Roche-Posay
Le Maire,

Pascale MOREAU

Pour l'association « GOLF CLUB du CONNETABLE »
le Président,

Christian DELOFFRE

CONSTAT D'ETAT DES LIEUX

Du 20 décembre 2011

Désignation : **BATIMENT MODULAIRE POUR LE GOLF**
 Adresse : **LA TUILERIE DE RENOIR 86270 LA ROCHE POSAY**
 Bâtiment : **CLUB HOUSE**

Le Propriétaire : **Commune de La Roche Posay**
 Le Locataire sortant : **Aucun**
 Le Locataire entrant : **Association du GOLF CLUB du CONNETABLE**

Entrée le 1 janvier 2012

Départ le

Code A :

- N : neuf
- B : bon état
- Mo : moyen état
- Ma : mauvais état

Code B :

- P : propriétaire
- Cl : charge locataire

Désignation des lieux	Codes		Observations
	A	B	
Salle commune (78,94 m²) - Serrurerie - Menuiserie, huisserie Aluminium (portes, fenêtres, baies et volets roulants) - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en dalles acoustiques - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Appareillage électrique - Climatiseur système réversible (chauffage et climatisation) - VMC	N N N N N N N N	Cl P P P P P P P	Electricité : 10 prises : N, 2 interrupteurs : N, 11 éclairages fluo encastré : N, 3 climatiseurs : N, 2 prises TV : N, 3 prises PTT et info : N, 5 commandes de volet roulant électrique (V.R.E.) : N Sécurité incendie : 1 DM : N, 1 sirène : N, 1 extincteur EP : N, 1 plan de sécurité : N, 2 blocs de secours : N
Cuisine (8,12 m²) - Robinetterie - Meuble évier - Evier inox - Serrurerie - Menuiserie, huisserie (porte isoplane stratifiée, fenêtres aluminium) - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en dalles acoustiques - Revêtement de sol carrelage en grès	N N N N N N N N	Cl P P Cl P P P P	Electricité : 4 prises : N, 1 interrupteur : N, 1 éclairage fluo encastré : N, 1 convecteur : N, 1 tableau électrique secondaire : N, 1 boîte de commande pompe de relevage : N Robinetterie : 1 évier inox 1 bac + égouttoir : N, 1 robinetterie mélangeur : N

G

cérane - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal - Chauffe eau électrique de 15 litres - VMC	N N N N	P P P N	
Bureau 1 (4,87 m²) - Serrurerie - Menuiserie, huisserie Aluminium (porte, fenêtre et volet roulant) - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal	N N N N N N N	CI P P P P P P	Electricité : 3 prises : N, 1 interrupteur : N, 1 éclairage fluo saillie paralum : N, 1 convecteur : N, 1 prise PTT et info : N,
Bureau 2 (8,81 m²) - Serrurerie - Menuiserie, huisserie Aluminium (portes, fenêtres et volet roulant) - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal	N N N N N N N	CI P P P P P P	Electricité : 3 prises : N, 1 interrupteur : N, 1 éclairage fluo saillie paralum : N, 1 convecteur : N, 1 prise TV : N, 1 prise PTT et info : N, 1 commande de volet roulant électrique (V.R.E.) : N Sécurité incendie : 1 DM : N
Sanitaire Homme (3,48 m²) - Chasse d'eau 3/6 l - Cuvette équipement handicapé - Lavabo équipement handicapé - Robinetterie - Menuiserie, huisserie Aluminium (porte) - Serrurerie - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal - VMC	N N N N N N N N N N N	CI P P CI P P P P P P P	Electricité : 1 interrupteur : N, 1 éclairage hublot étanche : N, 1 convecteur : N Robinetterie et équipement sanitaire : 1 lavabo : N, 1 robinetterie mitigeur : N, 1 WC pour handicapé avec 1 bar d'appuie métallique : N, 1 miroir double : N, 1 distributeur à savon : N, 1 distributeur à papier main : N, 1 distributeur à papier toilette : N, 2 patères : N
Sanitaire Femme (3,48 m²) - Chasse d'eau 3/6 l - Cuvette équipement handicapé - Lavabo équipement handicapé - Robinetterie - Menuiserie, huisserie Aluminium	N N N N N	CI P P CI P	Electricité : 1 interrupteur : N, 1 éclairage hublot étanche : N, 1 convecteur : N Robinetterie et équipement sanitaire : 1 lavabo : N, 1 robinetterie mitigeur : N, 1 WC pour handicapé avec 1 bar

(porte) - Serrurerie - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement - VMC	N N N N N N N	CI P P P P P P	d'appuie métallique : N, 1 miroir double : N, 1 distributeur à savon : N, 1 distributeur à papier main : N, 1 distributeur à papier toilette : N, 2 patères : N
Vestiaire Femme (21,03 m²) - Douche aménagée handicapée - Lavabo équipement handicapé - Robinetterie - Faïence murale douche - Menuiserie, huisserie Aluminium (porte aluminium, porte compacte imputrescible et fenêtres aluminiums) - Serrurerie - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Combiné patères/bancs - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal - VMC	N N N N N N N N N N N N	P P CI P P CI P P P P P P	Electricité : 2 interrupteurs : N, 2 éclairages fluo saillie étanche : N, 1 éclairage hublot étanche : N, 2 convecteurs : N Sécurité incendie : 1 DM : N, 1 sirène : N, 1 bloc de secours : N Robinetterie et équipement sanitaire : 1 lavabo : N, 1 robinetterie mitigeur : N, 1 miroir double : N, 1 robinetterie mitigeur avec douchette flexible : N, 1 barre d'appuie métallique : N, 2 sièges relevables pour handicapé : N, 1 distributeur à savon : N, 1 poigné de porte de douche en pvc : N
Vestiaire Homme (17,26 m²) - Douche aménagée handicapée - Lavabo équipement handicapé - Robinetterie - Faïence murale douche - Menuiserie, huisserie Aluminium (porte aluminium, porte compacte imputrescible et fenêtres aluminium) - Serrurerie - Revêtements muraux en tôle laquée - Plafond en bac acier galvanisé laqué - Revêtement de sol carrelage en grès cérame - Combiné patères/bancs - Appareillage électrique - Convecteur rayonnement horizontal - VMC	N N N N N N N N N N N N	P P CI P P CI P P P P P P	Electricité : 2 interrupteurs : N, 2 éclairages fluo saillie étanche : N, 1 éclairage hublot étanche : N, 2 convecteurs : N Sécurité incendie : 1 DM : N, 1 bloc de secours : N Robinetterie et sanitaire : 1 lavabo : N, 1 robinetterie mitigeur : N, 1 miroir double : N, 1 robinetterie mitigeur avec douchette flexible : N, 1 barre d'appuie métallique : N, 1 siège relevable pour handicapé : N, 1 distributeur à savon : N, 1 poigné de porte de douche en pvc : N
Local technique (4,23 m²) - Menuiserie, huisserie Aluminium (porte) - Serrurerie	N N	P CI	Electricité : 1 prise électrique : N, 1 interrupteur : N, 1 éclairage hublot étanche : N, 1 armoire électrique général : N, 1 contacteur de température : N

- Revêtements muraux en tôle laquée	N	P	Sécurité incendie : 1 DM : N, 1 centrale incendie avec sirène : N, 1 bloc de secours : N, 1 extincteur CO2 : N Baie de brassage : 1 coffret 19 7U, 1 panneau 36 ports, 1 bandeau passe câble, 1 bandeau 6 prises 2P+T, 1 mise à la terre : N Robinetterie : 1 robinet de puisage : N
- Plafond en bac acier galvanisé laqué	N	P	
- Revêtement de sol carrelage en grès cérame	N	P	
- Appareillage électrique	N	P	
- Convecteur rayonnement horizontal	N	P	
- Baie de brassage informatique	N	CI	
- Chauffe eau électrique de 300 litres	N	P	
- Alarme incendie type 4	N	P	
- VMC	N	P	
Extérieur bâtiment			
- Auvent en acier galvanisé laqué avec couverture en plaques alvéolaires translucides	N	P	Electricité : 8 hublots d'éclairage extérieur hebenoid avec commande par détecteur de mouvement : N Robinetterie : 2 robinets de puisage extérieur : N
- Robinetterie	N	CI	
- Appareillage électrique	N	P	
- Antenne de réception TV	N	P	

Fait à LA ROCHE POSAY, le 22 FEV. 2012

Le locataire entrant
Le « GOLF CLUB du CONNETABLE »

Le mandataire du propriétaire
La Mairie de LA ROCHE POSAY

Le Président

Le Maire

Christian DELOFFRE



Pascal MOREAU

Commune de La Roche-Posay

date de dépôt : **14 mars 2011**

demandeur : **Commune de la Roche Posay**

pour : **un bâtiment communal.**

adresse terrain : **Golf de la Roche Posay
lieu-dit La Tuilerie de Renoir, à La
Roche-Posay (86270)**

**ARRÊTÉ URBA n° 2011/47
accordant un permis de construire
au nom de la commune de La Roche-Posay**

Le maire de La Roche-Posay,

Vu la demande de permis de construire présentée le 14 mars 2011 par Commune de la Roche Posay demeurant Place de la république lieu-dit Hôtel de Ville, La Roche-Posay (86270);

Vu l'objet de la demande :

- pour un bâtiment communal. ;
- sur un terrain situé Golf de la Roche Posay lieu-dit La Tuilerie de Renoir, à La Roche-Posay (86270) ;
- pour une surface hors-oeuvre nette créée de 162 m² ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le Plan Local d'Urbanisme de La Roche Posay approuvé le 25/05/2007 et notamment la réglementation applicable à la zone **Ng** ;

Vu l'avis favorable de DDT/SHLC/PICQ/Sous-Commission Départementale d'Accessibilité en date du 07/04/2011 ;

Vu l'avis favorable de Sous-Commission Départementale de Sécurité et d'Incendie en date du 29/03/2011 ;

ARRÊTE

Article 1

Le permis de construire est **ACCORDÉ** sous réserve de respecter les prescriptions mentionnées à l'article 2.

Article 2

- Le terrain est concerné par l'emplacement réservé n° R11 pour la réalisation de l'élargissement de la voie pour une surface d'environ 4740 m² au profit de la commune.
- Les prescriptions particulières édictées par le Service Départemental d'Incendie et de Secours de la Vienne et reproduites en annexe ci-jointe seront rigoureusement respectées.
- Les prescriptions particulières édictées par la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité des personnes handicapées et reproduites en annexe ci-jointe seront rigoureusement respectées.
- Tous les raccordements aux divers réseaux publics seront réalisés en souterrain.

Fait à la Roche Posay, le 27 Avril 2011



Le maire, Adjoint,

Colette BAERT

La présente décision est transmise au représentant de l'Etat dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

Le (ou les) demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de sa notification. A cet effet il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux. Il peut également saisir d'un recours gracieux l'auteur de la décision ou d'un recours hiérarchique le Ministre chargé de l'urbanisme ou le Préfet pour les arrêtés délivrés au nom de l'Etat. Cette démarche prolonge le délai de recours contentieux qui doit alors être introduit dans les deux mois suivant la réponse (l'absence de réponse au terme de deux mois vaut rejet implicite).

Durée de validité du permis :

Conformément à l'article R.424-17 du code de l'urbanisme, l'autorisation est périmée si les travaux ne sont pas entrepris dans le délai de deux ans à compter de sa notification au(x) bénéficiaire(s). Il en est de même si, passé ce délai, les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année. En cas de recours le délai de validité du permis est suspendu jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle irrévocable.

Conformément aux articles R.424-21 et R.424-22, l'autorisation peut être prorogée pour une année si les prescriptions d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Dans ce cas la demande de prorogation est établie en deux exemplaires et adressée par pli recommandé ou déposée à la mairie deux mois au moins avant l'expiration du délai de validité.

L'autorisation peut être prorogée par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagnée de l'autorisation pour laquelle vous demandez la prorogation, au moins deux mois avant l'expiration du délai de validité.

Le (ou les) bénéficiaire du permis / de la déclaration préalable peut commencer les travaux après avoir :

- adressé au maire, en trois exemplaires, une déclaration d'ouverture de chantier (le modèle de déclaration CERFA n° 13407 est disponible à la mairie ou sur le site internet urbanisme du gouvernement) ;
- installé sur le terrain, pendant toute la durée du chantier, un panneau visible de la voie publique décrivant le projet. Le modèle de panneau, conforme aux prescriptions des articles A. 424-15 à A. 424-19, est disponible à la mairie, sur le site internet urbanisme du gouvernement, ainsi que dans la plupart des magasins de matériaux).

Attention : l'autorisation n'est définitive qu'en l'absence de recours ou de retrait :

- dans le délai de deux mois à compter de son affichage sur le terrain, sa légalité peut être contestée par un tiers. Dans ce cas, l'auteur du recours est tenu d'en informer le (ou les) bénéficiaires du permis au plus tard quinze jours après le dépôt du recours.
- dans le délai de trois mois après la date du permis, l'autorité compétente peut le retirer, si elle l'estime illégal. Elle est tenue d'en informer préalablement le (ou les) bénéficiaire du permis et de lui permettre de répondre à ses observations.

L'autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers : elle a pour objet de vérifier la conformité du projet aux règles et servitudes d'urbanisme. Elle n'a pas pour objet de vérifier que le projet respecte les autres réglementations et les règles de droit privé. Toute personne s'estimant lésée par la méconnaissance du droit de propriété ou d'autres dispositions de droit privé peut donc faire valoir ses droits en saisissant les tribunaux civils, même si l'autorisation respecte les règles d'urbanisme.

Les obligations du (ou des) bénéficiaire de l'autorisation :

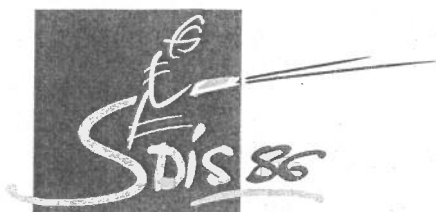
Il doit souscrire l'assurance dommages-ouvrages prévue par l'article L.242-1 du code des assurances.

NOTIFIÉ AU REPRÉSENTANT
de l'Etat le 27 AVR. 2011

Le Maire Adjoint



Colette BAERT



Chasseneuil-du-Poitou, le 29 mars 2011

**GROUPEMENT EXPERTISE BATIMENTAIRE
SERVICE PREVENTION**

Affaire suivie par le Sergent Chef CHESTIER

☎ 05 49 49 18 66
☎ 05 49 49 18 15

Le Directeur départemental
des Services d'incendie et de secours

à

Pôle territorial Nord de la DDT
2 Place Louis Camille de Hogues
86100 CHATELLERAULT

N/REFERENCES : n°20110245 PREV/TC/2011-134

V/REFERENCES : votre bordereau du mardi 22 mars 2011

OBJET: GOLF E207.0031
Construction d'un "club house" PC08620711N0006
Permis de construire
Route de Leigné-les-Bois
86270 LA ROCHE-POSAY



Par transmission rappelée en référence, vous avez bien voulu me consulter concernant l'affaire citée en objet.

Au vu des éléments fournis par le pétitionnaire conformément aux articles R111-19-17 et R123-19 du Code de la Construction et de l'Habitation, l'établissement concerné par la présente demande est classé en 5^{ème} catégorie sans fonction sommeil. Il relève donc uniquement de l'article R123-14 de ce même code et des dispositions de l'arrêté du 22 juin 1990 relatif à la sécurité contre l'incendie dans les petits établissements recevant du public.

L'article R123-35 du CCH ne s'applique donc pas et, en conséquence, cette affaire n'a pas à être examinée par la commission de sécurité.

A toutes fins utiles, vous trouverez, ci-joint, un rappel synthétique des principales dispositions applicables en matière de sécurité contre l'incendie.

Pour le Directeur départemental des Services
d'incendie et secours de la Vienne

Le chef du service Prévention
Groupement Expertise bâtimentaire

Capitaine Philippe CUNY

**CLASSEMENT DE L'ETABLISSEMENT
SELON LES DONNEES FOURNIES PAR LE DEMANDEUR**
(article R111-19-17)

PRINCIPALES DISPOSITIONS APPLICABLES

- 1- Isoler l'établissement des tiers par des murs et des planchers coupe-feu 1 heure ou par une distance supérieure à 5 mètres (sous réserve qu'une autre réglementation n'impose un degré plus contraignant) (**article PE 6**).
- 2- Isoler les locaux à risques tels que chaufferie, réserves, archives, locaux de stockage de produits dangereux, locaux déchets, machineries ascenseurs, grandes cuisines... par des murs et des planchers coupe-feu de degré 1 heure. Une porte d'intercommunication peut être aménagée sous réserve d'être coupe-feu de degré ½ heure et munie d'un ferme porte (**article PE 9**).
- 3- Doter les locaux, niveaux et, plus généralement, l'établissement de sorties en nombre et largeur totale proportionnés aux effectifs susceptibles de les fréquenter (**article PE11**).

TABLEAU RECAPITULATIF
(article PE11)

Effectif du local, niveau ou établissement	Nombre et largeur minimaux des sorties
E < 20 personnes	1 sortie de 90 cm
20 personnes < E < 50 personnes	2 sorties de 90 cm ou 1 sortie de 140 cm si moins de 25 m à parcourir *
50 personnes < E < 100 personnes	2 sorties de 90 cm **
100 personnes < E < 200 personnes	2 sorties: une de 140 cm et une de 90 cm **

* directement et depuis tout point du local accessible au public pour atteindre la sortie.

** portes manoeuvrant dans le sens de l'évacuation.

RAPPEL

Dans le cas des portes automatiques coulissantes en façade, respecter les dispositions de l'article CO48 §3,4 et 5 avec en particulier :

- fonctionnement sur le principe de la sécurité positive,
- souscription d'un contrat d'entretien.

- 4- Respecter les critères de réaction au feu suivants pour les aménagements intérieurs (**article PE 13**) :
 - M1 pour les revêtements de plafond,
 - M2 pour les revêtements muraux,
 - M4 pour les revêtements de sol,
 - M3 pour les structures des sièges,
 - M4 pour le rembourrage des sièges qui doit être recouvert d'une enveloppe bien close réalisée en matériaux de catégorie M2,
 - M3 pour le gros mobilier,
 - M2 pour les rideaux et tentures disposés dans les locaux de superficie au sol supérieure à 50 m² et M1 si ces aménagements sont réalisés dans les escaliers en cloisonnés.

- 5- Doter les salles de plus de 300 m² situées en rez-de-chaussée et en étage et celles de plus de 100 m² situées en sous-sol d'une ou plusieurs ouvertures communiquant avec l'extérieur soit directement, soit par l'intermédiaire de conduits en partie haute et en partie basse. La surface utile d'évacuation de fumées doit être au moins égale au 1/200^e de la superficie au sol desdits locaux.

La surface libre totale des amenées d'air d'un local doit être au moins égale à la surface géométrique des évacuations de fumées de ces locaux. Chaque dispositif d'ouverture doit être aisément manœuvrable du plancher du local.

Le système de désenfumage naturel peut être remplacé par un système de désenfumage mécanique. Dans ce cas, il y aura lieu d'appliquer les dispositions prévues dans l'instruction technique n° 246 (**article PE14**).

- 6- Doter les escaliers en cloisonnés d'un châssis ou d'une fenêtre en partie haute d'une surface libre de un mètre carré, muni d'un dispositif permettant son ouverture facile depuis le niveau d'accès de l'établissement. Si ce désenfumage naturel ne peut être assuré, l'escalier sera mis en surpression dans les conditions prévues par l'instruction technique n° 246.

Les commandes des dispositifs de désenfumage peuvent être seulement manuelles (**article PE14**).

- 7- Doter l'établissement d'extincteurs portatifs à eau pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un appareil pour 300 m², et un minimum d'un appareil par niveau.

En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent être dotés d'un extincteur approprié aux risques (CO₂ pour le risque électrique, poudre polyvalente pour les liquides inflammables...).

Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le personnel de l'établissement et maintenus en bon état de fonctionnement (**article PE 26**).

- 8- Doter l'établissement d'une alarme sonore de type 4 (sifflet, corne de brume, bloc autonome d'alarme sonore, etc.) audible simultanément de tout point occupé par le public.

Afficher des consignes précises, bien en vue, indiquant :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers,
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours (**article PE 27**).



RAPPEL

En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des îlots, ascenseurs, moyens de secours, etc) (**article PE4§2**).

OBSERVATION CONCERNANT LA DÉFENSE INCENDIE

La défense incendie extérieure est destinée à mettre à la disposition des services d'incendie et de secours, la quantité d'eau nécessaire à l'extinction d'un éventuel sinistre.

Etroitement liée à la nature de l'activité et à ses risques spécifiques, elle devra répondre dans le cas présent aux dispositions suivantes : les moyens assurant les ressources en eau tiendront compte du débit nécessaire à la défense contre l'incendie du projet soit 60 m³/h sous pression minimale d'utilisation de 1 bar, à maintenir pendant 2 heures, en particulier :

- un hydrant (bouche ou poteau d'incendie normalisé de diamètre 100 mm) sera implanté à une distance de moins de 200 mètres mesurée selon l'axe des circulations praticables par un dévidoir. Il sera en permanence, maintenu accessible aux services d'incendie et de secours.

Des consignes précises, affichées bien en vue, doivent indiquer :

- le numéro d'appel des sapeurs-pompiers ;
- l'adresse du centre de secours de premier appel ;
- les dispositions immédiates à prendre en cas de sinistre.

Le personnel doit être instruit sur la conduite à tenir en cas d'incendie et être entraîné à la manœuvre des moyens de secours.

Dans les établissements implantés en étage ou en sous-sol, un plan schématique, conforme aux normes (en particulier la NFS 60-302), sous forme d'une pancarte indestructible, doit être apposé à l'entrée, pour faciliter l'intervention des sapeurs-pompiers. Ce plan comporte l'emplacement des locaux techniques, des stockages dangereux, des dispositifs de coupure des fluides et des commandes des équipements de sécurité."

Rappels

- Vérifications techniques et entretien des installations (article PE4§2).

En cours d'exploitation, l'exploitant doit procéder, ou faire procéder, par des techniciens compétents, aux opérations d'entretien et de vérification des installations et des équipements techniques de son établissement (chauffage, éclairage, installations électriques, appareils de cuisson, circuits d'extraction de l'air vicié, des buées et des graisses des grandes cuisines, des offices de remise en température et des flots, ascenseurs, moyens de secours, etc.).

- Observation concernant la défense incendie :

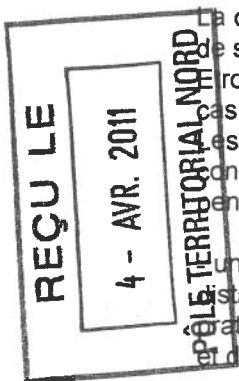
La défense incendie extérieure est destinée à mettre à la disposition des services d'incendie et de secours, la quantité d'eau nécessaire à l'extinction d'un éventuel sinistre.

Etroitement liée à la nature de l'activité et à ses risques spécifiques, elle devra répondre dans le cas présent aux dispositions suivantes :

les moyens assurant les ressources en eau tiendront compte du débit nécessaire à la défense contre l'incendie du projet soit 60 m³/h sous pression minimale d'utilisation de 1 bar, à maintenir pendant 2 heures, en particulier :

un hydrant (bouche ou poteau d'incendie normalisé de diamètre 100 mm) sera implanté à une distance de moins de 150 mètres de l'entrée principale mesurée selon l'axe des circulations praticables par un dévidoir. Il sera en permanence, maintenu accessible aux services d'incendie et de secours.

Fournir un procès-verbal d'essai du débit qui pourra être obtenu auprès de la commune ou du gestionnaire du réseau d'eau localement compétent.



Procès-verbal de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité du Jeudi 7 Avril 2011

Construction d'un Club House au Golf

Permis de construire N° 086 207 11 N0006

Adresse des travaux : La Tuilerie de Renoir

LA ROCHE-POSAY

Catégorie de l'ERP : 5

Pétitionnaire : COMMUNE

Place de la République
86270 LA ROCHE POSAY

PRESENTATION DU PROJET

Pour la partie recevant du public, le projet concerne la construction d'un ensemble modulaire à usage de Club House sur le site du golf.

Deux places de stationnement adapté aux personnes à mobilité réduite sont prévues dans le parking public sur les 38 places de l'établissement.

L'accès depuis le trottoir jusqu'à l'entrée de l'établissement s'effectue par une rampe avec une pente de 5 % sur 6,20 m. de longueur et 1,50 m. de largeur avec palier de repos ou par une marche. Un accès identique par rampe est prévue à l'arrière du bâtiment.

L'établissement comprend : une salle commune accessible par une porte à double vantaux, une terrasse couverte, 2 bureaux, un sanitaire mixte avec WC adapté aux personnes circulant en fauteuil roulant, 2 vestiaires (hommes et femmes) équipés de système de transfert avec une cabine de douche équipée pour les personnes circulant en fauteuil roulant.

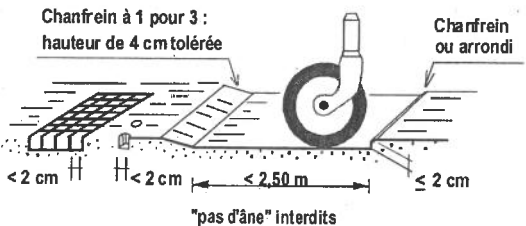
Textes applicables :

Code de la Construction et de l'Habitation (CCH)
Loi N°2005-102 du 11 février 2005
Décret N° 2006-555 du 17 mai 2006
Arrêté du 1^{er} août 2006

La Sous-Commission émet un avis favorable à la demande assorti des prescriptions suivantes :

		Respecter le plan d'aménagement intérieur en date du 4 Avril 2011
	Article 2 :	<u>CHEMINEMENT EXTERIEUR</u>
1	Arrêté du 1er août 2006 Article 2 :	Il devra permettre d'accéder à l'entrée principale ou à une des entrées principales des bâtiments, depuis l'accès au terrain.
2	Arrêté du 1er août 2006 Article 2	Les cheminements accessibles devront être signalés de manière adaptée, notamment pour les personnes atteintes de déficience visuelle ou auditive



3	Arrêté du 1er août 2006 Article 2-II-1	Les cheminements extérieurs accessibles doivent permettre le repérage et le guidage des personnes handicapées. Une signalisation adaptée doit être mise en place à l'entrée du terrain de l'opération, à proximité des places de stationnement pour le public, ainsi qu'en chaque point du cheminement accessible où un choix d'itinéraire est donné à l'utilisateur. Le revêtement du cheminement accessible doit présenter un contraste visuel et tactile par rapport à son environnement. A défaut, le cheminement doit comporter sur toute sa longueur un repère continu, tactile pour le guidage à l'aide d'une canne d'aveugle
4	Arrêté du 1er août 2006 Article 2-II-2-b	Lorsqu'un dévers ne pourra être évité le long du cheminement, il devra être inférieur à 2% ; il est souhaitable que cette valeur ne dépasse pas 1%.
5	Arrêté du 1er août 2006 Article 2-II-3	Le sol ou le revêtement de sol doit être non meuble, non glissant, non réfléchissant et sans obstacle à la roue.
6	Arrêté du 1er août 2006 Article 2-II-3	Les trous et fentes situés dans le sol du cheminement doivent avoir une largeur ou un diamètre inférieur ou égal à 2 cm. (grille, avaloir d'eau pluviale). 
	Article 10	<u>DISPOSITIONS RELATIVES AUX PORTES, PORTIQUES ET SAS.</u>
7	Arrêté du 1er août 2006 Article 10-II-2	Les poignées de porte doivent répondre aux exigences suivantes : - être facilement préhensibles et manœuvrables en position " debout " comme " assis ", y compris par une personne ayant des difficultés à saisir et à faire un geste de rotation du poignet. - la force exercée à la poignée doit être inférieure à 50 N.
8	Arrêté du 1er août 2006 Article 10-II-3	Les portes comportant une partie vitrée importante doivent être repérables ouvertes comme fermées à l'aide d'éléments visuels contrastés par rapport à l'environnement immédiat. (Prévoir deux bandes d'une largeur de 5cm situées respectivement entre 1,10m et 1,60m).
	Arrêté du 1er août 2006 Article 12	<u>DISPOSITIONS RELATIVES AUX SANITAIRES.</u>
9	Arrêté du 1er août 2006 Article 12-I	Les lavabos doivent être accessibles aux personnes handicapées ainsi que les divers aménagements tels que notamment miroir, distributeur de savon, sèche-mains
10	Arrêté du 1er août 2006 Article 12-II-2	La porte du WC devra comporter un dispositif permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré.
11	Arrêté du 1er août 2006 Article 12-II-2	Le lave-mains dans le WC doit avoir le plan supérieur situé à une hauteur maximale de 0,85 m.
12	Arrêté du 1er août 2006 Article 12-II-2	La surface d'assise de la cuvette doit être située à une hauteur comprise entre 0,45 m et 0,50 m du sol, abattant inclus.
13	Arrêté du 1er août 2006 Article 12-II-2	Prévoir une barre d'appui latérale à côté de la cuvette, permettant le transfert d'une personne en fauteuil roulant et apportant une aide au relevage. La barre doit être située à une hauteur comprise entre 0,70 m et 0,80 m. Sa fixation ainsi que le support doivent permettre à un adulte de prendre appui de tout son poids

	Arrêté du 1er août 2006 Article 18	<u>DISPOSITIONS SUPPLEMENTAIRES RELATIVES AUX DOUCHES</u>
14	Arrêté du 1er août 2006 Article 18-II	Prévoir, en dehors du débâtement de porte éventuel : - un siphon de sol - un équipement permettant de s'asseoir et de disposer d'un appui en position " debout " - un espace d'usage situé latéralement par rapport à cet équipement (0,80 x 1,30m.) - des équipements accessibles en position " assis ", notamment des patères, robinetterie, sèche-cheveux, miroirs, dispositif de fermeture des portes.
15	Arrêté du 1er août 2006 Article 18-II	La hauteur d'assise doit être comprise entre 0,45 et 0,50 m., les barres d'appui doivent comporter une partie horizontale située entre 0,70 et 0,80 m.
	Arrêté du 1er août 2006 Article 11	<u>DISPOSITIONS RELATIVES AUX LOCAUX OUVERTS AU PUBLIC, AUX EQUIPEMENTS ET DISPOSITIFS DE COMMANDE.</u>
16	Arrêté du 1er août 2006 Article 11-I	Les équipements, le mobilier, les dispositifs de commande et de service situés dans les établissements recevant du public ou dans les installations ouvertes au public doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
17	Arrêté du 1er août 2006 Article 11-II-2	Au droit de tout équipement, mobilier, dispositif de commande et de service, doit exister un espace d'usage (0,80 x 1,30)
18	Arrêté du 1er août 2006 Article 11-II-2-c	Les éléments d'information et de signalisation doivent être visibles et lisibles par tous les usagers. (supports d'information s'ils sont situés à une hauteur inférieure à 2,20 m, permettant à une personne mal voyante de s'approcher à moins d'1 m. hauteur des caractères d'écriture en aucun cas inférieure à 15 mm pour les éléments de signalisation et d'information relatifs à l'orientation et 4,5 mm dans les autres cas. En outre, les éléments de signalisation doivent être compréhensibles notamment par les personnes atteintes de déficience mentale. Seules les informations fournies de façon permanente aux usagers sont concernées.
19	Arrêté du 1er août 2006 Article 11-II-2-c	Pour permettre le passage des pieds et des genoux d'une personne en fauteuil roulant un vide en partie inférieure d'au moins 0,30 m de profondeur, 0,60 m de largeur et 0,70 m de hauteur devra être créé. La hauteur maximale du guichet ou bureau d'accueil sera de 0,80 m.

Le Président de la Sous-Commission Départementale d'Accessibilité
Pour le Directeur Départemental des Territoires



C. TARDIEU



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE L'AMÉNAGEMENT
DURABLES

DECLARATION D'OUVERTURE DE CHANTIER

cerfa

N° 13407*01

Vous devez utiliser ce formulaire pour :	Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
Déclarer que vous avez commencé les travaux ou aménagements autorisés	La présente déclaration a été reçue à la mairie de la Roche Posay le : 13/10/2011 (cachet de la mairie et signature du receveur)

1- Désignation du permis

Permis de construire ⇒ N° PC 086 207 11 N0006

2- Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l'autorisation)

Vous êtes un particulier

NOM et prénom: Commune de la Roche Posay

3- Coordonnées du déclarant (Ne remplir qu'en cas de changement des coordonnées du titulaire de l'autorisation. Vous pouvez également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du (ou des) co-titulaire(s) de l'autorisation)

Adresse : Numéro : Voie :
Lieu-dit : Localité :
Code postal : BP : CEDEX :
Si le demandeur habite à l'étranger/ Pays : Division territoriale :

J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à l'adresse suivante :@.....

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique, ou, à défaut, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

4. Ouverture de chantier

Je déclare le chantier ouvert depuis le 06/06/2011

☒ Pour la totalité des travaux

☐ Pour une tranche des travaux

Si l'ouverture du chantier ne concerne qu'une partie de l'aménagement ou une partie seulement des constructions, veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions commencés :

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries ? ☐ oui ☐ non

Surface hors œuvre nette créée (en m²) :

Nombre de logements commencés :

dont individuels :

dont collectifs :

Répartition du nombre total de logements terminés par type de financement

☐ Logement Locatif Social :

☐ Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) :

☐ Prêt à taux zéro :

☐ Autres financements :

Je certifie exactes les informations ci-dessus

A. LA ROCHE-POSAY

Le : 13 OCT. 2011



Signature du (ou des) déclarant(s)
Le Maire Adjoint

Collette BAERT

Votre déclaration établie en trois exemplaires devra être déposée à la mairie du lieu du projet

Collette BAERT

Informations : Outre qu'il comporte des risques liés à un accident ou une malfaçon toujours possible, le recours à un travailleur non déclaré est passible des sanctions prévues par les articles L. 362-3 et R. 362-3 du Code du travail. Au moment de l'ouverture du chantier, le bénéficiaire doit être en possession de la preuve qu'il a souscrit une assurance dommage-ouvrages : à défaut, il encourt des sanctions pénales, sauf s'il construit pour lui-même ou sa proche famille.

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc) au centre des impôts ou au centre des impôts fonciers (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du Code général des impôts).

Si vous êtes un particulier : La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande.

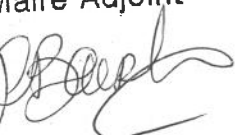
Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre ☐



Déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux



N° 13408*01

Vous devez utiliser ce formulaire pour :	Cadre réservé à la mairie du lieu du projet
• Déclarer l'achèvement des travaux de construction ou d'aménagement • Déclarer que les travaux de construction ou d'aménagement sont conformes à l'autorisation et respectent les règles générales de construction • Déclarer que le changement de destination ou la division de terrain a été effectué et est conforme au permis ou à la déclaration préalable	La présente déclaration a été reçue à la mairie Le Maire Adjoint   le : 20 DEC. 2011 Colette BAERT (cachet de la mairie et signature du receveur)

1- Désignation de l'autorisation

Permis de construire ⇒ N° PC 086 207 11 N0006

2- Identité du déclarant (Le déclarant est le titulaire de l'autorisation)

Vous êtes un particulier

NOM et prénom: Commune de la Roche Posay

3- Coordonnées du déclarant (Ne remplir qu'en cas de changement des coordonnées du titulaire de l'autorisation ou du déclarant. Vous pouvez également remplir la fiche complémentaire en cas de changement des coordonnées du déclarant ou du titulaire du permis.)

Adresse : Numéro : Voie :
Lieu-dit : Localité :
Code postal : _____ BP : _____ CEDEX : _____
Si le demandeur habite à l'étranger/ Pays : Division territoriale :

J'accepte de recevoir par courrier électronique les documents transmis en cours d'instruction par l'administration à l'adresse suivante :@.....

J'ai pris bonne note que, dans un tel cas, la date de notification sera celle de la consultation du courrier électronique, ou, à défaut, celle de l'envoi de ce courrier électronique augmentée de huit jours.

4- Achèvement des travaux

Chantier achevé depuis le 20.12.2011

Ensemble des divisions effectué le :

Changement de destination effectué le :

☒ Pour la totalité des travaux

☐ Pour une tranche des travaux

Veuillez préciser quels sont les aménagements ou constructions achevés :

L'aménageur a été autorisé à différer les travaux de finition des voiries ? ☐ Oui ☐ Non

Surface hors œuvre nette créée (en m²) :

Nombre de logements terminés : dont individuels :

dont collectifs :

Répartition du nombre total de logements terminés par type de financement

☐ Logement Locatif Social :

☐ Accession Aidée (hors prêt à taux zéro) :

☐ Prêt à taux zéro :

☐ Autres financements :

J'atteste que les travaux sont achevés et qu'ils sont conformes à l'autorisation (permis ou non opposition à la déclaration préalable)¹

A. LA ROCHE-POSAY
Le : 20.12.2011



Signature du (ou des) déclarant(s)
Le Maire Adjoint

Jean CHATILLON

A.
Le :

Signature de l'architecte (ou de l'agréé en architecture) s'il a dirigé les travaux

Pièces à joindre :

☐ AT1 : l'attestation constatant que les travaux réalisés respectent les règles d'accessibilité applicables mentionnées à l'art. R.111-19-15 du code de la construction et de l'habitation ;

☐ AT2 : dans les cas prévus par les 4° et 5° de l'article R.111-38 du code de la construction et de l'habitation, la déclaration d'achèvement est accompagnée du document prévu à l'article L. 112-19 de ce code, établi par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23 de ce code, attestant que le maître d'ouvrage a tenu compte de ses avis sur le respect des règles de construction parasismiques et para-cycloniques prévues par l'article L. 563-1 du code de l'environnement

La déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux est adressée :

- soit par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal au maire de la commune
- soit déposée contre décharge à la mairie

A compter de la réception en mairie de la déclaration, l'administration dispose d'un délai de **trois mois** pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration préalable. Ce délai est porté à **cinq mois** si votre projet entre dans l'un des cas prévu à l'article R. 462-7 du code de l'urbanisme².

Dans le délai de 90 jours à compter du moment où les locaux sont utilisables, même s'il reste encore des travaux à réaliser, le propriétaire doit adresser une déclaration par local (maison individuelle, appartement, local commercial, etc.) au centre des impôts ou au centre des impôts foncier (consulter ces services). Ces obligations déclaratives s'appliquent notamment lorsque le permis ou la déclaration préalable ont pour objet la création de surfaces nouvelles ou le changement de destination de surfaces existantes. Le défaut de déclaration entraîne la perte des exonérations temporaires de taxe foncière de 2, 10, 15 ou 20 ans (dispositions de l'article 1406 du Code général des impôts).

Si vous êtes un particulier : La loi n° 78 -17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, s'applique aux réponses contenues dans ce formulaire pour les personnes physiques. Elle garantit un droit d'accès aux données nominatives les concernant et la possibilité de rectification. Ces droits peuvent être exercés à la mairie. Les données recueillies seront transmises aux services compétents pour l'instruction de votre demande.

Si vous souhaitez vous opposer à ce que les informations nominatives comprises dans ce formulaire soient utilisées à des fins commerciales, cochez la case ci-contre ☐

¹ La déclaration doit être signée par le bénéficiaire de l'autorisation ou par l'architecte ou l'agréé en architecture, dans le cas où ils ont dirigé les travaux.

² Travaux concernant un immeuble inscrit au titre des monuments historiques ; travaux situés dans un secteur sauvegardé, dans un site inscrit ou classé au titre du code de l'environnement, travaux concernant un immeuble de grande hauteur ou recevant du public ; travaux situés dans le cœur d'un parc national ou dans un espace ayant vocation à être classés dans le cœur d'un futur parc national ; travaux situés dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques.

CERTIFICAT D'URBANISME D'INFORMATION

DÉLIVRÉ AU NOM DE LA COMMUNE PAR LE MAIRE

IDENTIFICATION	Numéro du dossier : CU 86207 22 H3001
NOM-PRENOMS ET ADRESSE DU DEMANDEUR	Maître Hervé PLAZANET BP 24 86270 LA ROCHE-POSAY
TERRAIN-ADRESSE	LA TUILERIE DE RENOIR
Cadastre (section et numéros) :	AR36

OBJET DE LA DEMANDE DE CERTIFICAT D'URBANISME EN DATE DU : 10/01/2022

Demande formulée en vue de connaître les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété, le régime des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain (art L.410-1 et R 410 - 1 du code de l'urbanisme)

NATURE DES DISPOSITIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Plan local d'urbanisme de LA ROCHE POSAY approuvé en date du 17/12/2019

Zone Ne : Secteur naturel accueillant des structures sportives

SERVITUDES D'UTILITE PUBLIQUE APPLICABLES AU TERRAIN

☒ Aucune

☐ Liste des servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol :

DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU TERRAIN

- L'immeuble est situé dans une zone contaminée par les termites ou susceptible de l'être à court terme (cf arrêté préfectoral n° 2020-DDT-362 du 14/10/2020).
- Le terrain est situé en zone de sismicité 2 (faible). Aussi, toute construction à édifier sur ce terrain devra respecter les règles de construction correspondantes.
- Le terrain est situé dans une zone fortement exposée au phénomène de retrait/gonflement des sols argileux.

DROIT DE PREEMPTION

☒ Pas de droit de préemption (D.P.U.) ❶

☐ Le terrain est soumis au droit de préemption urbain (D.P.U) au bénéfice de la Commune. ❷

❶ Lorsque, lors de la délivrance du présent certificat, le droit de préemption n'est pas institué, il peut l'être ultérieurement et s'appliquer au terrain y compris dans le délai de validité de ce certificat d'urbanisme

❷ Avant toute mutation de terrain ou des bâtiments, le propriétaire devra faire une déclaration d'intention d'aliéner auprès du bénéficiaire du droit de préemption. Elle comportera l'indication du prix et les conditions de la vente projetée.

SANCTION : nullité de la vente en cas d'absence de déclaration.

REGIME DES TAXES ET PARTICIPATIONS D'URBANISME APPLICABLES AU TERRAIN

Articles L.332-6 et suivants du code de l'urbanisme

TAXES

Les contributions cochées ci-dessous seront assises et liquidées après la délivrance d'un permis de construire, d'un permis d'aménager et en cas de non-opposition à une déclaration préalable.

- ☒ Taxe d'aménagement part communale : taux 2,5%
- ☒ Taxe d'aménagement part départementale : taux 1 %
- ☒ Redevance d'archéologie préventive (article L.524-2 du code du patrimoine) : taux 0,4 %

PARTICIPATIONS

Les contributions cochées ci-dessous pourront être prescrites :

- Par un permis de construire ou en cas de permis tacite ou de non opposition à une déclaration préalable, par arrêté pris dans les deux mois suivant la date du permis tacite ou de la décision de non opposition.
- Par un permis d'aménager, elles peuvent être prescrites sous la forme de la participation forfaitaire définie par le c) de l'article L. 332-12.

Participation exigible par délibération préalable :

- ☒ Participation pour voirie et réseaux instaurée par délibération (anciens articles L.332-6-1-2° d), L.332-11-1 et L.332-11-2 du code de l'urbanisme)

Participation exigible sans procédure de délibération préalable :

- ☒ Participation pour équipements publics exceptionnels (article L. 332-8)

Fait à LA ROCHE-POSAY, le 17/01/2022



Le Maire,

Yannick Tartarin
Yannick TARTARIN

Le présent certificat est transmis au représentant de l'État dans les conditions prévues à l'article L.2131-2 du code général des collectivités territoriales.

INFORMATIONS

Le demandeur peut contester la légalité de la décision dans les deux mois qui suivent la date de réception. A cet effet, il peut saisir le tribunal administratif territorialement compétent d'un recours contentieux.

Durée de validité : Le certificat d'urbanisme a une durée de validité de **18 mois**. Il peut être prorogé par périodes d'une année si les prescriptions d'urbanisme, les servitudes d'urbanisme de tous ordres et le régime des taxes et participations n'ont pas évolué. Vous pouvez présenter une demande de prorogation en adressant une demande sur papier libre, accompagné du certificat pour lequel vous demandez la prorogation.

Effets du certificat d'urbanisme : Le certificat d'urbanisme est un acte administratif d'information, qui constate le droit applicable en mentionnant les possibilités d'utilisation de votre terrain et les différentes contraintes qui peuvent l'affecter. Il n'a pas valeur d'autorisation pour la réalisation des travaux ou d'une opération projetée.

Le certificat d'urbanisme crée aussi des droits à votre égard. Si vous déposez une demande d'autorisation (par exemple une demande de permis de construire) dans le délai de validité du certificat, les nouvelles dispositions d'urbanisme ne pourront pas vous être opposés, sauf exceptions relatives à la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique.

Notification dématérialisée : formulaire simplifié

Type de formulaire : A
Code d'envoi : Nouvelle DIA [1]

Références de la notification

Emetteur : **Hervé PLAZANET** (hervé.plazanet@notaires.fr) [code CRPCEN : 086036] le 10/01/2022
SAFER Destinataire : **NAQ**
(Message N°00001)

Version DIA : 1

Nature de l'acte : Vente

Etude de Maître Me Hervé PLAZANET

Tel : 0549862102
Mel :

Responsable du dossier : **Maître Hervé PLAZANET**
Tel : 0549862102
Mel : hervé.plazanet@notaires.fr

Notaire à :
Victor Hugo
Code commune : 207
Département : 86
86270 LA ROCHE-POSAY

Vendeur n°1

COMMUNE DE LA ROCHE POSAY

Représenté(e) par : **Monsieur Yannick TARTARIN**

RCS : 218602076

Commune [2350]

Adresse :

PL de la République
Code commune : 207
Département : 86
86270 LA ROCHE-POSAY

Indivision vendeur : Non

Acquéreur n°1

GLRP IMMOBILIER

Représenté(e) par : **Monsieur GAURENNE THIERRY**

RCS : 907570162

Personne morale au statut inconnu [2000]

Adresse :

ZONE Artisanale du Bosc
Code commune : 176
Département : 34
Route de Baillargues
34130 MUDAISON

Indivision acquereur : Non

Localisation et désignation des biens

Dépt	Commune	Section	N° Plan	Superficie	Nature	Zone d'urbanisme	Division
86	LA ROCHE-POSAY	AR	36	0 ha 89 a 10 ca	Sol- sans précision [130]	naturel (PLU) [N]	non

Superficie totale : 0 ha 89 a 10 ca

Présence de bâti

présence de bâtiment d'habitation : Bâtiments de type industriel ou artisanal [0] (Un bâtiment modulaire comprenant : une salle commune, une cuisine, deux bureaux, un local technique, deux sanitaires homme et femme, deux vestiaires homme et femme, une verrière, une terrasse, parking et espaces verts)

Prix principal et charges de l'acquéreur**Prix principal**

Montant Principal : QUARANTE MILLE EUROS (40 000,00)

Montant TVA :

Base TVA :

Modalité de paiement : Paiement à terme [2] (savoir CREDIT VENDEUR : 1000 euros a la signature, 5000 euros le 15 octobre 2022, 6000 euros le 15 octobre pour les années 2023, 2024, 2025 et 2026 et 10000 euros pour le 18 juillet 2027)

Charges de l'acquéreur

Commission agence : 0,00

Frais de négociation : 0,00

Date et condition d'entrée en jouissance

Date d'entrée en jouissance : à la date de signature

Situation locative

Pas de location sur le bien

Droits à produire : non

Droit au paiement unique : non

Droit de Préemption, Exemptions

Message reçu : Accusé de réception de la SAFER

Accusé de réception d'une notification par la SAFER NAQ

Accusé de réception avec fixation du délai de réponse [1]

Date de début du délai : 10/01/2022

Date limite de réponse : 10/03/2022

Références de la notification

Emetteur : **Hervé PLAZANET** (*herve.plazanet@notaires.fr*) [code CRPCEN : 086036] le 10/01/2022

SAFER Destinataire : **NAQ**

(Message N°00001)

Identifiant SAFCOM : NO 86 22 0153 01

Version DIA : 1



allo|diagnostic



Votre bureau d'expertise conformité sécurité

Pour un service toujours + personnalisé



TRANSACTION

Votre N° de dossier : 1376948

Bien immobilier expertisé :

CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE DE RENOIR
ROUTE DE LEIGNE LES BOIS
86270 LA ROCHE POSAY

Lot(s) :

Références cadastrales :

Appartenant à :

MAIRIE DE LA ROCHE POSAY
PLACE DE LA REPUBLIQUE
86270 LA ROCHE POSAY

Visite effectuée le :

03/01/2022

Nature / état de l'immeuble :

VOTRE BIEN



LA SYNTHÈSE DES CONCLUSIONS

IMPORTANT : Cette page de synthèse ne peut être utilisée indépendamment du rapport d'expertise complet



Diagnostic TERMITES (DDT page 4)

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.



Diagnostic de Performance Energetique (DDT page 16)

Consommation énergétique **D** **233** kWh/m².an
 Emission de GES **B** **6** kgéqCO₂/m².an





Votre bureau d'expertise conformité sécurité

Pour un service toujours + personnalisé



A QUOI SERT CE DOSSIER DE DIAGNOSTICS TECHNIQUES ?

Vous êtes le propriétaire du bien immobilier cité objet de ce dossier et vous souhaitez le vendre ou le mettre en location. Pour cela, la législation française en vigueur vous demande de faire réaliser un certain nombre de diagnostics immobiliers sur le bien afin d'informer au mieux le futur acquéreur ou locataire. Conservez ce dossier précieusement : vous devrez le joindre au futur acte de vente ou en faire une copie pour l'annexer au bail de location.

Ces diagnostics sont définis par la loi selon le projet (de vente ou location), la date du permis de construire de votre bien, sa nature (maison individuelle, appartement, local commercial...), sa localisation et son équipement intérieur. Ils ont pour objectifs principaux :

- le **bien-être des occupants** (diagnostics Plomb, Amiante, Surface habitable, Loi Carrez)
- la **sécurité du bien immobilier** (diagnostics Gaz, Electricité, Termites)
- et la **protection de l'environnement** (DPE) !

Pour en savoir plus, téléchargez gratuitement les fiches pratiques des diagnostics sur notre site www.allodiagnostic.fr !

AdxGroupe c'est aussi des professionnels pour vous accompagner sur vos projets dans :

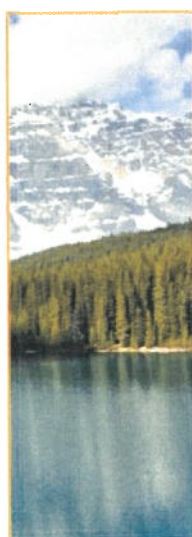
BÂTIMENT

ENVIRONNEMENT

NUMÉRISATION ET GESTION DES DONNÉES



IMMOBILIER



INDUSTRIE



FORMATION



Dossier technique amiante bâti - Dossier amiante parties privatives - Repérage amiante avant travaux - Repérage amiante avant démolition - Contrôle périodique amiante - Examen visuel des surfaces traitées après travaux de retrait des matériaux et produits contenant de l'amiante - Dossier technique amiante à bord de navire - Repérage amiante à bord de navire - Repérage amiante avant travaux à bord de navire - Repérage amiante dans les ouvrages d'arts - Repérage amiante avant travaux et information HAP sur enrobés - Repérage amiante dans le matériel ferroviaire roulant - Gestion amiante patrimoniale - Modification 3D - Plans cibles - Nuages de points - Carnet numérique du bâtiment - Dossier de Diagnostic Technique dans le cadre de la vente et de la location - Diagnostic amiante avant vente - Diagnostic plomb CREP avant vente / avant location - Diagnostic Electricité (avant vente / avant location) - Diagnostic Gaz (avant vente / avant location) - Diagnostic de Performance Energetique (avant vente / avant location) - Diagnostic Termites - Etat Parasitaire - Attestation de surface Loi Carrez - Attestation de surface Habitable - Diagnostic Assainissement - Diagnostic sur la sécurité des piscines enterrées non closes privatives à usage individuel - Plomb dans l'eau - Diagnostic accessibilité handicapé - Document Unique - Diagnostic Technique Global - Gestion des déchets issus de la démolition - Mesure de l'activité volumique du radon 222 dans l'air intérieur - Mesure de la concentration en fibre d'amiante dans l'air au poste de travail - Mesure de la concentration en fibre d'amiante dans l'air environnementale - Mesure de la concentration en plomb dans l'air - Evaluation de la Qualité de l'air Intérieur - Pollution des sols





allo|diagnostic



Votre bureau d'expertise conformité sécurité

Pour un service toujours + personnalisé



ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ADX GROUPE, ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ADX GROUPE n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ADX GROUPE est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ADX GROUPE dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,
Le 2 janvier 2021

**Pour des
compléments ou une
réactualisation**

**Appelez le
conseiller
sédentaire**



**Pour des
questions
techniques**

**Appelez le
diagnostiqueur**





Votre bureau d'expertise
conformité sécurité

Pour un service toujours + personnalisé

PARTICULIERS

allo diagnostic

PROFESSIONNELS



Safety
Ethics
Environment



Votre rapport de diagnostic

TERMITES



- MAIRIE DE LA ROCHE POSAY
- Réf. Locative :
- CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE
DE RENOIR ROUTE DE LEIGNE LES
BOIS
86270 LA ROCHE POSAY
- N° de dossier ADX: 1376948
- Date de réalisation : 03/01/2022
- Date de rendu : 03/01/2022
- Référence au programme des travaux
: OS
- MAIRIE DE LA ROCHE POSAY

CONCLUSION :

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.



17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS / Tél. : 09 70 69 07 47 - Fax : 05 49 30 18 66
SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912780604 & 3912431104

N°1

POUR VOTRE
BIEN

ÉTAT DU BÂTIMENT RELATIF À LA PRÉSENCE DE TERMITES

Code de la Construction et de l'Habitation, art. L 133-6 & R 271-5 - Arrêté du 29 mars 2007 et du 7 mars 2012 - Norme NF P 03-201 (2016)
V2019-10

Bien objet de la mission :

CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE DE RENOIR
ROUTE DE LEIGNE LES BOIS
86270 LA ROCHE POSAY

Références Cadastres

Nature

Périmètre de repérage

Non communiqué

Locaux sportifs

**Toutes parties accessibles sans
démontage ni destruction**

Nb. de niveaux : 1

Nb. de bâtiments : 2

Expertise demandée le

03/01/2022

Visite effectuée le

03/01/2022

Heure d'arrivée

09 h 00

Durée du repérage

01 h 30

Arrêté préfectoral **Le bien est situé dans une zone soumise à un arrêté préfectoral:**

86270 LA ROCHE-POSAY (Information au 27/01/2020)

Niveau d'infestation inconnu

18/04/2002 - Arrêté préfectoral - 2002-D2/B3-137

15/06/2016 - Arrêté préfectoral - N° 2016-DDT-904

08/03/2017 - Arrêté préfectoral - N°2017-DDT-161

Commanditaire :

MAIRIE DE LA ROCHE POSAY
PLACE DE LA REPUBLIQUE

Diagnostic

Certifié par

GEORGIADIS charly

N° de certification

CPDI5138

Date d'obtention

18/01/2019

Donneur d'ordre (si différent du propriétaire)

MAIRIE DE LA ROCHE POSAY Gestionnaire
PLACE DE LA REPUBLIQUE,
86270 LA ROCHE POSAY

Compagnie d'assurance

AXA

N° de police

3912280604

Date de validité

31/12/2021

	GEORGIADIS charly ALLODIAGNOSTIC POITOU 06 01 45 64 19	Certification n° CPDI5138 Décernée par : I.Cert Vérifiez vous-même sur Internet la certification de notre diagnostiqueur !
réinventons / notre métier	17 Rue Albin Haller 86000 POITIERS / Tél. : 09 70 69 07 47 - Fax : 05 49 30 18 66 SAS au capital de 6 990 495 € - RCS PARIS 505 037 044 - RC professionnelle AXA n° 3912280604 & 3912431104	

CONCLUSION :

Il n'a pas été repéré d'indice d'infestation de termites.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences ont été certifiées par **I.Cert**. N° de certification **CPDI5138** délivré le **18/01/2019** et expirant le **17/01/2024**.

Fait à **POITIERS**, le **03/01/2022**

Par : **GEORGIADIS charly**

Signature
Georgiadis Charly
17 Rue Albin Haller
86000 Poitiers
RCS 505 037 044

1 - CONCLUSIONS DETAILLEES

DESCRIPTION GENERALE DES PIECES VISITEES :

Etage	Piece	Sol	Mur	Plafond
Rez de chaussée	Douche 1	Béton et Carrelage	Faïence	Peinture
	Douche 2	Béton et Carrelage	Faïence	Peinture
Extérieur	Façade 1		Tôle métallique + Bois	
	Terrasse couverte	Béton		
	Façade 2		Tôle métallique + Bois	
	Toiture 1	Tôle métallique		
	Toiture 2	Tôle métallique		
Rez de chaussée	Plenum	Faux plafond et Faux plafond	Tôle laquée blanc	Sol : Faux plafond et Faux plafond
	Cuisine	Carrelage + parquet	Tôle laquée blanc	Faux Plafond
	Accueil	Carrelage + parquet	Tôle laquée blanc	Faux Plafond
	Direction	Carrelage	Tôle laquée blanc	Tôle métallique
	Local technique	Carrelage	Tôle laquée blanc	Tôle métallique
	Enseignement	Carrelage	Tôle laquée blanc	Tôle métallique
	WC Homme	Carrelage	Tôle laquée blanc	Tôle métallique
	WC Femme	Carrelage	Tôle laquée blanc	Faux Plafond
	Vestiaires Homme	Carrelage	Tôle laquée blanc	Tôle métallique
	Vestiaires Femme	Carrelage + parquet	Tôle laquée blanc	Faux Plafond

BATIMENTS ET/OU PARTIES DU BATIMENT (PIECES ET VOLUME) NON VISITEES ET JUSTIFICATION :

Néant

Des investigations complémentaires devront être réalisées sur ces éléments non inspectés afin de compléter le repérage.

OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS EXAMINES:

Identification des bâtiment et parties de bâtiments visités et des éléments infestés ou ayant été infestés par les termites et ceux qui ne le sont pas :

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Extérieur		
Toiture 1	Sol - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Toiture 2	Sol - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Façade 1	Mur - Tôle métallique + Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Façade 2	Mur - Tôle métallique + Bois	Absence d'indices d'infestation de termites
Terrasse couverte	Sol - Béton	Absence d'indices d'infestation de termites
Rez de chaussée		
Plenum	Sol - Faux plafond et Faux plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Panneaux aluminium et Faux Plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
Cuisine	plinthes, huisseries, fenêtres, portes, parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage + parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
Accueil	Plafond - Faux Plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
	plinthes, huisseries, fenêtres, portes, parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage + parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
Direction	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Faux Plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
	plinthes, huisseries, portes, fenêtres	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites

Bâtiments et parties de bâtiments visités (1)	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Local technique	Plafond - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
	plinthes, huisseries, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Enseignement	plinthes, huisseries, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
WC Homme	plinthes, huisseries, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	plinthes, huisseries, fenêtres, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
WC Femme	plinthes, huisseries, fenêtres, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Faux Plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
Vestiaires Homme	plinthes, huisseries, portes, fenêtres, plinthes, huisseries, fenêtres, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Tôle métallique	Absence d'indices d'infestation de termites
Vestiaires Femme	plinthes, huisseries, fenêtres, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Carrelage + parquet	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Tôle laquée blanc	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Faux Plafond	Absence d'indices d'infestation de termites
Douche 1	plinthes, huisseries, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites
Douche 2	plinthes, huisseries, portes	Absence d'indices d'infestation de termites
	Sol - Béton et Carrelage	Absence d'indices d'infestation de termites
	Mur - Faïence	Absence d'indices d'infestation de termites
	Plafond - Peinture	Absence d'indices d'infestation de termites

(1) Identifier notamment chaque bâtiment et chacune des pièces du bâtiment.

(2) Identifier notamment : ossature, murs, planchers, escaliers, boiseries, plinthes, charpentes...

(3) Mentionner les indices ou l'absence d'indices d'infestation de termites et en préciser la nature et la localisation.

Parties extérieures des bâtiments visités	Ouvrages, parties d'ouvrages et éléments examinés (2)	Résultats du diagnostic d'infestation (3)
Néant	-	-

li_termite_ComposantExterieur_FIN

OUVRAGES, PARTIES D'OUVRAGES ET ELEMENTS NON EXAMINES ET JUSTIFICATION :

Identification des bâtiments et parties du bâtiment (pièces et volumes) n'ayant pu être visités et justification :

Néant

Identification des ouvrages, parties d'ouvrages et des éléments qui n'ont pas été examinés et justification :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Motif
Néant	-	

Nota : ADX Groupe s'engage à retourner sur les lieux afin de compléter le constat aux parties d'immeubles non visités, dès lors que les dispositions permettant un contrôle des zones concernées auront été prises par le propriétaire ou son mandataire.

Nota : Seules les parties ou pièces mentionnées explicitement plus haut ont été visitées.

- Les indications concernant le bien (constitution, situation, références cadastrales, n° les lots, propriétaire...) nous ont été communiquées oralement par le mandataire, propriétaire, agence ou étude notariale.
- Ce constat sera nul de plein droit, quel que soit le bénéficiaire, s'il est procédé à des interventions ou modifications substantielles de nature à modifier le constat établi (travaux, dépose de revêtements, etc.).
- Notre société n'exerce aucune activité de traitement préventif, curatif ou d'entretien de lutte contre les agents de dégradation biologique des bois mis en œuvre.
- Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Nous vous rappelons que ce diagnostic consiste exclusivement en la recherche des termites dans le bâti et aux alentours du bâti (10m), à l'exclusion de tout autre parasite du bois. La recherche élargie aux différents parasites (insectes xylophages, à larves xylophages et champignons lignivores) est une mission complémentaire et différente (« l'Etat parasitaire », ou Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis, définie par la norme NF P03-200), qui ne fait en aucun cas l'objet du présent rapport.

Selon les termes du décret n°2006-1653 du 21 décembre 2006 et de la norme NF P03 201, le présent rapport n'a de valeur que pour la date de la visite et est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission ; il doit dater de moins de six mois pour pouvoir être annexé à la promesse de vente ou à l'acte authentique

CONSTATATIONS DIVERSES :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Observations et constatations diverses
Général	-	Des éléments de décoration en bon état (doublage, placage, lambris, etc.) peuvent cacher ou rendre inaccessibles des parties boisées plus anciennes.

INFORMATIONS COLLECTÉES AUPRES DU DONNEUR D'ORDRE

- ☐ Présence de traitements antérieurs contre les termites
- ☐ Présence de termites dans le bâtiment
- ☐ Fourniture de la notice technique relatif à l'article R 112-4 du CCH si date du dépôt de la demande de permis de construire ou date d'engagement des travaux postérieure au 1/11/2006

Constat_Divers_DebListe détaillée des composants hors termites :

Localisation	Liste des ouvrages, parties d'ouvrages	Résultats du diagnostic d'infestation d'agents de dégradation biologique
Néant	-	-

Constat_Divers_Fin

- Note : Les indices d'infestation des autres agents de dégradation biologique du bois sont notés de manière générale pour information du donneur d'ordre, il n'est donc pas nécessaire d'en indiquer la nature, le nombre et la localisation précise. Si le donneur d'ordre le souhaite, il fait réaliser une recherche de ces agents dont la méthodologie et les éléments sont décrits dans la norme NF-P 03-200. (mai 2016)
- Nota 1 : Dans le cas de la présence de termites, il est rappelé l'obligation de déclaration en mairie de l'infestation prévue aux articles L.133-4 et R. 133-3 du code de la construction et de l'habitation.
- Nota 2 : Conformément à l'article L-271-6 du CCH, l'opérateur ayant réalisé cet état relatif à la présence de termites n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à lui, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur des ouvrages pour lesquels il lui est demandé d'établir cet état.

Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert Centre Alphas - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)**

COMMENTAIRES :

Les zones situées derrière les doublages des murs et plafonds n'ont pas été visitées par défaut d'accès

2 – METHODOLOGIE DU DIAGNOSTIC

Le but de la mission est exclusivement limité à l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment objet de la mission.

Il ne porte que sur les éléments (bois) visibles et accessibles lors du passage de notre technicien.

Ce contrôle est réalisé par examen visuel et, si besoin est, sondage ou martèlement des bois. Il n'est pas destructif et ne comporte aucun démontage complexe.

Tous les éléments, ouvrages ou parties d'ouvrage susceptibles d'être infestés et accessibles lors de l'expertise sont contrôlés : plinthes, planchers, bâtis de portes et de fenêtre, charpentes, etc.

Il est donc de la responsabilité du propriétaire ou de son mandataire de procéder aux démontages ou sondages destructifs ponctuels nécessaires, le cas échéant, pour vérifier l'étendue des infestations, et ce de préférence avant notre visite.

Cette recherche ne comporte aucune destruction ni démontage complexe, à l'exception du soulèvement des plaques de faux-plafonds ou trappes de visite. Par conséquent, notre responsabilité ne saurait être engagée dans le cas d'une découverte ultérieure d'agents de dégradation biologique du bois dans les endroits non accessibles ou hermétiquement clos lors de notre visite (ossatures en bois cachées par des contre-cloisons, planchers recouverts, face intérieure des parquets, menuiseries peintes pour lesquelles le propriétaire ou le mandataire nous interdit de procéder à un sondage, etc.).

IMPORTANT :

« L'intervention n'a pas eu pour but de donner un diagnostic de la résistance mécanique des bois et matériaux, même s'il y a eu bûchage (enlèvement de matière, afin de vérifier jusqu'où s'est répandue l'attaque). L'intérêt étant de signaler l'état défectueux par la présence ou l'absence d'agents de dégradation biologiques du bois dans l'immeuble, d'établir un rapport de constat de l'état parasitaire d'un immeuble bâti ou non bâti »

Il ne nous est donc pas possible de porter un jugement quant à la résistance des matériaux infestés, notamment dans le cas des charpentes. Seul, un homme de l'art serait apte à en évaluer l'affaiblissement et à déterminer la nécessité ou non de consolider ou de remplacer les parties atteintes.

Moyens d'investigation : Inspection visuelle (avec lampe et loupe si besoin) et poinçonnage, à l'exclusion de tout autre appareillage. Tous nos diagnostiqueurs sont équipés du matériel nécessaire à la bonne pratique de leur activité (échelle de 3m, EPI, outillage léger, etc.)

La mission et son rapport sont exécutés conformément à la norme AFNOR NF P 03-201 (Février 2016), à l'article L.133-5, L.133-6, L.271-4 à 6, R133-7 et à l'arrêté du 07 mars 2012 modifiant l'arrêté du 29 mars 2007. La recherche de termites porte sur les termites souterrain, termites de bois sec ou termites arboricole et est effectuée jusqu'à 10 mètres des extérieurs de l'habitation, dans la limite de la propriété.

Représentant du propriétaire (accompagnateur) : **SUR PLACE AVEC DIRIGEANT**

3 – INFORMATIONS GENERALES

Généralités

Les termites sont des insectes sociaux. En France métropolitaine et dans les DOM, les zones contaminées ou susceptibles de l'être font l'objet de mesures réglementaires (arrêtés préfectoraux et/ou municipaux).

Il existe des cartes précisant les départements soumis à arrêtés préfectoraux ainsi que les zones contaminées (Observatoire national à consulter sur le site www.termite.com.fr)

Dans les DOM, il est fréquent que des espèces différentes attaquent la même construction.

Termites présents en France métropolitaine

Termites souterrains

À ce jour, en France métropolitaine, cinq espèces de termites souterrains sont identifiées :

- *Reticulitermes santonensis*
- *Reticulitermes lucifugus*
- *Reticulitermes banyulensis*
- *Reticulitermes grassei*
- *Reticulitermes urbis*

L'infestation d'un bâtiment débute le plus souvent à partir de ses assises, caves, sous-sols, sols, vides sanitaires, mitoyennetés, et d'une manière générale de tout contact avec la terre. Lors de la réalisation d'un état relatif à la présence de termites, une attention toute particulière doit être portée à l'examen de ces zones.

Les termites progressent du sol vers les niveaux supérieurs. Il est rare que la charpente d'un immeuble isolé soit attaquée par des termites s'il n'y a pas d'infestation ailleurs dans le bâtiment en particulier dans les niveaux inférieurs.

Termites dits de bois sec

L'espèce *Kalotermes flavicollis* est présente dans le sud de la France métropolitaine principalement sur le pourtour méditerranéen.

Fréquente dans les jardins, sur les arbres fruitiers, dans les espaces verts et dans les vignes, cette espèce ne provoque qu'exceptionnellement des dégâts dans les lieux habités.

Si c'est le cas, les dégradations sont très localisées.

En cas d'infestation de l'immeuble par les termites

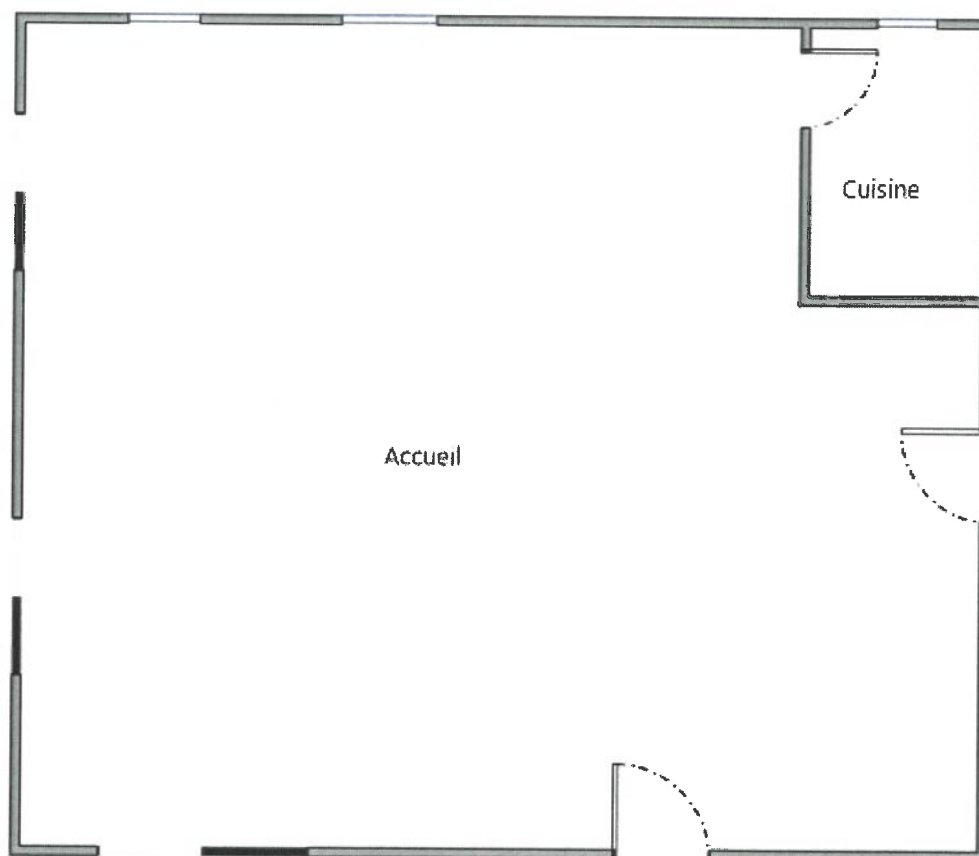
Une déclaration doit être adressée par l'occupant ou, à défaut, par le propriétaire, au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble.

Cette déclaration doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception ou bien déposée contre décharge en mairie.

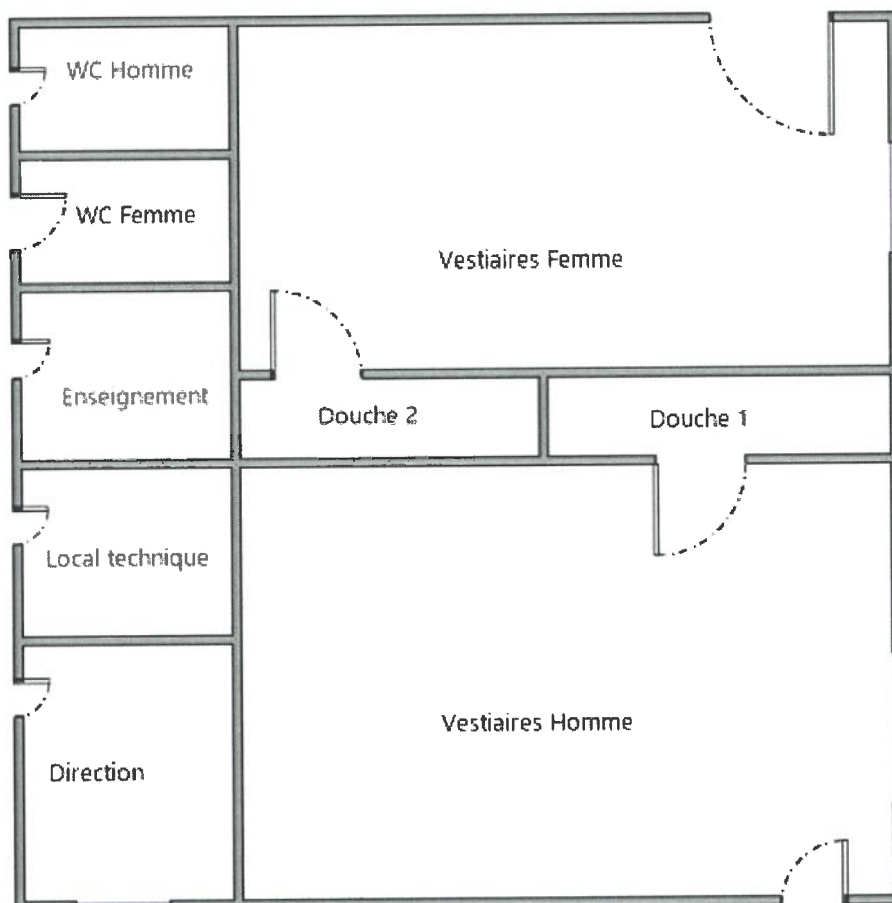
Datée et signée, elle précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification de l'immeuble (adresse, références cadastrales, etc.) et mentionne les indices révélateurs de la présence de termites : à cette fin, le présent rapport peut y être annexé.

(Articles L. 133-4 et R. 133-3 du Code de la construction et de l'habitation)

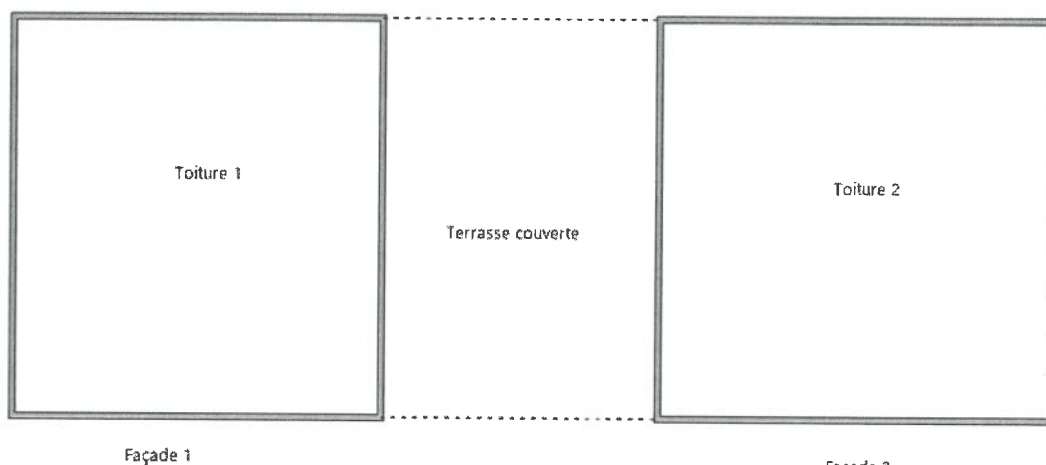
ANNEXE - PLANS CROQUIS



Rez-de-chaussée - club housse



Rez-de-chaussée - vestiaire



Plan de masse

Contrat de mission

Rendez-vous : lundi 3 janvier 2022 Expertises: DPE MENTION + TERMITES + ERP Précision Date ADN: 2021/01/03 Précision: 9H15	Numéro de mission : 1376948
---	---------------------------------------

Contact sur site : Sur place avec dirigeant

Objet de la mission :

☐ Dossier Technique Amiante	☐ Métrage (Loi Carrez)	☐ Diagnostic électricité	☐ ERNMT
☐ Diag amiante avant-vente	☐ Métrage (Loi Boutin)	☐ Diagnostic Technique (SRU)	☐ Etat des lieux
☐ Dossier amiante Parties Privatives	☐ Diagnostic plomb (CREP)	☒ DPE	
☐ Diag amiante avant travaux	☐ Diagnostic plomb (DRIPP)	☐ Prêt à taux zéro	
☐ Diag amiante avant démolition	☐ Diag Assainissement	☐ Etat des lieux (Loi Scellier)	
☒ Diagnostic Terme	☐ Sécurité piscines	☐ Accessibilité Handicapés	
☐ Etat parasite	☐ Diagnostic gaz	☐ Plomb dans l'eau	

Bien concerné :

CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE DE RENOIR
ROUTE DE LEIGNE LES BOIS, 86270 LA ROCHE POSAY

Surface : Bâtiment : Ref. Cadastres : non communiqué Date : 03/01/2022 Chauffage :	Surface exacte : Toutes parties accessibles sans démontage ni destruction Nb. de niveaux : 1 Nb. de bâtiments : 2 Etage : N° des lots : Type de bien : Locaux sportifs	Digicode : N° appart : Année de construction : AVENIR (après 1er juillet 2007) Type de mission : Autres
---	---	--

Annexes :

Remarques :

Club House du Golf de La Roche Posay
Personne en charge du dossier : Monsieur ROBICHON Philippe - 06.81.08.44.59

Donneur d'ordre - MAIRIE DE LA ROCHE POSAY PLACE DE LA REPUBLIQUE 86270 LA ROCHE POSAY	Prescripteur
Propriétaire MAIRIE DE LA ROCHE POSAY PLACE DE LA REPUBLIQUE 86270 LA ROCHE POSAY 05 49 86 20 59 - 06.81.08.44.59 ph.robichon@ville-larocheposay.fr	Facturation MAIRIE DE LA ROCHE POSAY PLACE DE LA REPUBLIQUE 86270 LA ROCHE POSAY

Destinataire rapport :	Autre :
-------------------------------	----------------

Le donneur d'ordre reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales de vente annexées et donne ordre à le groupe ADX Groupe d'effectuer les expertises décrites ci-dessus sur le bien désigné ci-dessus, pour un montant forfaitaire de 358,80 €. Ce prix pourra être révisé en fonction de la surface réelle constatée lors de l'expertise du bien. Le donneur d'ordre autorise le groupe ADX Groupe à effectuer la recherche d'amiante sur les échantillons prélevés, le cas échéant (chaque analyse sera facturée 80.00 € TTC).

L'accès total au bien concerné, à ses dépendances et aux différents éléments de la construction objets de la mission doivent être assurés préalablement à notre intervention (pièces vides, boises dégagées et accessibles, trappes ouvertes, etc.)

Les modalités de paiement sont : sur place à l'expert, à la fin de la mission ; à réception de la facture, avec un supplément de 3.00 € TTC (frais de gestion) ; en domiciliaire la facture à l'étude notariale, avec des frais de dossier de 62.80 € TTC (sauf si la demande émane de l'étude notariale elle-même)

Les rapports d'expertise seront envoyés au client sous 24 heures ouvrées après la réalisation de l'intervention de l'expert (sauf en cas d'envoi d'analyses au laboratoire), et ce dès obtention de la garantie du paiement.

Fait à LA ROCHE POSAY, le 03/01/2022

Signature du diagnostiqueur:

Signature du client:

adx *Experts*
 Société d'expertise
 53200 Châteauneuf
 RCS 505 037 044

CONDITIONS GENERALES DE SERVICE

Les présentes conditions générales de vente régissent les relations contractuelles entre le groupe ADX Groupe et le client. La société ALLODIAGNOSTIC, société par actions simplifiée, au capital de 6.990.495,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 505 037 044, dont le siège social est situé 37 rue de la Victoire, 75009 PARIS, qui par l'intermédiaire de son site www.adxgroupe.com exerce une activité de vente et fourniture de prestations de service à distance au sens des dispositions des articles L.121-16 et suivants du Code de la consommation, ci-après désignée « le Vendeur ». Le client est toute personne physique ou toute personne morale, prise en la personne de son représentant, professionnel ou particulier, qui décide d'acquiescer les services proposés par ADX Groupe. Il déclare jouir de la capacité et des pouvoirs nécessaires pour conclure le présent contrat.

1. DISPOSITIONS GENERALES

1-1 ACCEPTATION

Le client déclare avoir pris connaissance des présentes conditions générales avant de passer commande et les avoir acceptées expressément sans réserves. Le client dispose de la faculté de sauvegarder et d'éditer les présentes conditions générales en utilisant les fonctionnalités standards de son navigateur ou ordinateur.

1-2 DOMAINE D'APPLICATION

Les présentes dispositions sont uniquement applicables aux services effectués et facturés aux Clients établis en France métropolitaine. Le groupe ADX Groupe agit exclusivement dans le cadre des diagnostics techniques prescrits par les articles L.271-6 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation.

2. CONCLUSION DU CONTRAT

2-1 DEVIS PREALABLE

A la demande du client et suivant les indications fournies par lui, ADX Groupe établit gratuitement et préalablement à la conclusion du contrat un devis qui comprend le descriptif de la prestation demandée. Tout devis est valable deux mois à compter de sa date d'émission.

2-2 CONTENU DU CONTRAT

Le contrat est formé par les documents suivants :

- La commande ;
- Les conditions générales en vigueur au jour de la commande.

2-3 CARACTERE DEFINITIF DE LA COMMANDE

Toute commande constitue une vente ferme et définitive. Dans l'hypothèse de l'émission d'un devis préalable, la commande est ferme et définitive dès lors que le devis est accepté par le Client. En cas de vente à distance, l'acceptation du contrat s'effectue par le « double clic », lequel constitue une signature électronique qui a la même valeur qu'une signature manuscrite. 2-4 DROIT DE RETRACTATION Toutefois lorsque le client est un consommateur non professionnel, il dispose d'un délai de sept jours francs à compter de l'acceptation de l'offre pour exercer son droit de rétractation. Ce délai est porté à quatorze jours en cas de commande par le biais du site www.adxgroupe.com. Le droit de rétractation doit être exercé au moyen de l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse suivante : ADX Groupe - Parc Saint Fiacre - 53200 Château-Gontier, le cachet de la poste faisant foi. Lorsque le droit de rétractation est exercé, ADX Groupe s'engage à rembourser le client au plus tard dans les trente jours suivant la date à laquelle le droit de rétractation a été exercé. Le droit de rétractation ne peut pas être exercé si le client a demandé à ce que la prestation de service soit débutée ou fournie avant l'expiration du délai de sept jours conformément aux dispositions de l'article L121-20-2 du Code de la consommation.

3. MODIFICATION DU CONTRAT

Toute modification d'une commande du fait du Client (soit par suite d'ajouts ou de retraits de prestations, soit par suite d'erreur dans les indications données à ADX Groupe) peut entraîner une facturation complémentaire.

Le Client peut modifier la date et l'heure du rendez-vous jusqu'à 24 heures avant la date et l'heure prévues au contrat, sans aucun frais. En cas de commande par le biais du site www.adxgroupe.com, le tarif de la commande pourra être ajusté par rapport au prix de vente affiché sur le site.

En cas de modification dans les 24h précédant le rendez-vous du fait du Client, le groupe ADX Groupe facturera au Client la

somme de 50 euros TTC au titre des frais administratifs engendrés

4. EXECUTION DU CONTRAT

4-1 OBLIGATIONS D'ALLODIAGNOSTIC

ADX Groupe fournit la prestation de service commandée à la date mentionnée sur le bon de commande. En cas d'indisponibilité du service commandé, le client sera informé de cette indisponibilité et se verra proposer d'autres dates. Le client peut à sa demande, être remboursé au plus tard dans les trente jours du paiement des sommes qu'il a versées si les nouvelles dates proposées ne lui conviennent pas.

En outre, ADX Groupe se réserve le droit de refuser d'honorer une commande relative aux établissements qui présenteraient un danger et pour lesquels le Client ne consentirait pas à prendre les mesures de sécurité recommandées par ADX Groupe.

ADX Groupe agit exclusivement dans le cadre des diagnostics techniques prescrits par les articles L271-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation. Les investigations se limitent aux seules opérations nécessaires pour répondre aux exigences légales de la réglementation relative aux diagnostics techniques, à l'exclusion notamment d'investigations techniquement irréalisables ou dans des endroits inaccessibles ou hermétiquement clos ou non signalés. Il ne sera procédé à aucun démontage complexe ni à aucun sondage destructif. ADX Groupe adresse par voie électronique un rapport dématérialisé ou par voie postal lorsque cette option a été commandée, dans un délai de 3 jours après l'exécution des prestations et sous réserve de la réception de l'entier paiement du prix, hors commande ayant nécessité des prélèvements et des analyses. Les rapports restent la propriété d'ADX Groupe jusqu'au complet paiement du prix. ADX Groupe se réserve la possibilité de sous-traiter une commande qui lui aurait été adressée. Dans cette hypothèse, ADX Groupe se porte fort de ce que son sous-traitant bénéficie des compétences certifiées par un organisme accrédité ainsi que d'une assurance conformément aux dispositions des articles R.271-1 et R.271-2 du Code de la Construction et de l'Habitation.

4-2 OBLIGATIONS DU CLIENT

Le Client ou toute personne mandatée le représenter, doit être présent aux dates et heures convenues pour permettre à le groupe ADX Groupe l'accès à l'immeuble et pour l'accompagner au cours de l'exécution des prestations. Le Client ou toute personne mandatée le représenter fournit les renseignements utiles à l'exécution des prestations. Le Client met à disposition de le groupe ADX Groupe les moyens techniques et d'accessibilité nécessaires à l'exécution des prestations.

5. PRIX

5-1 DISPOSITIONS GENERALES

Tous les prix des services proposés à la vente sont exprimés en Euro et tiennent compte de la Taxe sur la Valeur Ajoutée applicable au jour de la commande.

5-2 MODIFICATION DU PRIX

Le prix de vente des prestations de services est celui en vigueur au jour de l'acceptation de l'offre. ADX Groupe se réserve la faculté de modifier ses prix à tout moment mais s'engage à appliquer les tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande. En cas d'erreur dans les informations communiquées par le Client qui seraient révélées lors de l'exécution de la prestation, notamment dans les hypothèses où la surface réelle diagnostiquée est supérieure à celle annoncée, la date de construction de l'immeuble est différente de celle déclarée ou les équipements électriques et de gaz installés dans l'immeuble sont différents de ceux annoncés, le groupe ADX Groupe se réserve le droit de modifier le prix de la prestation en application des tarifs en vigueur. En application des articles L271-6 et suivants du Code de la construction et de l'habitation, le groupe ADX Groupe doit, dans des cas précis, procéder à des prélèvements de matériaux et à l'analyse de ces matériaux. En ce cas, le groupe ADX Groupe se réserve le droit de modifier le prix de la prestation et de facturer au client 90 € TTC par analyse.

5-3 PAIEMENT DU PRIX

Le paiement s'effectue par tout moyen au plus tard le jour de l'exécution prévue du contrat. Dans l'hypothèse d'un contrat conclu à distance par le biais du site internet, le paiement est effectué par carte bancaire dans le cadre d'un système sécurisé.

En l'absence de paiement, le groupe ADX Groupe se réserve le droit de refuser l'exécution du contrat jusqu'au complet règlement des sommes

dues. ADX Groupe se réserve le droit de refuser d'honorer une commande émanant d'un client avec lequel un litige de paiement serait en cours.

Conformément à l'article L. 441-6 du code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'application d'intérêt au taux contractuel mensuel de 10% applicable à compter de la date d'exigibilité de la facture. Dans l'hypothèse d'un contrat conclu avec un professionnel, tout retard dans le paiement du prix entraîne l'exigibilité d'intérêts de retard dus à compter de la date de réception de la facture, dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points. Tout retard de paiement entraîne de plein droit l'exigibilité d'une indemnité de 40 euros.

6. ANNULATION ET RESILIATION

Conformément aux dispositions de l'article L114-1 du Code de la Consommation, les sommes versées sont des arrhes. Si le client décide de résilier le contrat et dans tous les cas d'inexécution de ses obligations par le client, les sommes versées à la commande restent acquises à le groupe ADX Groupe. Si ADX Groupe décide de résilier le contrat, les sommes versées par le Client sont intégralement remboursées.

7. RESPONSABILITE & ASSURANCE

La responsabilité de ADX Groupe ne peut pas être engagée en cas d'inexécution ou de mauvaise exécution du contrat due soit au fait du client soit à un cas de force majeure, et notamment dans le cas où l'accès à l'immeuble est rendu impossible en raison de l'absence du client aux dates et heures convenues. La responsabilité ADX Groupe ne saurait être recherchée de quelque manière que ce soit pour une quelconque erreur ou omission d'une prestation effectuée hors le cadre de sa mission de diagnostic technique telle que définie par le Code de la construction et de l'habitation. Aucune responsabilité de le groupe ADX Groupe ne peut être retenue en cas de découverte ultérieure des produits initialement recherchés dans les endroits non diagnostiqués. La responsabilité de le groupe ADX Groupe ne saurait être recherchée quant à la conformité des détecteurs de fumée installés chez le client, lequel ne pourrait agir en garantie que contre le fournisseur de le groupe ADX Groupe. le groupe ADX Groupe déclare avoir souscrit une assurance couvrant les conséquences d'un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions telles que définies ci-dessus et fournira à première demande le justificatif de son assurance.

8. REGLEMENT DES LITIGES

8-1 RECLAMATION

Toute réclamation doit être adressée à l'adresse suivante : ADX Groupe - Parc Saint Fiacre - 53200 Château-Gontier - Tél : 02 85 40 10 25. Email : litiges@alldiagnostic.fr 8-2 CLAUSE ATTRIBUTIVE DE COMPETENCE TERRITORIALE

En présence d'un client ayant la qualité de commerçant, les parties conviennent qu'à défaut de règlement amiable tout litige relatif à la conclusion ou à l'exécution du contrat relèvera de la compétence exclusive du Tribunal de commerce d'ANGERS.

9. DROIT D'ACCES, D'OPPOSITION, DE RECTIFICATION OU DE SUPPRESSION DES DONNEES A CARACTERE PERSONNEL

Les informations qui sont demandées au Client lors de la demande de devis ou conclusion du contrat sont nécessaires au traitement de sa commande. Le groupe ADX Groupe se réserve le droit d'utiliser les données personnelles collectées pour exercer une action commerciale ultérieure, par quelque moyen que ce soit. Sauf désaccord du client, le groupe ADX Groupe se réserve le droit de communiquer les données personnelles le concernant à des partenaires commerciaux rigoureusement sélectionnés. Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, le Client peut exercer son droit d'accès, d'opposition, de rectification et de suppression des données le concernant en s'adressant à ADX Groupe à l'adresse suivante :

ADX Groupe - Parc Saint Fiacre - 53200 Château-Gontier
- Tel : 02 85 40 10 25
- Email : litiges@alldiagnostic.fr.

10. CONSERVATION DU CONTRAT

Conformément aux dispositions de l'article L 134-2 du Code de la consommation, ADX Groupe assure la conservation de l'écrit qui constate la conclusion du présent contrat pendant un délai de 10 ans et en garantit à tout moment l'accès au client.



Votre bureau d'expertise conformité sécurité

Pour un service toujours + personnalisé



DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGÉTIQUE

BIEN EXPERTISÉ :

N° de dossier : **1376948**

Date de réalisation : **03/01/2022**

MAIRIE DE LA ROCHE POSAY
CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE DE RENOIR
ROUTE DE LEIGNE LES BOIS
86270 LA ROCHE POSAY



VOTRE RAPPORT DE DIAGNOSTIC RÉALISÉ PAR :



GEORGIADIS charly

06 01 45 64 19

Certifié par : I.Cert

CONCLUSION

Consommation énergétique **D**
Emission de GES **B**

233 kWh/m²/an
6 kgéqCO₂/m²/an

DIAGNOSTIC DE PERFORMANCE ENERGETIQUE (6.3.C BIS)

Une information au service de la lutte contre l'effet de serre

N° :1376948

Le cas échéant, nature de l'ERP : X: Établissements sportifs couverts

Année de construction :2006 - 2012

Valable jusqu'au : 02/01/2032 *

*suivant la réforme du Décret n° 2020-1610 du 17 décembre 2020 relatif à la durée de validité des diagnostics de performance énergétique

Date (visite) :03/01/2022

Diagnosticteur :GEORGIADIS charly

Signature :


Siret 51200 017 044
RCS 505 037 044

Adresse :CLUB HOUSE DU GOLF - LA TUILERIE DE RENOIR ROUTE DE LEIGNE LES BOIS 86270 LA ROCHE POSAY

☒ Bâtiment entier ☐ Partie de bâtiment (à préciser)

S_{th} : 165 m²

Propriétaire :

Nom :MAIRIE DE LA ROCHE POSAY

Adresse :PLACE DE LA REPUBLIQUE

86270 LA ROCHE POSAY

Gestionnaire (s'il y a lieu) :

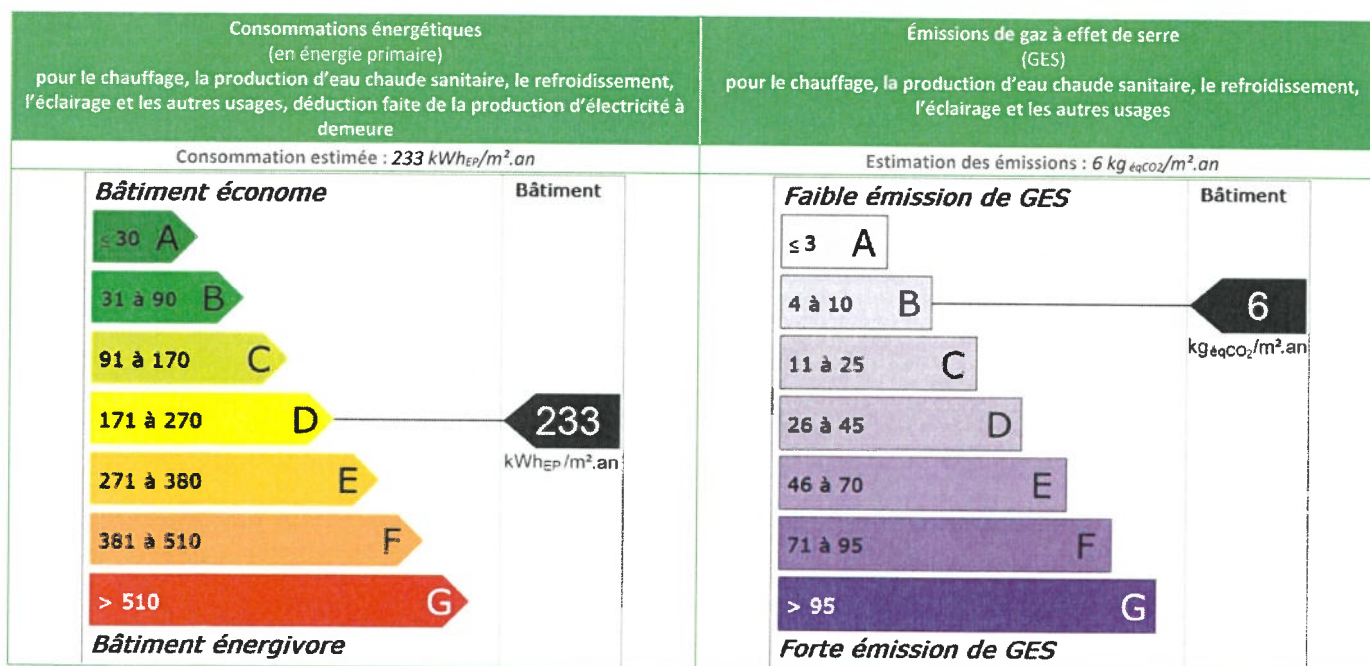
Nom :

Adresse :

Consommations annuelles d'énergie

Période des relevés de consommations considérée : 2019-2018-2017 / n° ADEME : n° : 2286T0005955Z

	Consommations en énergies finales	Consommations en énergie primaire	Frais annuels d'énergie
	détail par énergie en kWh _{EP}	détail par énergie en kWh _{EP}	
Bois, biomasse	-	-	-
Électricité	Electricité : 16 756 kWh _{EP}	38 540 kWh _{EP}	4 860 €
Gaz	-	-	-
Autres énergies	-	-	-
Production d'électricité à demeure	-	-	-
Abonnements	-	-	-
TOTAL		38 540 kWh_{EP}	4 860 €



Descriptif du bâtiment (ou de la partie de bâtiment) et de ses équipements

Bâtiment		Chauffage et refroidissement	Eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage
Murs : Mur sandwich tôle galvanisé /isolant/tôle laquées blanc donnant sur l'extérieur		Système de chauffage : PAC air/air installée entre 2008 et 2014 (système individuel)	Système de production d'ECS : Ballon électrique à accumulation vertical (autres catégorie ou inconnue), contenance ballon 300 L
Toiture : Plafond en bac acier donnant sur l'extérieur (terrasse) avec isolation intérieure (réalisée entre 2006 et 2012)		Convecteur électrique NFC, NF** et NF*** (système individuel)	Système d'éclairage : -Luminaire à ballas électronique (14 Watts) - Éclairage ext. : 8 hublots ext. Hebenoid type option télécommandé
Menuiseries ou parois vitrées : Porte(s) métal avec 30-60% de double vitrage Fenêtres coulissantes métal sans rupture de ponts thermiques double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets roulants aluminium Fenêtres oscillo-battantes métal sans rupture de ponts thermiques double vitrage avec lame d'air 16 mm et volets roulants aluminium		Système de refroidissement : Néant	Système de ventilation : VMC SF Auto réglable de 2001 à 2012
Plancher bas : Dalle béton donnant sur un vide-sanitaire avec isolation intrinsèque ou en sous-face (réalisée entre 2006 et 2012)		Rapport d'entretien ou d'inspection des chaudières joint : Néant	
Nombre d'occupants : 50 max		Autres équipements consommant de l'énergie : Néant	
Énergies renouvelables		Quantité d'énergie d'origine renouvelable : 0 kWh _{EP} /m².an	
Type d'équipements présents utilisant des énergies renouvelables : Néant			

Pourquoi un diagnostic

- Pour informer le futur locataire ou acheteur ;
- Pour comparer différents locaux entre eux ;
- Pour inciter à effectuer des travaux d'économie d'énergie et contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Factures et performance énergétique

La consommation est estimée sur la base de factures d'énergie et des relevés de compteurs d'énergie. La consommation ci-dessus traduit un niveau de consommation constaté. Ces niveaux de consommations peuvent varier de manière importante suivant la qualité du bâtiment, les équipements installés et le mode de gestion et d'utilisation adoptés sur la période de mesure.

Énergie finale et énergie primaire

L'énergie finale est l'énergie utilisée dans le bâtiment (gaz, électricité, fioul domestique, bois, etc.). Pour disposer de ces énergies, il aura fallu les extraire, les distribuer, les stocker, les produire, et donc dépenser plus d'énergie que celle utilisée en bout de course.

L'énergie primaire est le total de toutes ces énergies consommées.

Constitution de l'étiquette énergie

La consommation d'énergie indiquée sur l'étiquette énergie est le résultat de la conversion en énergie primaire des consommations d'énergie du bien.

Énergies renouvelables

Elles figurent sur cette page de manière séparée. Seules sont estimées les quantités d'énergie renouvelable produite par les équipements installés à demeure (sur le bâtiment ou à proximité immédiate).

Commentaires:

Néant

Conseils pour un bon usage

La gestion des intermittences constitue un enjeu capital dans ce bâtiment : les principaux conseils portent sur la gestion des interruptions ou des ralentis des systèmes pour tous les usages (chauffage, ventilation, climatisation, éclairage ou autres).

Gestionnaire énergie

- Mettre en place une planification énergétique adaptée à l'établissement.

Chauffage

- Vérifier la programmation hebdomadaire et/ou quotidienne.
- Vérifier la température intérieure de consigne : elle peut être abaissée considérablement selon la durée de la période d'inoccupation, traitez chaque local avec sa spécificité (par exemple, température entre 14 et 16°C dans une salle de sport, réglez le chauffage en fonction du taux d'occupation et des apports liés à l'éclairage dans une salle de spectacle).
- Réguler les pompes de circulation de chauffage : asservissement à la régulation du chauffage, arrêt en dehors des relances.

Ventilation

- Si le bâtiment possède une ventilation mécanique, la programmer de manière à l'arrêter ou la ralentir en période d'inoccupation.

Eau chaude sanitaire

- Arrêter les chauffe-eau pendant les périodes d'inoccupation.
- Changer la robinetterie traditionnelle au profit de mitigeurs.

Confort d'été

- Installer des occultations mobiles sur les fenêtres ou les parois vitrées s'il n'en existe pas.

Éclairage

- Profiter au maximum de l'éclairage naturel.
- Remplacer les lampes à incandescence par des lampes basse consommation.
- Installer des minuteurs et/ou des détecteurs de présence, notamment dans les circulations et dans les sanitaires.
- Optimiser le pilotage de l'éclairage avec par exemple une extinction automatique des locaux la nuit avec possibilité de relance.

Bureautique

- Opter pour la mise en veille automatique des écrans d'ordinateurs et pour le mode économie d'énergie des écrans lors d'une inactivité prolongée (extinction de l'écran et non écran de veille).
- Veiller à l'extinction totale des appareils de bureautique (imprimantes, photocopieurs) en période de non utilisation (la nuit par exemple) ; ils consomment beaucoup d'électricité en mode veille.
- Opter pour le regroupement des moyens d'impression (imprimantes centralisées) ; les petites imprimantes individuelles sont très consommatrices.

Sensibilisation des occupants et du personnel

- Éteindre les équipements lors des périodes d'inoccupation.
- Sensibiliser le personnel à la détection de fuites d'eau afin de les signaler rapidement.
- Veiller au nettoyage régulier des lampes et des luminaires, et à leur remplacement en cas de dysfonctionnement.
- Veiller à éteindre l'éclairage dans les pièces inoccupées, ainsi que le soir en quittant les locaux.
- Sensibiliser les utilisateurs de petit électroménager : extinction des appareils après usage (bouilloires, cafetières), dégivrage régulier des frigos, priorité aux appareils de classe A ou supérieure.
- En été, utiliser les occultations (stores, volets) pour limiter les apports solaires.

Compléments

Néant

Recommandations d'amélioration énergétique

Sont présentées dans le tableau suivant, quelques mesures visant à réduire vos consommations d'énergie du bâtiment ou de la partie du bâtiment.

Mesures d'amélioration	Commentaires
Chauffages	Remplacement des convecteurs par des panneaux rayonnants au minimum dans les pièces principales.
Eau chaude Sanitaire	Envisager une installation d'eau chaude sanitaire solaire.
Eau chaude Sanitaire	Lors du remplacement envisager un équipement performant type ECS thermodynamique.
Ventilation	Envisager la mise en place d'une Ventilation Mécanique Contrôlée Simple Flux Hygroréglable B.

Commentaires

Néant

Références réglementaires et logiciel utilisés : Article L134-4-2 du CCH et décret n° 2011-807 du 5 juillet 2011, arrêtés du 31 mars 2021, 8 octobre 2021 et du 17 juin 2021 relatif à la transmission des diagnostics de performance énergétique à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et relatif à l'utilisation réglementaire des logiciels pour l'élaboration des diagnostics de performance énergétique, décret 2020-1610, 2020-1609, décret 2006-1653, 2006-1114, 2008-1175 ; Ordonnance 2005-655 art L271-4 à 6 ; Loi 2004-1334 art L134-1 à 5 ; décret 2006-1147 art R.134-1 à 5 du CCH et loi grenelle 2 n°2010-786 du juillet 2010. Logiciel utilisé : LICIEL Diagnostics v4.

Si votre bien a été construit avant le 1er Janvier 1997, par notre devoir de conseil nous vous rappelons vos obligations de faire réaliser en cas de travaux un Repérage Amiante Avant Travaux par un diagnostiqueur certifié qui suivra le programme de repérage de la liste C du décret du 3 juin 2011 et de l'annexe A de la norme NF X 46-020 de décembre 2008. Les travaux sont à réaliser par un professionnel qualifié.

Pour plus d'informations :

www.developpement-durable.gouv.fr, rubrique Performance énergétique

www.ademe.fr

Date (visite) : 03/01/2022

Nota : Le présent rapport est établi par une personne dont les compétences sont certifiées par **I.Cert - Centre Alphasis - Bâtiment K - Parc d'affaires - Espace Performance 35760 SAINT GREGOIRE (détail sur www.info-certif.fr)**

Nom de l'opérateur : **GEORGIADIS charly**, numéro de certification : **CPDI5138** obtenue le **31/12/2018**

**ATTESTATION D'INDEPENDANCE ET DE MOYENS**

Je, soussigné Edouard CARVALLO, Président du groupe ADX GROUPE, ayant son siège social à MONTROUGE (92120), 62 B Avenue Henri Ginoux, atteste sur l'honneur que la société répond en tous points aux exigences définies par les articles L 271-6 et R 271-3 du Code de la Construction et de l'Habitation.

Ainsi, la société ADX GROUPE n'a aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni vis-à-vis du propriétaire (ou de son mandataire) faisant appel à elle, ni vis-à-vis d'une quelconque entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il est demandé d'établir l'un des documents constituant le Dossier de Diagnostics Techniques.

La société ADX GROUPE est titulaire d'un contrat d'assurance permettant de couvrir les conséquences d'un engagement de sa responsabilité liée à ses interventions (RC professionnelle souscrite auprès de la société d'assurance AXA, sous les polices numérotées 3912280604 et 3912431104).

Enfin, la société ADX GROUPE dispose de tous les moyens matériels et en personnel nécessaire à l'établissement des états, constats et diagnostics composant le Dossier de Diagnostics Techniques.

Fait à Paris,
Le 2 janvier 2020

COURTIER

CNA
178 BOULEVARD PEREIRE
75017 PARIS
Tél : 01 40 68 02 02
Fax : 01 40 68 05 00
Email : CONTACT@CNASSUR.COM
Portefeuille : 0114921220

Vos références :

Contrat n° 3912280604
Client n° 0626460020

AXA France IARD, atteste que :

SAS ADX GROUPE
COMPTABILITE FOURNISSEURS
PARC SAINT FIACRE
53200 CHATEAU GONTIER

a souscrit un contrat d'assurance Responsabilité Civile 1ère ligne n° 3912280604 et un contrat Responsabilité Civile 2ème ligne n° 3912431104, garantissant les conséquences pécuniaires de la Responsabilité Civile pouvant lui incombent du fait de l'exercice des activités garanties par ce contrat :

Les diagnostics techniques immobiliers obligatoires

- Repérage amiable avant-vente
- Constat des risques d'exposition au plomb
- Diagnostic de performance énergétique
- Etat de l'installation intérieure de gaz
- Etat de l'installation intérieure d'électricité
- Etat du bâtiment relatif à la présence de termites
- Etat des risques naturels, miniers et technologiques
- L'Infiltrométrie

Les autres diagnostics

- Inventaire des Matières Potentiellement Dangereuses dans les navires conformément à la Résolution MEPC 197(62) de l'OMI
- Dossier Technique Amiante (DTA)
- Diagnostic Technique Globale (DTG)
- Dossier Amiante Partie Privative (DAPP)
- Contrôle du plomb après travaux
- Contrôle de l'état de conservation des matériaux contenant de l'amiante

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arché - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

- Repérage de l'amiante avant travaux
- Repérage de l'amiante avant démolition
- Repérage du plomb avant travaux
- Diagnostic accessibilité handicapés
- Constat de l'état parasitaire dans les immeubles bâtis et non bâtis
- Attestations de surface : Loi Carrez, surface habitable, surface utile
- Diagnostic Technique Immobilier (Loi SRU)
- Etat des lieux locaux
- Diagnostic de pollution des sols
- Audit de pré acquisition
- Recherche des métaux lourds
- Dossier de mutation
- Diagnostic technique en vue de la mise en copropriété
- Audit de la partie privative en assainissement collectif
- Etats des lieux dans le cadre des dispositifs Robien et Scellier
- Attestation de décence du logement (critères de surface et d'habitabilité)
- Diagnostic sécurité piscine
- Test d'étanchéité à l'air des bâtiments
- Attestation de conformité à la Réglementation Thermique
- Réalisation de documents uniques d'évaluation des Risques Professionnels
- Formation aux métiers du Diagnostic
- L'Analyse de la qualité de l'air et La Recherche de fuites
- Vérification de la VMC
- Pose de détecteurs incendie
- Sapeur Amiante
- Rédaction de Plan de Prévention des Risques, nécessaire lors de l'intervention d'une entreprise extérieure sur le site d'une entreprise utilisatrice
- Actes de prélèvement légionnelle
- Portabilité de l'eau
- Mesures d'empoussièrement
- Habilitation COFRAC : contrôles électriques suivants :
 - VIBT : Vérifications initiales des installations électriques permanentes limitées à la basse tension et sur demande de l'inspection du travail des installations électriques permanentes ou temporaires limitées à la basse tension, installations alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surélevée.
 - VP (BT) : Vérifications périodiques des installations électriques permanentes limitées la basse tension, alimentées depuis un branchement puissance limitée ou un branchement à puissance surélevée, sans modification de structure et réalisées sur la base des rapports de vérification précédents
 - VT (BT) : Vérifications, avant mise en service, des installations électriques temporaires limitées à la basse tension, alimentées depuis un branchement à puissance limitée ou un branchement à puissance surélevée.
- Diagnostic amiante sur des navires selon Décret n° 2017-1442 du 3 octobre 2017 relatif à la prévention des risques liés à l'amiante à bord des navires sous la marque AOX Expertise.
- Réalisation de maquette numérique dans le cadre du BIM (Building information Modeling)
- Diagnostic déchets avant démolition
- Etude thermique du bâtiment
- Prélèvements COVID dans des espaces professionnels et dans les règles de protection édictées par les autorités publiques.
- Examen visuels après désamiantage

AXA France IARD SA

Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arch - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des Assurances - TVA intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

Garanties au contrat 1- Ligne N° 3912280604

Montant des garanties : « Lorsqu'un même sinistre met en jeu simultanément différentes garanties, l'engagement maximum de l'assureur n'excède pas, pour l'ensemble des dommages, le plus élevé des montants prévus pour ces garanties » ainsi qu'il est précisé à l'article 6.3 des conditions générales.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dont : Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance et par sinistre
Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance et par sinistre
Autres garanties :	
Atteinte accidentelle à l'environnement (tous dommages confondus)	750.000 € par année d'assurance
Responsabilité civile professionnelle [tous dommages confondus]	<u>par expert</u> 300.000 € par sinistre et 500.000 € par année d'assurance
Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre
Reconstitution de documents/ médias confiés (selon extension aux conditions particulières)	30.000 € par sinistre

Garanties au contrat 2— Ligne N° 3912431104

La garantie de l'Assureur s'exerce à concurrence des montants suivants : **pour la seule garantie Responsabilité Civile Professionnelle :**

Tous dommages confondus : 3 000 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Dont :

- Dommages résultant d'atteintes à l'environnement accidentelles sur les sites des clients de l'assuré : 500 000 € par sinistre et par année d'assurance et par filiale, membre du GIE

Il est précisé que ces montants interviennent :

- en excédent des montants de garantie du contrat de 1ère ligne,
- après épuisement des montants de garantie fixés par année d'assurance dans le contrat de 1ère ligne. En cas d'intervention du présent contrat au premier euro, il sera fait application des franchises du contrat de 1ère ligne.

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 330 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arche - 92277 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA Intracommunautaire n° FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exécutées de TVA - art. 261-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance

AXA France IARD SA
Société anonyme au capital de 214 799 030 Euros
Siège social : 313, Terrasses de l'Arché - 92727 Nanterre Cedex 722 057 460 R.C.S. Nanterre
Entreprise régie par le Code des assurances - TVA intracommunitaire n°FR 14 722 057 460
Opérations d'assurances exonérées de TVA - art. 251-C CGI - sauf pour les garanties portées par AXA Assistance



Certificat de compétences Diagnosticqueur Immobilier

N° CPDI5138

Version 002

Je soussigné, Philippe TROYAUX, Directeur Général d'I.Cert, atteste que :

Monsieur GEORGIADIS Charly

Est certifié(e) selon le référentiel I.Cert dénommé CPE DI DR 01, dispositif de certification de personnes réalisant des diagnostics immobiliers pour les missions suivantes :

Amiante avec mention	Amiante Avec Mention** Date d'effet : 28/10/2019 - Date d'expiration : 27/10/2024
Amiante sans mention	Amiante Sans Mention* Date d'effet : 28/10/2019 - Date d'expiration : 27/10/2024
DPE individuel	Diagnostic de performance énergétique sans mention : DPE individuel Date d'effet : 31/12/2018 - Date d'expiration : 30/12/2023
Electricité	Etat de l'installation intérieure électrique Date d'effet : 12/02/2019 - Date d'expiration : 11/02/2024
Gaz	Etat de l'installation intérieure gaz Date d'effet : 18/01/2019 - Date d'expiration : 17/01/2024
Plomb	Plomb : Constat du risque d'exposition au plomb Date d'effet : 01/02/2019 - Date d'expiration : 31/01/2024
Termites	Etat relatif à la présence de termites dans le bâtiment - France métropolitaine Date d'effet : 18/01/2019 - Date d'expiration : 17/01/2024

En foi de quoi ce certificat est délivré, pour valoir et servir ce que de droit.
Edité à Saint-Grégoire, le 29/10/2019.

* Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans les bâtiments autres que ceux relevant de la mention.

**Missions de repérage des matériaux et produits de la liste A et des matériaux et produits de la liste B et évaluations périodiques de l'état de conservation des matériaux et produits de la liste A dans des immeubles de grande hauteur, dans des établissements recevant du public répondant aux catégories 1 à 4, dans des immeubles de travail hébergeant plus de 300 personnes ou dans des bâtiments industriels. Missions de repérage des matériaux et produits de la liste C. Les examens visuels à l'issue des travaux de retrait ou de confinement. Arrêté du 21 novembre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs des constats de risque d'exposition au plomb, des diagnostics du risque d'intoxication par le plomb des peintures ou des contrôles après travaux en présence de plomb, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 25 juillet 2016 définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques opérateurs de repérages, d'évaluation périodique de l'état de conservation des matériaux et produits contenant de l'amiante, et d'examen visuel après travaux dans les immeubles bâtis et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 30 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état relatif à la présence de termites dans le bâtiment et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 16 octobre 2006 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant le diagnostic de performance énergétique ou l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique, et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 6 avril 2007 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure de gaz et les critères d'accréditation des organismes de certification - Arrêté du 8 juillet 2008 modifié définissant les critères de certification des compétences des personnes physiques réalisant l'état de l'installation intérieure d'électricité et les critères d'accréditation des organismes de certification.



Certification de personnes
Diagnosticqueur
Portée disponible sur www.icert.fr

Parc d'Affaires, Espace Performance – Bât K – 35760 Saint-Grégoire



Décision de certification

Certification des diagnostiqueurs immobilier

à l'attention de GEORGIADIS Charly
ADX GROUPE
PARC ST FIACRE
53200 CHATEAU-GONTIER

Madame, Monsieur,

Suite au passage de vos examens de certification diagnostic immobilier, vous trouverez ci-dessous vos résultats :

Energie avec mention

Réussite à la certification

Date de décision : 21/10/2021

Résultat de l'examen théorique du 14/10/2021

Réussite

Résultat de l'examen pratique du 14/10/2021

Réussite

En cas d'échec à l'un de vos examens de certification, n'hésitez pas à nous contacter au 02 90 09 35 02 afin de planifier une session de rattrapage.

Nous restons à votre écoute pour tous renseignements complémentaires et vous remercions pour la confiance que vous nous portez et vous prions d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de nos cordiales salutations.

Fait à Saint-Grégoire le : 21/10/2021
Juliette JANNOT
Directrice Générale d'I.Cert



Liste des annexes :

- Délibération 22.10.2021
- Kbis GLRP
- Certificat non faillite
- Mandat trésorier
- 20211209 -annulation convention club house du golf
- Plan cadastral
- Modèle un
- Convention mise à disposition
- Dossier de permis de construire
- Certificat d'urbanisme
- Purge SAFER
- Diagnostics